Wladimir Sérgio Reale
Advogado
OAB/RJ nº 3.803

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
15/07/2009 16:30 89139

PREVENÇÃO COM A ADI Nº 4.220-DF

URGENTE

ADI 4271 - 8/600

RESOLUÇÃO Nº 20/2007, DO CNMP. Em caso símile, a Requerente pediu na ADI nº 3.309-DF, por via do pedido subsidiário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, "que na declaração de inconstitucionalidade, no ponto, da Lei Complementar Federal nº 75, de 20.05.93, haja o reconhecimento, por derivação necessária e causal, da ilegitimidade constitucional das Resoluções 77/04 e 88/06 –CSMPF- aludidas. "É que o fenômeno da inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento ocorre, tal como no presente caso, quando há uma relação de dependência de certos preceitos com os que foram especificamente impugnados, de maneira que as normas declaradas inconstitucionais sirvam de fundamento de validade para aquelas que não pertenciam ao objeto da ação (ADI-QO nº 437, Rel. o em. Min. CELSO DE MELLO, in D.J. 19/02/1993)". Precedentes.

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL — ADEPOL-BRASIL** - (CNPJ nº 00246718/0001-62) sociedade civil, entidade de classe de âmbito nacional, que congrega os delegados das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, por seu Presidente, **CARLOS EDUARDO BENITO JORGE**, RG nº 2.932.000-SSP/SP, CPF nº 677.542.528-72, através do advogado infra-assinado, inscrito na OAB/RJ sob nº 003.803-D (**Docs. nºs 01/02**), vem, respeitosamente, perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso IX da Constituição Federal, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de concessão de MEDIDA CAUTELAR LIMINAR, dos dispositivos adiante indicados (infra nº 4), da Lei Federal nº 8.625, de 12/02/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados) e da Lei Complementar Federal nº 75, de 20/05/1993 (Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União) – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - bem como POR ARRASTAMENTO CONSEQUENCIAL da totalidade da Resolução nº 20 de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (Regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75/93 e o art. 80 da Lei nº 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial).**

2. LEGITIMIDADE ATIVA , PERTINÊNCIA TEMÁTICA E CABIMENTO DA AÇÃO:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2.1. A **ADEPOL-BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inciso IX). Congrega os delegados de Polícia de Carreira do País. Atende ao requisito da **espacialidade**, isto é, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados, membros federais e estaduais em pelo menos nove Estados da Federação (art. 1º dos Estatutos - **Doc. nº 03**). A **ADEPOL-BRASIL** atua na defesa das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituição permanente e independente, destinada ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária, caracterizando, na espécie, a pertinência entre o seu objetivo estatutário e o interesse na causa.

2.2. **O ESTATUTO DA ADEPOL-BRASIL EM VIGOR, ATUALIZADO NA RECENTE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005, APÓS O JULGAMENTO DE QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO IL. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NA ADIN Nº 23-3-SP, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 02 DE ABRIL DE 1998, EM QUE, POR MAIORIA, NÃO SE CONHECEU A AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA ADEPOL, POR SE TRATAR DE "ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES". LEGITIMIDADE ATIVA "*AD CAUSAM*" DA ADEPOL-BRASIL, AGORA, DIANTE DO NOVO ESTATUTO ALTERADO, PARA QUALIFICA-LA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 103, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TUDO COM FIEL OBSERVÂNCIA DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUEM VEM, GRADATIVAMENTE, MODIFICANDO O SEU ENTENDIMENTO SOBRE O *THEMA DECIDENDUM*, SOBRETUDO, EM RELAÇÃO À QUESTÃO DAS "ASSOCIAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES", QUE NÃO É MAIS O CASO DA REQUERENTE. PRECEDENTES: ADIS Nºs 3.535-DF; 3.586-DF; 3.600; 3.644-RJ; 4.009-SC.**

2.2.1. Efetivamente, agora, a **ADEPOL-BRASIL** possui a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inc. IX). O seu quadro associativo compõe-se, exclusivamente, de pessoas físicas, reunindo os delegados de polícia brasileiros das Policias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal. Tem essa entidade, inequivocamente, *in verbis*:

> ***"na realidade, a presença do elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe (ADIn nº 108-6-DF - Questão de ordem in D.J.U. 05/06/92)".***

2.2.2. Considerando, portanto, o conteúdo, a abrangência e a eficácia dos dispositivos legais questionados **das Leis Federais e da Resolução nº 20, de 28.05.07, do CNMP,** por sua natureza e objeto, a **AUTORA** preenche, nesta ação, a indeclinável condição de **pertinência temática**, esperando, na espécie, pronunciamento de mérito, pois, as normas impugnadas repercutem direta e negativamente nas atividades de polícia judiciária brasileira, **tendo em conta a impropriedade da forma empregada para regular o exercício**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

do controle externo da atividade policial que interfere, inclusive, na organização, garantias, direitos e deveres das Polícias Judiciárias, que a demandante, ADEPOL-BRASIL defende, nos termos dos seus Estatutos. Os dispositivos, por outro lado, mostram-se genéricos e com abstração suficiente a lhe produzir eficácia vinculante ensejando, também, desse modo, o manejo da ação direta de inconstitucionalidade.

3. Assim sendo, demonstradas a **legitimidade ativa**, **pertinência temática** da **AUTORA** e **cabimento da ação**, de vez que são impugnadas normas inconstitucionais que versam sobre "**CONTROLE EXTERNO**" da polícia judiciária, a cargo do **MINISTÉRIO PÚBLICO**, circunstância que legitima o questionamento que lhe é feito pela entidade de representação nacional da classe dos **Delegados de Polícia**, encarregada da execução dessa atividade estatal, confia ela em que o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL** julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, a final formulado.

4. OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS EM DESTAQUE E SUBLINHADOS, DAS LEIS FEDERAIS REFERIDAS E DA RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007, DO CNMP, TÊM O SEGUINTE TEOR (DOCS. Nºs 04/06):

4.1. "LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 2003:

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

"Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:

I -.....

.....

V – REALIZAR INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS;

.....

.....

IX – REQUISITAR O AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL.

Art. 9º – O Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e "EXTRAJUDICIAIS", podendo:

I – ter "LIVRE" ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II – TER ACESSO A QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE – FIM POLICIAL;

....."

4.2. LEI FEDERAL Nº 8.625, de 12/02/1993:

"ART. 80 – APLICAM-SE AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, SUBSIDIARIAMENTE, AS NORMAS DA LEI ORGÂNICA DA UNIÃO."

4.3. RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ESTÁ ANEXADA NO DOC. Nº06).

5. A PRESENTE PROPOSITURA, PELA SUA RELEVÂNCIA, MERECE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DESSA EXCELSA CASA, RESSALTANDO-SE, POR OPORTUNO, A INCOMPATIBILIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º; 5º, II, 18; 22, XVII, 61, § 1º, d; 84, IV; 128, § 5º, 129, VII E 144, §§ 1º, I, II, IV E 4º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE, NO PONTO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS.

6.1. Dos fundamentos jurídicos da ação, com fiel observância do que se contém no inciso I, do art. 3º, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

6.2. O art. 80, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, repita-se, (item nº 04), tem o seguinte teor:

LEI FEDERAL Nº 8.625, de 12/02/1993:

"ART. 80 – APLICAM-SE AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, SUBSIDIARIAMENTE, AS NORMAS DA LEI ORGÂNICA DA UNIÃO."

6.2.1. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APLICAR-SE, SUBSIDIARIAMENTE, AOS ESTADOS, A LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, 22, INCISO XVII E 128; § 5º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONTAMINANDO MORTALMENTE A RESOLUÇÃO CNMP Nº 20/07, EM RELAÇÃO A SUA APLICAÇÃO AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

Cabe, desde logo, demonstrar que "O Ministério Público Estadual difere do Ministério Público da União, porque sua esfera de atuação, sua criação, sua inserção institucional se encontra nos Estados-membros. (CELSO RIBEIRO BASTOS – IVES GANDRA MARTINS, "Comentários à Constituição do Brasil" p. 64, 4º vol. Tomo IV, 1997, Ed. Saraiva).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Adiante:

> ***"O § 5º deste art. 128 fala claramente na existência de duas leis complementares: uma da União e a outra dos Estados, ambas de iniciativa de cada um dos Procuradores –Gerais, e essas leis têm competências idênticas consistentes em organizar, definir as atribuições e o estatuto de cada Ministério (Op. Cit. P. 65)"***

Em relação à inconstitucionalidade do art. 80, da Lei nº 8.625/93, salienta o em. jurista pátrio **CELSO RIBEIRO BASTOS** (Op. Cit. P. 66, ***in verbis***:

> ***"A NOSSO VER, UMA LEI ORDINÁRIA NÃO TEM QUALQUER PODER PARA DISTENDER OU RESTRINGIR O ÂMBITO ESPACIAL E FUNCIONAL DE UMA LEI COMPLEMENTAR.***
>
> ***PORTANTO, SE HÁ ALGUMA INGERÊNCIA À LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PARA APLICAR-SE AINDA QUE SUBSIDIARIAMENTE AOS ESTADOS, SERIA NECESSÁRIO TER RECEBIDO COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO.***
>
> ***O INCISO XVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO, QUE DEFINE AS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO, CONFERE PODERES A ELA PARA ORGANIZAR O MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUE PODERIA PRESTAR-SE AO ENTENDIMENTO DE QUE SE TRATARIA DE DOIS, DA UNIÃO E DOS ESTADOS, CONTUDO, O ART. 128, EM DIVERSAS DE SUAS PASSAGENS DEIXA CLARO QUE SE TRATA DE DUAS LEIS COMPLEMENTARES A ORGANIZAR, A ATRIBUIR O ESTATUTO DE CADA MINISTÉRIO PÚBLICO, OBEDECENDO TÃO SOMENTE AO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO.***
>
> ***POR ESSAS DUAS RAZÕES, A LEI ORDINÁRIA QUE ESTENDE A LEGISLAÇÃO FEDERAL EDITADA POR LEI COMPLEMENTAR É INCONSTITUCIONAL NESSE PARTICULAR."***

Por sua vez, nos exatos termos do que se contém no **art. 18 da Constituição da República**, a autonomia é a essência da Federação e a "União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são **entidades autônomas** consignando elementos formadores do Estado federal brasileiro (**UADI LAMMÊGO BULOS, "Constituição Federal Anotada, p. 462, 2001, 3ª edição. Saraiva").**

Sendo assim, **MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO** ensina:

> ***"Na técnica da Constituição vigente, o todo, o Estado Federal, quer dizer, a Legislação Federativa do Brasil, integra como entes a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Todos estes entes são "políticos administrativos", ou seja, exercem funções políticas e funções administrativas. São eles reciprocamente "autônomos", melhor dizendo, reciprocamente independentes. Não há sujeição hierárquica entre eles. Cada um, na esfera de competências que a Constituição lhes atribui (nos termos da Constituição), goza de plena autodeterminação. Esta, circunscrita pelas normas***

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

desta Carta, não é soberana e sim autônoma" (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Saraiva, 1990, v. 1, p.140).

Assim sendo, o art. 80, da Lei Ordinária Federal nº 8.625/93, ora impugnado, ao determinar a aplicação acessória da Lei Complementar Federal nº 75/93, para a edição da Legislação CNMP nº 20/07, fere, sobretudo, a autonomia do Estado-membro, tendo em vista que atrela, de qualquer modo, os agentes políticos estaduais aos diversos dispositivos referentes à organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Ademais, a Lei Federal 8.625/93 (LONMP), prevista no art. 61, § 1º, letra d da Constituição, não instituiu o controle externo da atividade policial para os Estados, ou seja, a lei complementar da União estabelece a **forma** do controle externo da polícia federal pelo MPF, enquanto que a L.C. de cada Estado, o faz em relação à polícia estadual.

6.2.2. EM SUMA: A APLICAÇÃO, AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, SUBSIDIARIAMENTE, DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993) VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 18, 22, INCISO XVII E 128 § 5º) E, POR ARRASTAMENTO CONSEQUENCIAL, NO PONTO, A RESOLUÇÃO CNMP Nº 20/2007.

6.3. O art. 8º, incisos V e IX do Estatuto do Ministério da União (L.C. 75/03), repita-se, tem o seguinte teor:

"Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:

I -.....

.....

V – REALIZAR INSPEÇÕES E DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS;

.....

.....

IX – REQUISITAR O AUXÍLIO DE FORÇA POLICIAL.

6.3.1. Os preceitos em questão, ao permitirem que o **Parquet realize correições** mediante "**diligências investigatórias" nas delegacias policiais** podendo, sobretudo, "**requisitar o auxílio de força policial**" para essa consecução, impõe condições, **SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, ao órgão subordinado ao Chefe do Executivo, o que é inaceitável. **Violação aos arts. 84, II e VI; e 61, § 1º, II, c, da Constituição da República**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

6.3.2. Efetivamente, o certo é que o Ministério Público, na sua função de controle externo da atividade policial (C.F., art. 129, VII) não exerce poder hierárquico, portanto, não lhe cabe o poder direto de corrigir irregularidades, nem ilegalidades, nem abuso de poder. As irregularidades, eventualmente praticadas por policiais são corrigidas por procedimentos administrativos instaurados pelo poder hierárquico de controle interno (Corregedorias) e não pelo exercício do controle externo. Relembre-se que "ordenar e rever a atuação de seus agentes", como destaca Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo, 18 ed., 1993, p.105) é função do poder hierárquico. O poder hierárquico, destarte, sobre as polícias, ao qual está inserido o poder de correção de irregularidades e de ilegalidades está previsto no art. 144, §§ 1º, 4º e 6º da Constituição Federal, e, portanto, não se enquadra no art. 129, VII da Carta Magna. O que lhe cabe mesmo, na espécie, é tão somente "representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder", como reza o inciso III, do art. 9º, da L.C. 75/93.

6.3.3. EM SUMA: O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO, COMO FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO INVESTE SEU MEMBRO NO CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO (CORREIÇÕES), *IN CASU*, DA ATIVIDADE POLICIAL, TENDO EM CONTA QUE ESSA É UMA FACULDADE DE HIERARQUIA SUPERIOR, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO E DO PODER JUDICIÁRIO.

6.4. <u>O art. 9º, incisos I e II do Estatuto do Ministério Público da União (L.C. 75/93), repita-se, tem seguinte teor</u>:

> ***Art. 9º – O Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e "<u>EXTRAJUDICIAIS</u>", podendo:***
>
> ***I – ter "<u>LIVRE</u>" ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;***
>
> ***II – <u>TER ACESSO A QUAISQUER DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE – FIM POLICIAL;</u>***
>
> ***....."***

6.4.1. Os dispositivos ora impugnados na ***vexata quaestio***, ao autorizarem ao membro do M.P. o "**<u>livre</u>**" ingresso nas Delegacias Policiais tendo, de forma indiscriminada, "**<u>acesso a quaisquer documentos relativos à atividade – fim policial</u>**", provocam incontroláveis conflitos com o Poder Executivo, ao qual são subordinadas as polícias Federal, dos Estados e do Distrito Federal. Assim sendo, a lei complementar, a que se refere o art. 129, VII da Constituição Federal, deve prever detalhadamente o exercício dessa função de controle externo pelo Ministério Público. **Fica provado, portanto, a impropriedade de regular o controle externo por ato administrativo baixado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 20, de 28/05/2007)**. Não se pode imaginar que o controlador, releva registrar, seja

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

o próprio legislador de sua atividade controladora. Cabe ainda relembrar que o poder regulamentar, para a fiel execução das leis, é função exclusiva do Chefe do Poder Executivo (**C.F., art. 84, IV**).

6.4.2. Por sua vez, ainda sob o *thema* o **"acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial"**, **diz respeito, inequivocamente, ao controle do inquérito policial que continua sob a responsabilidade do controle externo pelo Poder Judiciário.**

Neste ponto, sobretudo, é essencial trazer à colação, o judicioso entendimento desde longa data, da douta **PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA**, em que assevera: **"só com a alteração do próprio Código de Processo Penal é que será juridicamente possível extirpar, da autoridade judiciária, as competências que lhe foram outorgadas pelos artigos 10 e 16 do CPP, para entrega-las ao Ministério Público"** (**Doc. nº 07**), ***in verbis***:

> ***"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.138-RJ***
>
> *Ementa - Controle externo da atividade policial, como função institucional do Ministério Público (art. 129, VII, da Constituição Federal):*
>
> *I) ainda se trata de discussão **de lege ferenda** (ADIn 1.138-3-RJ), mas, como o inquérito policial não está sujeito ao controle externo pelo Poder Judiciário em face da **inexistência de Lei Complementar - estadual ou federal** - que defira essa atribuição ao Ministério Público, e, sim, porque o **Código de Processo Penal** estipulou que assim seja (arts. 10 e 16), só com a alteração do próprio **CÓDIGO DE PROCESSO PENAL** é que será juridicamente possível extirpar, da autoridade **judiciária**, as competências que lhe foram outorgadas pelos artigos 10 e 16 do C.P.P., para entregá-las ao **Ministério Público**;*
>
> *II) assim, o art. 129, VII, da C.F./88 deve ser entendido tão somente no sentido de estar limitado a estabelecer que **"a lei complementar mencionada no artigo anterior"** definiria **A FORMA** através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais, e por isso é que, coerentemente, a remissão do art. 129, VII, atinge, **apenas e nada mais**, o comando permissivo da edição de Leis Complementares que "... **estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público** ..." (art. 128, § 5º, caput).*
>
> *III) Ação Direta de Inconstitucionalidade suscetível de ser julgada procedente. (Parecer do MPF na ADIn 638-0/600-RJ.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

10

6.5. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007 DO CNMP: DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COM OFENSA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

> ***RESOLUÇÃO Nº 20/2007, DO CNMP.*** *Em caso símile, a Requerente pediu na ADI nº 3.309-DF, por via do pedido subsidiário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, "que na declaração de inconstitucionalidade, no ponto, da Lei Complementar Federal nº 75, de 20.05.93, haja o reconhecimento, por derivação necessária e causal, da ilegitimidade constitucional das Resoluções 77/04 e 88/06 –CSMPF- aludidas. "É que o fenômeno da inconstitucionalidade consequencial ou por arrastamento ocorre, tal como no presente caso, quando há uma relação de dependência de certos preceitos com os que foram especificamente impugnados, de maneira que as normas declaradas inconstitucionais sirvam de fundamento de validade para aquelas que não pertenciam ao objeto da ação (ADI-QO nº 437, Rel. o em. Min. CELSO DE MELLO, in D.J. 19/02/1993)". Precedentes.*

6.5.1. Como se verifica, inequivocamente, os dispositivos impugnados são atentatórios à Constituição Federal, porque o **ATO NORMATIVO MINISTERIAL AUTÔNOMO ATACADO**, de hierarquia inferior (Resolução) instituiu, em confronto direto com o disposto no art. 129, VII, norma reservada à "lei complementar" no sentido formal. Sendo assim, efetivamente, o certo é que o Ministério Público, na sua função de controle externo da atividade policial (C.F., art. 129, VII) não exerce poder hierárquico, portanto, não lhe cabe o poder direto de corrigir irregularidades, nem ilegalidades, nem abuso de poder. As irregularidades, eventualmente praticadas por policiais são corrigidas por procedimentos administrativos instaurados pelo poder hierárquico de controle interno (Corregedorias) e não pelo exercício do controle externo. Relembre-se que "ordenar e rever a atuação de seus agentes", como destaca Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo, 18 ed., 1993, p.105) é função do poder hierárquico. O poder hierárquico, destarte, sobre as polícias, ao qual está inserido o poder de correção de irregularidades e de ilegalidades está previsto no art. 144, §§ 1º, 4º e 6º da Constituição Federal, e, portanto, não se enquadra no art. 129, VII da Carta Magna. O que lhe cabe mesmo, na espécie, é tão somente "representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder", como reza o inciso III, do art. 9º, da L.C. 75/93, atentando, portanto, contra a ordem jurídica constitucional a sua inserção em **Resolução**, ato normativo impróprio como meio empregado para promover a implementação do controle externo da atividade policial, tendo em vista, sublinhe-se que o poder regulamentar, para a fiel execução das leis, é função exclusiva do Chefe do Poder Executivo (**C.F., art. 84, IV**).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

6.5.2. A mácula formal da **Resolução nº 20/07 do CNMP** não se limita, porém, aos **artigos referidos da Lei Fundamental pátria. Há também vulneração ao princípio da legalidade**, ante a edição de ato **sem estatura estritamente legal** por órgão (**CNMP**) federal que sequer detém competência para legislar. A par de avançar a **Resolução** na competência **legislativa federal**, fê-lo por meio de mero ato de natureza **infralegal**, o que não se faz possível, ante as prescrições do **artigo 5º, II, da Constituição da República:**

> *"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos:*
>
> .....
>
> *II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"*

6.5.3. Por outro lado, extirpar do Poder Legislativo a competência, perfeitamente integrada ao sistema jurídico brasileiro, para dispor sobre as matérias que versam sobre as atribuições do Congresso Nacional, viola, outrossim, o princípio constitucional presente **no art. 2º da Carta Política** que assim dispõe:

> ***"Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.***
>
> *A harmonia que deve existir nas relações entre os Poderes não aceita esse tipo de investida e não pode estar sujeita a iniciativas corporativas tendentes a de alterar a relação entre os Poderes."*

6.5.4. EM SUMA: TODOS OS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CARACTERIZAM USURPAÇÃO POR PARTE DO MP DA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. ESSE ATO NORMATIVO IMPUGNADO É AUTÔNOMO, GENÉRICO E IMPESSOAL, COM ABSTRAÇÃO SUFICIENTE A LHE PRODUZIR EFICÁCIA VINCULANTE. DISPÕE SOBRE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR (CF., ART. 129, VII), BEM COMO VIOLA A COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE TEM O PODER REGULAMENTAR PARA A FIEL EXECUÇÃO DAS LEIS. ESSA RESOLUÇÃO AINDA OFENDE, SOBRETUDO, OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (CF., ART. 5º, II) E DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF. ART. 2º). HÁ, NA ESPÉCIE, INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

7. O PEDIDO:

7.1. Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente representação, como fundamento da *"actio"* e pelo mais que ocorrerão aos preclaros Ministros, requer a autora a V.Exa., respeitosamente, seja recebida e processada esta AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem, observando-se o disposto nos parágrafos 1º e 3º do art. 103, da Constituição da República regulamentada pela Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.

7.2. Pelo exposto, pede a ADEPOL-BRASIL, a uma, sejam suspensos liminarmente os incisos V e IX, do art. 8º; e 9º, incisos I e II todos da Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993 (Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União), o art. 80 da Lei Federal nº8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (LONMP), bem como também, por arrastamento consequencial, a totalidade da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.

7.3. Subsidiariamente, a duas, pede a AUTORA, que considere, adicionalmente, também como os seus fundamentos jurídicos ora adotados, o que se contém na Inicial da ADI nº 4.220-DF, ajuizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Doc. nº 08).

7.4. Exsurge, portanto, a incompatibilidade vertical entre os dispositivos da Lei Complementar nº 75/93 (Art. 8º, incisos V, IX e art. 9º, incisos I e II); art. 80, da Lei Federal nº 8.625/93, bem como, também, por arrastamento consequencial, a totalidade da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, ora impugnados, transcritos no item 4 desta propositura, — em que a AUTORA pede declaração de inconstitucionalidade —, e os artigos 2º; 5º, II, 18; 22, XVII; 61, § 1º, d; 84, IV; 128, § 5º; 129, VII, bem como o 144, §§ 1º, I, II e IV, todos da Constituição Federal.

8. MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

8.1. Os dispositivos impugnados (item 4), encontram-se em pleno vigor. Impõe-se, por isso, que seja sustada a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos que contrariam flagrantemente a Constituição da República, conforme ficou demonstrado de forma cabal nos presentes autos.

8.2. Para o efeito de concessão de medida cautelar, os fundamentos jurídicos da ação evidenciam a relevância da matéria e a pertinência da defesa liminar da Constituição e de cuja aplicação resultam lesões à própria ordem jurídica, à eficiência das Polícias Judiciárias, em confronto permanente com o Ministério Público, resultando em crises institucionais notórias e prejudiciais ao bom andamento da administração da justiça criminal. No Congresso Nacional tramita o Projeto de Decreto Legislativo visando a sustação da aplicação da Resolução nº 20/07 do CNMP (Doc. nº 09).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

8.3. **Do exposto, publicada a novel Resolução questionada no Diário Oficial da União, os dispositivos passaram a vigorar, imediatamente, inobstante o gritante vício de inconstitucionalidade incontroverso. Esse fato, por si só, já justificaria a imediata suspensão da vigência das normas inconstitucionais, ora questionadas, no ponto, pelo vício formal. Como já precedentemente demonstrado de forma cabal — e enfatizado com apoio no magistério da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais —, segundo o previsto na Constituição Federal, ressalte-se, A MATÉRIA, NO PONTO, HÁ DE ESTAR EXPLICITADA NÃO EM RESOLUÇÃO, MAS SIM EM LEI, TIDA ESTA ÚLTIMA NO SENTIDO FORMAL E MATERIAL.**

8.4. **Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela cautelar, demonstram *ex-abundantia* o *fumus boni juris*, enquanto o *periculum in mora* resulta, conseqüentemente, da própria vigência dos dispositivos impugnados, que devem ser suspensos, até o juízo definitivo do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Presença, sobretudo, da CONVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, pelos tumultos que os atos normativos impugnados provocam, entre as diversas Instituições, tudo no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos, integrantes do sistema da justiça penal.**

8.5. **A AUTORA tem a honra de requerer, portanto, ao eminente PRESIDENTE, nos termos dos arts. 102, inciso I, alíneas "a" e "p" da Constituição Federal, art. 10, da Lei nº 9.868/99 e art. 170, parágrafo 1º c/c o art. 13, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que aprecie o pedido, que agora formula, de concessão de medida cautelar liminar, visando a suspensão da eficácia da norma cuja constitucionalidade é questionada.**

8.6. **Havendo pedido de medida cautelar, o AUTORA requer, subsidiariamente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, seja imprimido ao feito, o rito abreviado, previsto no art. 12, da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.**

9. Finalmente, observado o procedimento próprio, julgar essa **COLENDA CORTE**, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade, no ponto, dos dispositivos impugnados.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Do Rio de Janeiro para Brasília, 13 de julho de 2009.

Wladimir Sergio Reale
OAB/RJ nº 3.803

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

[redacted]

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL [redacted]

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL – ADEPOL/BR, REALIZADA NA QUARTA-FEIRA DIA [redacted]

Às oito horas do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Brasília / DF, em sua sede localizada no SCS Quadra 07 Bloco A nº. 100 Sala 1.225 ED. Executive Tower, reuniu-se em Assembléia Geral Ordinária a ADEPOL DO BRASIL – Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - sob a Presidência do Dr. MARCELO VARGAS LOPES (MS), Presidente da Comissão Eleitoral do pleito **2009/2011**, para, nos termos do estatuto (Art. 16 inciso I c/c Art. 36 e seu parágrafo único), realizar a apuração e totalização de votos, bem como dar posse a nova diretória da ADEPOL para o triênio 2009/2011. O Senhor Presidente declarou aberta a presente Assembléia, nos termos do respectivo edital de convocação e demais deliberações levadas a efeito, conforme registro na Ata de Assembléia do dia doze de agosto próximo passado, para dar início à coleta dos votos pessoais para a eleição da ADEPOL DO BRASIL [redacted] Registrou que, no prazo previsto, conforme inserido no livro próprio, houve apenas uma chapa concorrendo à eleição (Chapa RUMO CERTO), não havendo qualquer recurso, sendo obedecidos todos os preceitos estatutários (Artigos 37 a 40). Após homologação da chapa única, as cédulas foram devidamente postadas para votação por correspondência, nos prazos pré-estabelecidos, com final de coleta na data de ontem, tudo sob a coordenação da Comissão Eleitoral. A urna para coleta dos votos pessoais (votos diretos) permaneceu aberta nesta Sede até as 15hs, quando então foi encerrada a votação pessoal. Realizada a abertura desta urna, foram encontrados 90 (noventa votos), correspondente ao número de registro de eleitores que assinaram o respectivo livro. Em seguida foi

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

procedida a abertura dos envelopes pertinentes à votação recebida por correspondência. Aberta a urna e respectivos envelopes, totalizaram 2.033 (dois mil e trinta e três) votos, que somados aos votos pessoais totalizaram 2.123 (dois mil cento e vinte e três). Foram computados 02 (dois) votos nulos, 20 (vinte) votos brancos e **2.101**(dois mil cento e um) votos válidos a favor da CHAPA RUMO CERTO, os quais foram homologados pelo Presidente e demais membros da comissão. Concluída a apuração o resultado foi devidamente conferido e aprovado pela Comissão Eleitoral, tendo o Dr. MARCELO VARGAS LOPES – Presidente da Comissão Eleitoral - feito uso da palavra e proclamado o resultado, declarando vencedora a CHAPA RUMO CERTO encabeçada pelo colega CARLOS EDUARDO BENITO JORGE. Ato contínuo, o senhor Presidente da Comissão Eleitoral empossou, nos termos do art. 51 do Estatuto da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a chapa vencedora assim constituída: PRESIDENTE: **CARLOS EDUARDO BENITO JORGE** (SP), VICE-PRESIDENTE: **WLADIMIR SÉRGIO REALE** (RJ), PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE PARLAMENTAR: **SÉRGIO MARCOS ROQUE** (SP), SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARLAMENTAR: **ALOYSIO FRANCO DE OLIVEIRIA** (MS), VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORTE: **MÁRIO JUMBO MIRANDA AUFIERO** (AM), VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORDESTE: **JOSÉ BELÉM DE OLIVEIRA** (PE), VICE-PRESIDENTE REGIONAL CENTRO OESTE: **PAULO ROBERTO D'ALMEIDA** (DF), VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUDESTE: **ORLANDO ANTUNES DE OLIVEIRA** (MG), VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUL: **SONÉA MARIA VENTURA NEVES** (SC), PRIMEIRO SECRETÁRIO: **BOLÍVAR STEINMETZ** (ADPF), SEGUNDO SECRETÁRIO: **JEFFERSON PIRES DE ALVARENGA** (SE), PRIMEIRO TESOUREIRO: **ADRIANO RÚBIO** (MT), SEGUNDO TESOUREIRO: **MAGNUS AUGUSTO PRAXEDES BARRETTO** (RN), DIRETOR CULTURAL: **ANTONIO CARLOS AZEVEDO LESSA** (AL), DIRETOR DE RELAÇÕES SOCIAIS: **ANDRÉ LUIZ ABRÃO** (GO), PRIMEIRO DIRETOR REDATOR: **LUIZ FERNANDO REBELLO BEATO** (SP), SEGUNDO DIRETOR REDATOR: **HERBERT DE AMORIM CARDOSO** (RR), CONSELHO FISCAL DA ADEPOL DO BRASIL - TITULARES: **ANTONIO FAZIO PERRI** (SP), **CARLOS ALBERTO MARQUES RIBEIRO FILHO** (RO), **MARIÂNGELA FERREIRA SANTOS AMARAL** (TO); SUPLENTES: **GUILHERME PACÍFICO DA SILVA** (RS), **KYOSHI HATTANDA** (PR), **MARCOS JOSÉ DE M. AFONSO JR.** (MA). Ainda com a palavra o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Presidente da Comissão Eleitoral parabenizou os membros da nova Diretoria e do Conselho Fiscal, destacando que a eleição transcorreu em clima de tranqüilidade e espírito democrático, não se registrando qualquer incidente que colocasse em dúvida o processo eleitoral e seu resultado. Agradeceu ainda a comissão eleitoral e a funcionária VANESSA MACEDO BORGES que não mediram esforços para a realização da eleição, despedindo-se passando a palavra ao Presidente Eleito. O Dr. Carlos Eduardo Benito Jorge, Presidente, reeleito, agradeceu a Comissão Eleitoral, a funcionária da ADEPOL, os membros da chapa e os votos recebidos, prometendo continuar o trabalho que está sendo desenvolvido pela Entidade, na defesa do interesse dos associados. Agradeceu a todos os presentes e em conjunto com o Presidente da Comissão Eleitoral, deram por encerrada a assembléia, lavrando-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada, pelo Sr. Presidente da Comissão Eleitoral, Pelo Senhor Presidente Eleito e por mim, Mariângela Ferreira Santos Amaral, Secretária *ad-hoc*, que a digitei.-

Presidente Comissão Eleitoral: _____

Presidente Eleito: _____

Secretária Ad-hoc: _____

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCS Bl.A, Ed. Cobal 07/08 - Fax(61) 3[illegible]
Tel: 225-4508/Fax:225-6607 - Brasília-DF

Apresentado hoje, protocolo e registrado sob nº:

000635[illegible]

Anotado à margem do Registro nº:

00060030[illegible]

Brasília, 29/[illegible]/2005

Antonio Fernandes Quintão de Sousa
Escrevente Autorizado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procurador o abaixo assinado **OUTORGANTE**, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado que se denomina simplesmente **OUTORGADO**.

OUTORGANTE:

A **ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL**, entidade de classe de âmbito nacional com sede em Brasília, no SCS, Quadra 7, Bloco A, nº 100, sala 1.225, Ed. Executive Tower, representada por seu Presidente, Dr. **CARLOS EDUARDO BENITO JORGE**, brasileiro, RG nº 2.932.000-SSP/RS, CPF nº 677.542.528-72.

OUTORGADO:

WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB/RJ nº 003.803-D, com escritório à Av. Gomes Freire, 315, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.231-010.

PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS:

Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade: L.8625/93 (art.80); LC. 75/93 (art. 8º, V, IX; art. 9º, I, II) e a totalidade da Resolução CNMP nº 20/07.

PODERES GERAIS:

Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais e ilimitados contidos na cláusula ***ad judicia*** e os que necessários forem para interpor requerimentos e recursos em qualquer instância judicial ou administrativa e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração.

Brasília, DF, 07 de Julho de 2009.

CARLOS EDUARDO BENITO JORGE
Presidente da ADEPOL/BRASIL

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCS 504,BL A - LOJA 07/09 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

(Redação atualizada com as alterações aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em Brasília-DF, em 10 de agosto de 2005).

ÍNDICE

Capítulo I Da Associação e Finalidades (arts. 1º a 4º).

Capítulo II Do Quadro Associativo (arts. 5º a 10).

Capítulo III Do Patrimônio da Entidade (arts. 11 a 14).

Capítulo IV Dos Órgãos da Entidade (arts. 15 a 32).

Seção I Da Discriminação (art. 15)

Seção II Da Assembléia Geral (arts. 16 a 19)

Seção III Da Diretoria Executiva (arts. 20 a 26)

Seção IV Do Conselho Fiscal (arts. 27 a 29)

Seção V Da ADEPOL-BRASIL Regionais (arts. 30 a 31)

Seção VI Da Academia Nacional dos Delegados (art. 32)

Capítulo V Das Eleições (arts. 33 a 51)

Seção I Disposições Preliminares (arts. 33 a 34)

Seção II Da Comissão Eleitoral (arts. 35 a 36)

Seção III Do Registro de Chapas e Cédulas de votação (arts. 37 a 41)

Seção IV Do Sistema de Votação e Totalização dos Votos (arts. 42 a 50)

Seção V Da Posse dos Eleitos (art. 51)

Capítulo VI Das Disposições Gerais e Transitórias (arts. 52 a 62).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2
2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000050241 19
28/09/2005

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

ESTATUTO

CAPÍTULO I
DA ASSOCIAÇÃO E FINALIDADES

Art. 1º - A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL-BRASIL é uma sociedade civil de tempo indeterminado, sem fins lucrativos, entidade de classe de âmbito nacional, com representação, no mínimo, em nove Estados da Federação, que congrega todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e do Distrito Federal, como instituições permanentes, destinadas ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária.

§ 1º - A ADEPOL-BRASIL tem sede na cidade de Brasília - Distrito Federal.

§ 2º - Na unidade da federação do presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil poderá funcionar uma subsede durante a vigência de seu mandato.

Art. 2º - A ADEPOL-BRASIL é regida pelo Código Civil, pelas demais disposições legais aplicáveis e pelo presente estatuto.

Art. 3º - São finalidades da ADEPOL-BRASIL:

I - congregar os delegados de polícia de carreira brasileiros, zelando pelo bom nome da classe, prestigiando e defendendo, judicial e extrajudicialmente, as prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais e da polícia judiciária brasileira;

II - promover cursos, conferências, congressos, simpósios, trabalhos em grupo e outras atividades similares sobre assuntos de interesse da classe e da instituição policial;

III - difundir por meio de estudos, pesquisas, traduções e monografias, processos e métodos modernos de investigação policial, visando essencialmente o respeito à pessoa humana;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 480937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (AV.L2 S/L)
Distrito Federal
CERTIFICO ARQUIVADA CÓPIA REGISTRADA SOB
Nº NÚMERO: 00005241
28/09/2005

IV - colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e entidades privadas, com estudos e projetos sobre segurança pública;

V - pugnar por remuneração que garanta a independência econômica dos delegados de polícia brasileiros, observado o princípio de isonomia de vencimentos com as carreiras jurídicas;

VI - promover a divulgação de matéria jurídica e de outras matérias formativas e informativas de interesse da classe;

VII - atuar como substituto processual do seu quadro associativo;

VIII - defender o Estado democrático de direito, preservando os direitos e as garantias individuais e coletivos.

Art. 4º - É vedada a participação da ADEPOL-BRASIL em atividades político- partidárias e religiosas.

CAPÍTULO II
DO QUADRO ASSOCIATIVO

Art. 5º - O Quadro associativo da ADEPOL-BRASIL compõe-se das seguintes classes de delegados de polícia de carreira filiados:

I - Delegados de Polícia Federal;
II - Delegados de Polícia dos Estados;
III - Delegados de Polícia do Distrito Federal.

§ 1º - Continuará associado o delegado de polícia aposentado ou em disponibilidade.

§ 2º - Nenhum delegado de polícia poderá ser compelido a filiar-se ou a permanecer associado da ADEPOL-BRASIL.

§ 3º - Perderá a qualidade de associado o delegado de polícia que requerer a sua desfiliação do quadro social ou for excluído da classe.

Art. 6º - Os associados não respondem, sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais da ADEPOL-BRASIL.

Art. 7º - São direitos do associado:

a) participar das atividades promovidas pela ADEPOL-BRASIL;
b) participar das Assembléias Gerais, podendo votar e ser votado;
c) sugerir medidas de interesse da classe ou de caráter social;
d) usufruir os serviços e benefícios proporcionados pela ADEPOL- BRASIL;
e) requerer convocação de Assembléia Geral extraordinária, preenchidas as exigências deste Estatuto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504.BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
(Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO: 21
0000030241
28/09/2005

Art. 8º - São deveres dos sócios:

I - cumprir as disposições deste Estatuto e acatar deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pela Diretoria Executiva;

II - zelar pela dignidade da classe e pelo prestígio da ADEPOL-BRASIL, colaborando para a realização de suas finalidades;

III - pagar as mensalidades e contribuições previstas no Estatuto.

Art. 9º - Será suspenso de todas suas prerrogativas o associado que:

a) deixar de cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL- BRASIL;

b) desobedecer às determinações da Diretoria Executiva referentes à boa ordem e disciplina da ADEPOL-BRASIL.

§ 1º - A suspensão será efetuada mediante Portaria do Presidente, após deliberação da Diretoria Executiva.

§ 2º - Cessada a causa, será cancelada a suspensão.

Art. 10 - Será passível de exclusão da ADEPOL-BRASIL o associado que:

a) deixar de efetuar o pagamento de duas contribuições mensais;

b) tendo sido suspenso com fundamento na alínea "b," do art. 9º , não se submeter às normas de disciplina baixadas pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a exclusão do associado será feita pela Diretoria Executiva, podendo o interessado apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à Assembléia Geral, no prazo de quinze dias.

CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO DA ENTIDADE

Art. 11 - O patrimônio da ADEPOL-BRASIL é formado por:

I - contribuições individuais dos associados;

II - dotações orçamentárias que, oficialmente, forem consignadas;

III - doações e legados;

IV - imóveis, móveis e valores mobiliários;

V – taxas de administração e/ou pró-labore obtidos por convênios firmados com entes privados.

Art. 12 - A contribuição mensal dos associados será fixada pela Assembléia Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

1º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/09 - (61) 343 9410
Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO: 00005241
28/09/2005

Parágrafo único - A cobrança das mensalidades dos associados será executada pelos órgãos referidos no art. 30 do Estatuto, que promoverão o repasse para a ADEPOL-BRASIL, até o último dia do mês de competência.

Art. 13 - A ADEPOL-BRASIL poderá adquirir bens de interesse para a classe e, inclusive, aliená-los, obedecidas as disposições deste Estatuto.

Art. 14 - A ADEPOL-BRASIL somente poderá ser dissolvida, fora dos casos previstos em lei, por deliberação da Assembléia Geral extraordinariamente convocada para esse fim, presentes, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados.

Parágrafo único. Aprovada a dissolução, a mesma Assembléia Geral decidirá sobre a forma e o processo de liquidação, devendo seu patrimônio líquido ser destinado a entidade que tenha fins idênticos ou similares à dissolvida.

CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ENTIDADE

SEÇÃO I
DA DISCRIMINAÇÃO

Art. 15 - São órgãos da ADEPOL-BRASIL:

I - Assembléia Geral;
II - Diretoria Executiva;
III - Conselho Fiscal;
IV - ADEPOL-BRASIL Regionais;
V - Academia Nacional dos Delegados.

Parágrafo único - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão, sob nenhum pretexto, remuneração pelo exercício do mandato.

SEÇÃO II
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 16 - A Assembléia Geral é o órgão nacional máximo de deliberação, constituído dos associados em gozo de seus direitos sociais, competindo-lhe, privativamente:

I – eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal;
II – destituir os membros da Diretoria Executiva;
III – aprovar as contas e o balanço anual da entidade;
IV – alterar o Estatuto;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504 Bl A Lj 08 07608 (Av.W3 S
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA
SOB NÚMERO 23
28/09/2005

V – eleger a Comissão Eleitoral, designando-lhe o seu presidente, os membros titulares e os suplentes.

§1º - Para as deliberações a que se referem os incisos II e IV é exigido o voto de 3/5 (três quintos) dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou em segunda convocação, com qualquer número.

§ 2º - A convocação da assembléia geral far-se-á na forma deste Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ 3º - Ocorrendo a destituição coletiva dos membros da Diretoria Executiva, a assembléia geral escolherá, por aclamação, a diretoria provisória para prosseguir o mandato até a realização da eleição.

Art. 17 - A Assembléia Geral reunir-se-á em qualquer cidade do País:

I - ordinariamente, uma vez por ano, no segundo semestre, em local designado pela Diretoria Executiva, devendo contar obrigatoriamente, com a seguinte Ordem do Dia:

a) apresentação e discussão do relatório da Diretoria Executiva;

b) apresentação do balanço anual da ADEPOL-BRASIL, com parecer do Conselho Fiscal;

c) assuntos gerais de interesse da classe.

II - extraordinariamente, quando convocada pela Diretoria Executiva, Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos associados, com indicação obrigatória do objeto da convocação.

Parágrafo único - A convocação da Assembléia Geral, contendo dia, hora e local, far-se-á mediante ato publicado no órgão oficial da União com antecedência mínima de trinta dias e com ampla divulgação por outros meios.

Art. 18 - A Assembléia Geral se instala, em primeira convocação do Estatuto, prevalecendo, em caso de empate, o voto do presidente da com a presença de metade dos associados e, em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número, cujas deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos presentes, ressalvado o disposto no Art. 14 Assembléia Geral.

Parágrafo único – Suprimido.

Parágrafo único. Para o *quorum* previsto no § 1º do art. 16 do Estatuto serão computados os votos dos associados proferidos por meio de correspondência.

Art. 19 - Ao término do mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, a Assembléia Geral procederá à eleição para os respectivos cargos na segunda quinzena do mês de novembro.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A - LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

SEÇÃO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 20 - A Diretoria Executiva, eleita pelo prazo de três anos, permitida uma recondução, compõe-se de:

a) um Presidente;
b) um Vice-Presidente Executivo;
c) um 1º Vice-Presidente Parlamentar e um 2º Vice-Presidente Parlamentar;
d) cinco Vice-Presidentes Regionais:Norte; Nordeste; Centro Oeste; Sudeste e Sul;
e) um 1º Secretário e um 2º Secretário;
f) um 1º Tesoureiro e um 2º Tesoureiro;
g) um Diretor Cultural;
h) um Diretor de Relações Sociais;
i) um 1º Diretor Redator e 2º Diretor Redator.

Parágrafo único. O mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro.

Art. 21 - À Diretoria Executiva compete:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto;
b) admitir os associados e readmitir os aprovados pela Assembléia Geral;
c) praticar todos os atos de livre gestão e resolver os interesses da ADEPOL-BRASIL;
d) apresentar à Assembléia Geral ordinária relatório circunstanciado das atividades sociais durante o ano e o balanço acompanhado de parecer do Conselho Fiscal;
e) convocar as Assembléias Gerais ordinárias ou extraordinárias, para debates de assuntos relevantes e para a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
f) admitir e dispensar funcionários;
g) propor reforma estatutária e editar o Regimento da Academia Nacional dos Delegados;
h) nomear o diretor e os diretores adjuntos da Academia Nacional dos Delegados;
i) autorizar a realização de convênios.
j) criar outras funções administrativas não remuneradas e designar associados para exercê-las.

Art. 22 - A Diretoria Executiva reunir-se-á em sessões ordinárias ou extraordinárias, registradas em ata as suas deliberações.

Parágrafo único - As reuniões ordinárias ou extraordinárias poderão ser realizadas em qualquer unidade da federação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
MICROFILMADA SOB
25
28/09/2005

Art. 23 - São atribuições do Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
b) convocar e presidir as Assembléias Gerais;
c) representar a ADEPOL-BRASIL em juízo ou fora dele, propondo medidas judiciais coletivas e exercendo o direito de resposta também em nome de seus associados;
d) superintender todos os serviços da ADEPOL-BRASIL, dirigindo a administração e, exercendo ou delegando atribuições dessa natureza às vice-presidências e aos diretores;
e) assinar, com o 1º tesoureiro, ordens de pagamento, cheques e outros documentos bancários;
f) integrar o colegiado de votantes, somente quando houver necessidade de desempate, em quaisquer matérias;
g) atuar efetivamente, segundo as finalidades da ADEPOL-BRASIL, em defesa da polícia judiciária brasileira e na conscientização da classe;
h) encaminhar às representações regionais, a cada bimestre, relatório das atividades da Diretoria Executiva.

Parágrafo único – Parágrafo único – O Presidente da ADEPOL–BRASIL será substituído, na vacância, impedimento ou ausência, sucessivamente, pelos Vice-Presidente Executivo, 1º Vice-Presidente Parlamentar, 2º Vice-Presidente Parlamentar, Vice-Presidentes Regionais, que deverão prestar-lhe colaboração no exercício de suas atribuições.

Art. 24 - São atribuições do 1º Secretário:

a) dirigir o serviço da Secretaria;
b) preparar o expediente e redigir a correspondência da ADEPOL-BRASIL;
c) secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e das Assembléias Gerais, redigindo as atas e correspondências;
d) supervisionar o cadastro de associados.

Parágrafo único – Ao 2º Secretário incumbe substituir o respectivo titular nas suas ausências, impedimentos ou vacâncias.

Art. 25 - São atribuições do 1º Tesoureiro:

a) arrecadar e ter sob a sua guarda todas as importâncias e valores pertencentes à ADEPOL-BRASIL;
b) dar quitação e recibos das importâncias e valores arrecadados em nome da entidade;
c) depositar em nome da ADEPOL-BRASIL, em estabelecimento bancário idôneo, os valores em dinheiro a ela pertencentes;
d) assinar, em conjunto com o presidente, cheques, ordens de pagamentos e outros documentos bancários;
e) zelar pela escrituração dos livros de contabilidade, de forma a mantê-los em ordem e rigorosamente em dia;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel.: 223-6508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
0000502A1 26
26/07/2005

f) submeter, nas reuniões ordinárias, a aprovação da Diretoria Executiva, o balanço da tesouraria;

g) organizar e manter em dia o inventário dos bens da ADEPOL-BRASIL, zelando pela conservação dos mesmos.

Parágrafo único – Ao 2º Tesoureiro incumbe substituir o respectivo titular nas suas ausências, impedimentos ou vacâncias.

Art. 26 - As atribuições dos Diretores previstos nas alíneas "g", "h" e "i" do art. 20 são as seguintes:

I – Diretor Cultural:

a) dirigir a Academia Nacional dos Delegados (art.32);

b) promover e estimular o desenvolvimento cultural e profissional dos associados;

c) organizar cursos, conferências, palestras e outras atividades culturais.

II – Diretor de Relações Sociais:

a) zelar pelo prestigio da ADEPOL–BRASIL, junto à sociedade, valendo-se de todos os meios de divulgação e mobilização da opinião pública conhecidos;

b) manter permanente contato com os órgãos de comunicação;

c) submeter à apreciação do Presidente toda a matéria a ser divulgada;

d) representar a Diretoria, quando designado, em solenidade e atos de cortesia ou de solidariedade.

III – 1º Diretor Redator:

a) coordenar e dirigir a Revista e o Jornal da ADEPOL–BRASIL;

b) redigir, juntamente com o 2º Diretor Redator e uma Comissão designada para tal fim pelo Presidente, a Revistas e o Jornal da ADEPOL–BRASIL.

IV – 2º Diretor Redator:

a) auxiliar o 1º Diretor Redator em todas as suas funções e atribuições;

b) substituir o 1º Diretor Redator nas suas ausências impedimentos e ou vacância.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFICIO DE REG DE PESSOAS JURIDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasilia-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NUMERO
28/09/2005

SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 27 - O Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, será eleito concomitantemente com a Diretoria Executiva, para mandato de 3 (três) anos.

Parágrafo único - O Conselho Fiscal, quando da posse, elegerá, dentre os seus membros, o presidente.

Art. 28 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, registrando-se em ata as suas deliberações.

§ 1º - O Conselho Fiscal, mediante a convocação do presidente ou de seus membros, poderá reunir-se extraordinariamente.

§ 2º - Servirá como secretário, em cada reunião, um dos Conselheiros especialmente designado pelo presidente para esse fim.

§ 3º - As decisões e deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por voto simples da maioria.

Art. 29 - Ao Conselho Fiscal compete:

a) examinar, sempre que achar conveniente, a contabilidade da ADEPOL-BRASIL;

b) emitir prévio parecer sobre relatório, balanço ou outras peças semelhantes que devam ser apresentadas pela Diretoria Executiva à Assembléia Geral;

c) emitir parecer sobre todas as consultas que lhe sejam encaminhadas pela Diretoria Executiva;

d) convocar as Assembléias Gerais extraordinárias, nos termos deste Estatuto, para tratar de assunto financeiro.

SEÇÃO V
DAS ADEPOL-BRASIL REGIONAIS

Art. 30 - A ADEPOL-BRASIL divide-se em Associações Regionais, uma subsede para cada Estado ou Região, Distrito Federal e Polícia Federal, regularmente constituídas, sem sobreposição, que formam o Conselho Nacional de Representantes, nos termos seguintes:

I - Região Norte:

a) Acre;
b) Amapá;
c) Amazonas;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

28
2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
00050241
28/09/2005

d) Pará;
e) Tocantins;
f) Rondônia;
g) Roraima.

II - Região Nordeste:

a) Alagoas;
b) Bahia;
c) Ceará;
d) Maranhão;
e) Paraíba;
f) Pernambuco;
g) Piauí;
h) Rio Grande do Norte
i) Sergipe.

III - Região Centro-Oeste:

a) Distrito Federal;
b) Goiás;
c) Mato Grosso;
d) Mato Grosso do Sul.

IV - Região Sudeste:

a) Espírito Santo;
b) Minas Gerais;
c) Rio de Janeiro;
d) São Paulo.

V - Região Sul:

a) Paraná;
b) Rio Grande do Sul;
c) Santa Catarina.

§ 1º - A divisão territorial e a alteração de sub-sede de Associação Regional poderão ser revistas, por propostas da Diretoria Executiva e aprovação da Assembléia Geral.

§ 2º - As Entidades referidas no caput deste artigo funcionarão de acordo com as suas normas próprias e os seus associados poderão filiar-se à ADEPOL-BRASIL.

Art. 31 - Cada Associação Regional terá, no Conselho Nacional de Representantes, além de seu Presidente, mais 3 (três) representantes denominados 1º, 2º e 3º Diretores Regionais e seus respectivos suplentes, escolhidos pela sua Diretoria, com aprovação da respectiva Assembléia Geral, entre associados da entidade nacional, integrantes das Polícias Federal, dos Estados e do Distrito Federal, coincidindo o seu mandato com o da Diretoria que os escolherem.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

29
2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

Parágrafo único - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva.

SEÇÃO VI
DA ACADEMIA NACIONAL DOS DELEGADOS

Art. 32 - A Academia Nacional dos Delegados se destina ao aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e humanístico dos associados.

Parágrafo único - O Regimento da Academia Nacional dos Delegados será estabelecido mediante Resolução da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas na forma deste Estatuto, em local a ser fixado pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo único - É permitida a reeleição, para um único período subseqüente, do Presidente da Diretoria Executiva, que não poderá ser sucedido por membro dos quadros da mesma Associação Regional.

Art. 34 - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 35 – Compete à Comissão Eleitoral:

I – aprovar e divulgar o Calendário, o Regulamento e as Instruções Eleitorais necessárias a assegurar a lisura e a disciplina do processo eleitoral;

II – receber requerimento e decidir sobre o registro de chapa de que trata o art. 38;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504, BL 4 - LOJA 07/08 - (61) 223-0505/Fax:3225-0602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO 0000000241
28/09/2005

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário.

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;

II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 480937

12º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (AV.W3 SUL)
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000050241
28/09/2005

Parágrafo único - O Regimento do Conselho Nacional de Representantes será fixado mediante resolução aprovada em Assembléia Geral por proposta da Diretoria Executiva.

SEÇÃO VI
DA ACADEMIA NACIONAL DOS DELEGADOS

Art. 32 - A Academia Nacional dos Delegados se destina ao aperfeiçoamento técnico-científico, cultural e humanístico dos associados.

Parágrafo único - O Regimento da Academia Nacional dos Delegados será estabelecido mediante Resolução da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO V
DAS ELEIÇÕES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 33 - As eleições para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, mediante voto direto e secreto, serão realizadas na forma deste Estatuto, em local a ser fixado pela Comissão Eleitoral.

Parágrafo único - É permitida a reeleição, para um único período subseqüente, do Presidente da Diretoria Executiva, que não poderá ser sucedido por membro dos quadros da mesma Associação Regional.

Art. 34 - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 35 – Compete à Comissão Eleitoral:

I – aprovar e divulgar o Calendário, o Regulamento e as Instruções Eleitorais necessárias a assegurar a lisura e a disciplina do processo eleitoral;

II – receber requerimento e decidir sobre o registro de chapa de que trata o art. 38;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

FOI EFETUADO DE OFÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tels: 223-4508/Fax:3225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO
28/09/2005

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário.

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;
II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504, BL A, LOJA 07/08 - (Av. W3 Sul)
Tel.: 223-4505/Fax 3225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO
0700302411
28/09/2005

III – ordenar as despesas necessárias à realização das eleições, prestando contas à Tesouraria da Associação;

IV – adotar outras providências administrativas pertinentes.

§ 1º - Comissão Eleitoral será constituída de, no mínimo, três membros titulares e três suplentes, eleitos pela Assembléia Geral no mês de junho do ano em que ocorrer eleições.

§ 2º - Havendo impedimento de membro titular, este será substituído por um dos suplentes, devendo o Presidente da Comissão Eleitoral convocar novo suplente e outros colaboradores, se necessário.

§ 3º - Os membros da Comissão Eleitoral e seus colaboradores não poderão integrar chapas concorrentes e estão impedidos de manifestar apoio ou pleitear votos para qualquer delas, sob pena de afastamento sumário da Comissão, por decisão da maioria simples desta.

§ 4º - As reuniões da Comissão Eleitoral serão deliberativas, com registro obrigatório em livro próprio, mediante ata.

Art. 36. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral presidir, até o encerramento, a Assembléia Geral Ordinária respectiva, a partir do momento em que for iniciada a votação para os cargos eletivos da ADEPOL DO BRASIL, proceder a apuração, proclamar o resultado e dar posse à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal eleitos.

Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral subscrever com o Secretário a ata da assembléia, providenciando o seu registro no órgão competente.

SEÇÃO III
DO REGISTRO DE CHAPAS E CÉDULAS DE VOTAÇÃO

Art. 37 - Poderão concorrer à eleição para os cargos eletivos da ADEPOL-BRASIL os associados que estejam inscritos previamente em chapa registrada nos seguintes prazos:

I - início no dia 1º (primeiro) de agosto;
II - término às 18h (dezoito horas) do último dia útil do mês de agosto.

Art. 38 - O registro será requerido em petição dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o art. 16, inciso V, e deverá conter os nomes dos candidatos para cada um dos cargos eletivos, em chapa completa com denominação própria, devidamente acompanhada do expresso consentimento dos candidatos.

§ 1º - Os candidatos com direito de votar e serem votados deverão estar quites com a tesouraria e no gozo de seus direitos sociais nos dezoito meses anteriores ao mês de julho do ano eleitoral, devendo o Presidente da ADEPOL DO BRASIL divulgar

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
ICRS 504 BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
00050241
28/09/2005

a declaração de regularidade e o número de associados, por entidade até o último dia útil do mês de junho do mesmo ano.

§ 2º - Os candidatos não poderão concorrer simultaneamente em duas ou mais chapas ou por mais de um órgão.

§ 3º - As chapas deverão ser apresentadas com apoio formal, único e irrenunciável de, no mínimo, cinco órgãos a que alude o art. 30.

Art. 39 - A Comissão Eleitoral terá 5 (cinco) dias para se pronunciar sobre requerimento de registro da(s) chapa(s), devendo a decisão de indeferimento ser fundamentada.

§ 1º - Deferido o requerimento será feito o registro da chapa em livro próprio, de cuja ordem de lançamento resultará o número de identificação da chapa.

§ 2º - Elidida a causa do indeferimento, será processado normalmente o registro da chapa.

§ 3º - Persistindo a causa do indeferimento, caberá recurso aos membros da ADEPOL-BRASIL, de que trata o art. 31 do Estatuto, que decidirão sobre a matéria em 10 (dez) dias.

§ 4º - A interposição de recurso deverá ser apresentada em até cinco dias contados do deferimento ou indeferimento de registro de chapas.

Art. 40 - As chapas registradas serão impressas em cédula única, na qual deverá constar a sua denominação, número e o nome do candidato à presidência.

§ 1º - A identificação dos demais componentes será feita através de afixação de nominata junto à cabina eleitoral.

§ 2º - No caso de voto por correspondência, a nominata deverá ser divulgada pelo Presidente da Comissão Eleitoral às Entidades Regionais e aos associados, por ocasião da remessa do material eleitoral.

Art. 41 - Na votação por correspondência, a Comissão Eleitoral deverá tomar as providências para que as cédulas de votação cheguem aos eleitores com a devida antecedência.

Parágrafo único - As cédulas remetidas para voto por correspondência serão confeccionadas em papel de cor diferente da que for utilizada para votação pessoal e serão rubricadas pelo presidente da Comissão Eleitoral e por um representante das chapas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A - LOJA 27/08 - (Ao.43 S.1)
Tel: 223-4506/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB
O NÚMERO:
28/09/2005

SEÇÃO IV

DO SISTEMA DE VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS

Art. 42 - Cada associado, em gozo de seus direitos sociais, terá direito a um voto que será exercido pessoalmente ou por correspondência, nos termos deste Estatuto.

Parágrafo Único – Não será permitido o voto por procuração.

Art. 43 - O exercício do voto por correspondência consistirá na remessa do voto em dupla sobrecarta fechada e o sistema de votação obedecerá as seguintes regras:

I - a dupla sobrecarta deverá ser remetida pelo eleitor, através do correio e na forma estabelecida no Regulamento Eleitoral.

II - a remessa deve ser feita ao presidente da Comissão Eleitoral, no endereço que constar no aviso de convocação para efeitos de seu recebimento;

III - pela ordem de chegada deverá ser registrada no livro-protocolo específico ou em programa eletrônico de dados, constando a data de chegada, lugar de origem e nome do remetente, sendo, imediatamente após, depositada em uma urna própria e lacrada;

IV - as sobrecartas serão recebidas impreterivelmente até as 18h (dezoito horas) do dia anterior ao do início da Assembléia Geral;

V - findo o prazo de recebimento será lavrado imediatamente, no mesmo livro ou no relatório de dados, auto circunstanciado do encerramento, que deverá ser firmado pelo Presidente da Comissão Eleitoral e fiscais das chapas concorrentes, se presentes.

§ 1º - Poderá ser interposto recurso impugnatório até o momento que anteceder à lavratura do auto de encerramento da recepção dos votos por correspondência.

§ 2º - A urna lacrada e o respectivo livro-protocolo ou o relatório de dados serão levados ao local onde se realizará a Assembléia Geral.

§ 3º - A critério da Comissão Eleitoral e mediante a aprovação da Diretoria Executiva, na eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal poderá ser utilizado sistema eletrônico de captação e/ou apuração de votos, de forma parcial ou total.

Art. 44 - Nas eleições para os cargos da ADEPOL-BRASIL, a Assembléia Geral será instalada às 9h (nove horas), com a votação e escrutínio realizados, dentro do possível, no mesmo dia.

Art. 45 - Ao ser chamado, o eleitor assinará o livro de registro de votação, receberá a cédula rubricada pela Comissão Eleitoral, e se dirigirá à cabine indevassável, onde escolherá a chapa de sua preferência, voltando em seguida para depositar a cédula na urna instalada perante a Mesa receptora de votos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A - LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 225-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

FICOU ARQUIVADA COPIA MICROFILMADA SOB
00005024
28/09/2005

Parágrafo único - A eleição terá dois tipos de urnas receptoras:

a) a dos votos por correspondências;
b) a dos votos dos eleitores presentes à Assembléia Geral.

Art. 46 – Concluída a votação, será feita a conferência do número de votantes com o número de cédulas, a saber:

a) verificação das cédulas da urna dos presentes com o livro de votação;

b) das sobrecartas, da urna dos votos por correspondência, com o livro protocolo ou relatório de dados;

c) verificação de dualidade de nome nos livros de votação e de protocolo.

Art. 47 - Exauridas as verificações e sanadas as irregularidades serão retiradas de todas as primeiras sobrecartas, as segundas, com as respectivas cédulas, devolvendo estas para a urna dos votos por correspondência para posterior contagem.

Art. 48 - Serão nulos os votos em cédulas:

a) que contiverem quaisquer palavras ou desenhos estranhos à finalidade da eleição;

b) que identifiquem o eleitor;

c) com rasuras ou emendas.

Art. 49 - Não será apurado o voto da sobrecarta do eleitor cujo nome conste simultaneamente nos dois livros de controle, prevalecendo o voto feito pessoalmente.

Parágrafo único – Inexistindo cédula oficial de votação na sobrecarta, o voto será considerado em branco.

Art. 50 - As dúvidas, impugnações ou reclamações serão decididas de imediato pela Comissão Eleitoral, com recurso para o plenário da Assembléia Geral.

SEÇÃO IV
DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 51 - Concluída a apuração dos votos, serão proclamados os resultados e empossados os associados eleitos, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, lavrando-se ata circunstanciada do fato.

Parágrafo único. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal iniciarão o exercício do mandato de acordo com o art. 20.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF
FICOU ARQUIVADA CÓPIA MICROFILMADA SOB O NÚMERO:
000050241 37
28/02/2005

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 52 - A ADEPOL-BRASIL poderá filiar-se a entidades internacionais da mesma natureza.

Art. 53 - O patrono da ADEPOL-BRASIL é o Doutor CORIOLANO NOGUEIRA COBRA, em virtude de sua exemplar atuação como Delegado de Polícia do Estado de São Paulo e do legado cultural que deixou a instituição policial judiciária brasileira.

Art. 54 - A ADEPOL-BRASIL poderá outorgar títulos honoríficos ou beneméritos às pessoas, instituições ou delegados de polícia, em razão de relevantes serviços prestados em defesa da classe e da polícia judiciária nacional, reconhecidos pela Assembléia Geral.

Parágrafo único - A Diretoria Executiva baixará normas reguladoras disciplinando a concessão prevista no caput deste artigo.

Art 55 - À Assembléia Geral compete reformar, no todo ou em parte, este Estatuto, por proposta da Diretoria Executiva ou de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, observado o que dispõe o art. 16, § 1º.

Art. 56 - Os órgãos da entidade, previstos no art. 15, poderão baixar atos próprios para o exercício e cumprimento de suas finalidades estatutárias.

Art. 57 - Os integrantes das classes de Delegados de Polícia Federal, Estaduais e do Distrito Federal, já filiados à ADEPOL-BRASIL, permanecem associados em conformidade com o art. 5º.

Art. 58 - Os associados que não puderam cumprir as suas obrigações financeiras com a ADEPOL-BRASIL ficam anistiados do pagamento de suas mensalidades, até o mês dezembro de 2003.

Parágrafo único - É vedado à Diretoria Executiva conceder anistia.

Art. 59 - A Contribuição individual do associado, a que se refere o art. 12 do Estatuto, será aprovada pela Assembléia Geral convocada para esse fim.

Art. 60 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, *ad referendum* da Assembléia Geral.

Art. 61. O mandato da atual Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, eleitos para o Biênio 2003/2005, encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2005.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Art. 62 - Este Estatuto entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela Assembléia Geral, revogadas as disposições em contrário.

38

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2003

JOSÉ CARLOS WEBER
Presidente

WLADIMIR SERGIO REALE
Advogado
OAB/RJ 003.803.D

VISTO:

Em 10 de agosto de 2005.

2º OFÍCIO DE REG DE PESSOAS JURÍDICAS
SCRS 504,BL A , LOJA 07/08 - (Av.W3 Sul)
Tel: 223-4508/Fax:225-6602 - Brasília-DF

Apresentado hoje,protocolo e registrado sob nº:

000050241

Anotado a margem do Registro nº:

0000037014

Brasília, 28/09/2005

Antonio Fernandes Quirino de Sousa
Escrevente Autorizado

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

DIÁRIOS OFICIAIS
FLS. - 224-0052

Diário Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O CXXXI — Nº 31 SEGUNDA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 1993 BRASÍLIA — DF

Sumário

	PÁGINA
DO PODER LEGISLATIVO	1997
IDÊNCIA DA REPÚBLICA	2004
STÉRIO DA JUSTIÇA	2007
STÉRIO DA MARINHA	2009
STÉRIO DO EXÉRCITO	2010
STÉRIO DA FAZENDA	2010
STÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO	2017
STÉRIO DA AERONÁUTICA	2020
STÉRIO DA SAÚDE	2021
STÉRIO DO TRABALHO	2021
STÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2023
STÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	2023
STÉRIO DOS TRANSPORTES	2024
STÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	2025
STÉRIO DE MINAS E ENERGIA	2026
STÉRIO DO BEM ESTAR SOCIAL	2035
STÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2035
STÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL	2037
STÉRIO DO MEIO AMBIENTE	2037
ÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	2040
UNAL DE CONTAS DA UNIÃO	2048
R JUDICIÁRIO	2048
F	2049

Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993

Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função onal do Estado, incumbindo lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos sociais e individuais indisponíveis.

Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a idade e a independência funcional.

Art. 2º Lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do Ministério Público.

Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto do Ministério Público do ederal e Territórios serão objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Art. 3º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e , cabendo lhe, especialmente:

I - praticar atos próprios de gestão;

II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;

III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos;

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização;

V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros;

VI - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus servidores;

VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado;

VIII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos de carreira e dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

IX - organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das Procuradorias e Promotorias de Justiça;

X - compor os seus órgãos de administração;

XI - elaborar seus regimentos internos;

XII - exercer outras competências dela decorrentes.

Parágrafo único. As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.

Art. 4º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo.

§ 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa.

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na Lei Orgânica.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 5º São órgãos da Administração Superior do Ministério Público:

I - a Procuradoria-Geral de Justiça;

II - o Colégio de Procuradores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público;

IV - a Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 6º São também órgãos de Administração do Ministério Público:

I - as Procuradorias de Justiça;

II - as Promotorias de Justiça.

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

Art. 7º São órgãos de execução do Ministério Público:

I - o Procurador-Geral de Justiça;

II - o Conselho Superior do Ministério Público;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III - os Procuradores de Justiça;

IV - os Promotores de Justiça

SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

Art. 8º São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela gânica:

I - os Centros de Apoio Operacional;

II - a Comissão de Concurso;

III - o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;

IV - os órgãos de apoio administrativo;

V - os estagiários.

CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO I
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 9º Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice, dentre stes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será do pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, ndo o mesmo procedimento.

§ 1º A eleição de lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os mbros da carreira.

A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de adores, será ser precedida de autorização de um terço dos membros da Assembléia slativa.

§ 3º Nos seus afastamentos e impedimentos o Procurador-Geral de Justiça será uído na forma da Lei Orgânica.

§ 4º Não o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-de Justiça, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido aticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para exercício do to.

Art. 10 Compete ao Procurador Geral de Justiça:

I - exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e idicialmente;

II - integrar, como membro nato, e presidir o colégio de Procuradores de Justiça nselho Superior do Ministério Público;

III - submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e to de cargos e serviços auxiliares e de orçamento anual;

IV - encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério o;

V - praticar atos e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público;

VI - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado;

VII - editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores;

VIII - delegar suas funções administrativas;

IX - designar membros do Ministério Público para:

a) exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional;

b) ocupar cargo de confiança junto aos órgãos de Administração Superior;

c) integrar organismos estatais afetos a sua área de atuação;

d) oferecer denúncia ou propor ação civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de qualquer peças de informação;

e) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito, segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços;

f) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste;

g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público;

h) oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, ou junto ao Procurador-Regional Eleitoral, quando por este solicitado;

X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

XI - decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis;

XII - expedir recomendações, sem caráter normativo aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções;

XIII - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal;

XIV - exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu Gabinete, no exercício de cargo de confiança, Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele designados.

SEÇÃO II
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os Procuradores de Justiça, competindo-lhe:

I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou de um quarto de seus integrantes, sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público, bem como sobre outras de interesse institucional;

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação de cargos e serviços auxiliares, modificações na Lei Orgânica e providências relacionadas ao desempenho das funções institucionais;

III - aprovar a proposta orçamentária anual do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, bem como os projetos de criação de cargos e serviços auxiliares;

IV - propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça, pelo voto de dois terços de seus membros e por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa;

V - eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público;

VI - destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo voto de dois terços de seus membros, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa;

VII - recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;

VIII - julgar recurso contra decisão:

a) de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público;

b) condenatória em procedimento administrativo disciplinar;

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade;

d) de disponibilidade e remoção de membro do Ministério Público, por motivo de interesse público;

e) de recusa prevista no § 3º do art. 15 desta Lei;

IX - decidir sobre pedido de revisão de procedimento administrativo disciplinar;

X - deliberar por iniciativa de um quarto de seus integrantes ou do Procurador-Geral

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Imprensa Nacional — IN
SIG - Quadra 6, Lote 800 — 70610-900 — Brasília/DF
Telefones: PABX: (061) 321 8566 — Fax: (061) 225-3046
Telex: (061) 1356
CGC/MF: 00394494 0018 12

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor Geral

NELSON JORGE MONAIAR
Coordenador de Produção Industrial

DIÁRIO OFICIAL — Seção I
Órgão destinado à publicação de atos normativos

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

ISABEL CRISTINA OBRUBE DE AZEVEDO — ALBERTO AUGUSTO MOYSÉS
Editores

Publicações: os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias no rio das 1.30 às 16.00 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à Divisão ornais Oficiais no prazo de cinco dias úteis após a publicação.

Assinaturas: as assinaturas valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que em ser adquiridos separadamente.

Preços	Diário Oficial Seção I	Seção II	Seção III	Diário da Justiça Seção I	Seção II
ano trimestral	Cr$ 845.000,00	Cr$ 130.000,00	Cr$ 455.000,00	Cr$ 650.000,00	Cr$ 312.000,00
	Cr$ 325.000,00	Cr$ 130.000,00	Cr$ 260.000,00	Cr$ 325.000,00	Cr$ 468.720,00
ele	Cr$ 130.000,00	Cr$ 195.000,00	Cr$ 390.000,00	Cr$ 390.000,00	Cr$ 1.404.000,00

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas — SEAVEN/DICOM
Telefone: (061) 225-5812
Horário: 1.30 às 19.00 horas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

ustiça, que este ajuíze ação cível de decretação de perda do cargo de membro vitalício do istério Público nos casos previstos nesta Lei;

XI - rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da Lei ânica, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação determinada pelo rador-Geral de Justiça, nos casos de sua atribuição originária;

XII - elaborar seu regimento interno;

XIII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão ivadas e publicadas, por extrato, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da oria de seus integrantes.

Art. 13. Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça com ero superior a quarenta Procuradores de Justiça, poderá ser constituído Órgão Especial, cuja posição e número de integrantes a Lei Orgânica fixará.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses previstas nos ns I, IV, V e VI do artigo anterior, bem como a outras atribuições a serem deferidas à lidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei Orgânica.

SEÇÃO III
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, gibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho erior do Ministério Público, respeitadas as seguintes disposições:

I - o Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral de ça e o Corregedor-Geral do Ministério Público;

II - são elegíveis somente Procuradores de Justiça que não estejam afastados de eira;

III - o eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos eleição, conforme da lei complementar estadual.

Art. 15. Ao Conselho Superior de Ministério Público compete:

I - elaborar as listas sêxtuplas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, parágrafo o, II, da Constituição Federal;

II - indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a oção ou promoção por merecimento;

III - eleger, na forma da Lei Orgânica, os membros do Ministério Público que grarão a Comissão de Concurso de ingresso na carreira;

IV - indicar o nome do mais antigo membro do Ministério Público para remoção ou noção por antigüidade;

V - indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores de Justiça para substituição convocação;

VI - aprovar os pedidos de remoção por permuta entre membros do Ministério lico;

VII - decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público;

VIII - determinar por voto de dois terços de seus integrantes a disponibilidade ou ção de membros do Ministério Público, por interesse público, assegurada ampla defesa;

IX - aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre imações formuladas a esse respeito;

X - sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações, sem caráter lativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de idas convenientes ao aprimoramento dos serviços;

XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério Público para freqüentar curso eminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior;

XII - elaborar seu regimento interno;

XIII - exercer outras atribuições previstas em lei.

§ 1º As decisões do Conselho Superior do Ministério Público serão motivadas e icadas, publicação, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus grantes.

§ 2º A remoção e a promoção voluntária por antigüidade e por merecimento, bem o a consecução, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado.

§ 3º Na indicação por antigüidade, o Conselho Superior do Ministério Público ente poderá recusar o membro do Ministério Público mais antigo pelo voto de dois terços de integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, o julgamento de eventual recurso interposto com apoio na alínea e do inciso VIII do art. 12 a Lei.

SEÇÃO IV
DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 16. O Corregedor Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de radores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma ondução, observado o mesmo procedimento.

Parágrafo único. O Corregedor Geral do Ministério Público é membro nato do gio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público.

Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições:

I - realizar correições e inspeções;

II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;

III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica, o não vitaliciamento de membro do Ministério Público;

IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;

V - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da Lei Orgânica;

VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma da Lei Orgânica, incumba a este decidir;

VII - remeter aos demais órgãos de Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;

VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior.

Art. 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça de mais elevada entrância ou categoria, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a designar os Promotores de Justiça que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores.

SEÇÃO V
DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

Art. 19. As Procuradorias de Justiça são órgãos de Administração do Ministério Público, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1º É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça.

§ 2º Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 20. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias de Justiça cível e criminais, que oficiem junto ao mesmo Tribunal, reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. 21. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores, que visem à distribuição eqüitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito, as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos.

Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá nas hipóteses em que os Procuradores de Justiça definam, consensualmente, conforme critérios próprios, a divisão interna dos serviços.

Art. 22. À Procuradoria de Justiça compete, na forma da Lei Orgânica, dentre outras atribuições:

I - escolher o Procurador de Justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria;

II - propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes;

III - solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque Promotor de Justiça de mais elevada entrância ou categoria para substituí-lo.

SEÇÃO VI
DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Art. 23. As Promotorias de Justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.

§ 1º As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas.

§ 2º As atribuições das Promotorias de Justiça e dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça.

§ 3º A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores.

Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro Promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

SEÇÃO I
DAS FUNÇÕES GERAIS

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei ânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou icipais, face à Constituição Estadual;

II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do do nos Municípios;

III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao umidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a os interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou acionais ou de entidades privadas de que participem;

V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, , sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, mportando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos;

VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem s, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência;

VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio iente, compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e os afet[illegible] área de atuação;

VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro ico condenados por tribunais e conselhos de contas;

[illegible]terpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de ça;

X - (VETADO)

XI - (VETADO)

Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado.

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos nentes e, para instruí-los:

a) expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou ar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;

b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, uais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou acional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e ades a que se refere a alínea anterior;

II - requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir dimentos ou processo em que oficie;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou dimento administrativo cabível;

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de trito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, ndo acompanhá-los;

V - [illegible]ar atos administrativos executórios, de caráter preparatório;

VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que urar e das medidas adotadas;

VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da legislação rigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da nalidade;

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, rte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a reção.

§ 1º As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como natários o Governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça.

§ 2º O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das rações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo.

§ 3º Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às idades, órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de ier dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 4º A falta ao trabalho, em virtude de atendimento a notificação ou requisição, na do inciso I deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público.

§ 5º Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores.

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:

I - pelos poderes estaduais ou municipais;

II - pelos órgãos de Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância pública.

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

I - receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;

II - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;

III - dar andamento, no prazo de trinta dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso I;

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.

Art. 28. (VETADO)

SEÇÃO II
DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 29 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:

I - representar aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual;

II - representar para fins de intervenção do Estado no Município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial;

III - representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais;

IV - (VETADO)

V - ajuizar ação penal de competência originária dos Tribunais, nela oficiando;

VI - oficiar nos processos de competência originária dos Tribunais, nos limites estabelecidos na Lei Orgânica;

VII - determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses de suas atribuições legais;

VIII - exercer as atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação;

IX - delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução.

SEÇÃO III
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento de inquérito civil, na forma da lei.

SEÇÃO IV
DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos Tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por delegação deste.

SEÇÃO V
DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas de atribuições:

I - impetrar habeas-corpus e mandado de segurança e requerer correição parcial, inclusive perante os Tribunais locais competentes;

II - atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III - oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições do stério Público Eleitoral previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União que forem nentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária.

CAPÍTULO V
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

SEÇÃO I
DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade ional do Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica:

I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na na área de atividade e que tenham atribuições comuns;

II - remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos los à sua atividade;

III - estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou idos que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados necessários esempenho de suas funções;

IV - remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do stério Público relativas às suas áreas de atribuições;

V - exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício alquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes idos.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE CONCURSO

Art. 34. À Comissão de Concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, incumbe zar a [illegible] de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público, na forma da Lei ática e [illegible] vado o art. 129, § 3º, da Constituição Federal.

Parágrafo único - A Lei Orgânica definirá o critério de escolha do Presidente da issão de Concurso de ingresso na carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na forma do 15, inciso III, desta Lei.

SEÇÃO III
DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

Art. 35. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do stério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, dades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros stituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus serviços e nalização de seus recursos materiais.

Parágrafo único. A Lei Orgânica estabelecerá a organização, funcionamento e as atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

SEÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Art. 36. Lei de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e ços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de carreiras, com os s que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades onais.

SEÇÃO V
DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 37. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Promotorias de Justiça, nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, para período não superior a três anos.

Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e nsa dos estagiários, que serão alunos dos três últimos anos do curso de bacharelado de to, de escolas oficiais ou reconhecidas.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 38. Os membros do Ministério Público gozam de regime jurídico especial e os seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por nça judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público;

III - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o sto na Constituição Federal.

§ 1º O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por nça judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:

I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial ada em julgado;

II - exercício da advocacia;

III - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias corridos.

§ 2º A ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores, na forma da Lei Orgânica.

Art. 39. Em caso de extinção do órgão de execução, da Comarca ou mudança da sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse.

§ 1º O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer.

§ 2º A disponibilidade, nos casos previstos no caput deste artigo outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e à contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse.

Art. 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica:

I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o Juiz ou a autoridade competente;

II - estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da Administração Superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais;

III - ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça;

IV - ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça do seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional;

V - ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do julgamento final;

VI - ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos de instituição, na forma da Lei Orgânica.

Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica:

I - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem;

II - não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;

III - ter vista dos autos após distribuição às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;

IV - receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;

V - gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional;

VI - ingressar e transitar livremente:

a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos Magistrados;

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios da justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de internação coletiva;

c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio;

VII - examinar, em qualquer Juízo ou Tribunal, autos de processos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

VIII - examinar, em qualquer repartição policial, autos de flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;

IX - ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade;

X - usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público;

XI - tomar assento à direita dos Juízes de primeira instância ou do Presidente do Tribunal, Câmara ou Turma.

Parágrafo único. Quando no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração.

Art. 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida na forma da Lei Orgânica, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade, e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização.

CAPÍTULO VII
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - manter ilibada conduta pública e particular;

II - zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de unções;

III - indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, ando relatório em sua manifestação final ou recursal;

IV - obedecer aos prazos processuais;

V - assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença;

VI - desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções;

VII - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;

VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis face à aridade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo;

IX - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da ;

X - residir, se titular, na respectiva Comarca;

XI - prestar informações solicitadas pelos órgãos da Instituição;

XII - identificar-se em suas manifestações funcionais;

XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes;

XIV - acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração se do Ministério Público.

Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou processuais;

II - exercer advocacia;

III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista onista;

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo : Magistério;

V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções as em lei.

Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os efeitos do inciso IV deste as atividades exercidas em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério o, em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de ntação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos res

CAPÍTULO VIII
DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS E DIREITOS

Art. 45. O membro do Ministério Público, convocado ou designado para uição, terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar.

Art. 46. A revisão da remuneração dos membros do Ministério Público far-se-á na la lei estadual

Art. 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com ça não excedente a dez por cento de uma para outra entrância ou categoria, ou da entrância levada o cargo de Procurador Geral de Justiça, garantindo-se aos Procuradores de não m e noventa e cinco por cento dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral.

Art. 48. A remuneração dos membros dos Ministérios Públicos dos Estados ual, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer pelos membros do Poder Judiciário local.

Art. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça, em cada Estado, para lo disposto 1º do art. 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os entos dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça

Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do Ministério , nos termos da lei, as seguintes vantagens:

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança;

II - auxílio-moradia, nas Comarcas em que não haja residência oficial condigna membro do Ministério Público;

III - salário-família;

IV - diárias;

V - verba de representação do Ministério Público;

VI - gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela o Magistrado ante o qual oficiar;

VII - gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas Comarcas em haja Junta de Conciliação e Julgamento;

VIII - gratificação adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento a verba de representação, observado o disposto no § 3º deste artigo e no inciso XIV do art. nstituição Federal;

IX - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador Geral de Justiça;

X - gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções;

XI - verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da Administração Superior;

XII - outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral.

§ 1º Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal.

§ 2º Computar-se-á, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de exercício de advocacia, até o máximo de quinze anos.

§ 3º. Constitui parcela dos vencimentos, para todos os efeitos, a gratificação de representação do Ministério Público.

Art. 51. O direito a férias anuais, coletivas e individuais, do membro do Ministério Público, será igual ao dos Magistrados, regulando a Lei Orgânica a sua concessão e aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 52. Conceder-se-á licença:

I - para tratamento de saúde;

II - por motivo de doença de pessoa da família;

III - à gestante;

IV - paternidade;

V - em caráter especial;

VI - para casamento, até oito dias;

VII - por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até oito dias;

VIII - em outros casos previstos em lei.

Parágrafo único. A Lei Orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções.

Art. 53. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão:

I - de licença prevista no artigo anterior;

II - de férias;

III - de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público;

IV - de período de trânsito;

V - de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição;

VI - de designação do Procurador-Geral de Justiça para:

a) realização de atividade de relevância para a instituição;

b) direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público;

VII - de exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa de classe, na forma da Lei Orgânica;

VIII - de exercício das atividades previstas no parágrafo único do art. 44 desta Lei;

IX - de outras hipóteses definidas em lei.

Art. 54. O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e, facultativamente, aos trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício na carreira.

Art. 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Ministério Público.

Art. 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada na mesma data e proporção daqueles.

Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência.

Art. 57. Ao cônjuge sobrevivente e, em sua falta, aos herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio-funeral, em importância igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido.

Art. 58. Para os fins deste Capítulo, equipara-se à esposa a companheira, nos termos da lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CAPÍTULO IX
DA CARREIRA

Art. 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação prévia concurso público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 1º É obrigatória a abertura do concurso de ingresso quando o número de vagas ir a um quinto dos cargos iniciais da carreira.

§ 2º Assegurar-se-ão ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do cargo, de fo com a ordem de classificação no concurso.

§ 3º São requisitos para o ingresso na carreira, dentre outros estabelecidos pela Lei vica:

I - ser brasileiro;

II - ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou hecida;

III - estar quite com o serviço militar;

IV - estar em gozo dos direitos políticos.

§ 4º O candidato nomeado deverá apresentar, no ato de sua posse, declaração de ens e prestar compromisso de desempenhar, com retidão, as funções do cargo e de cumprir a ituição e as leis.

Art. 60. Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do membro inistério Público quando, antes do decurso do prazo de dois anos, houver impugnação do seu riamento.

§ 1º A Lei Orgânica disciplinará o procedimento de impugnação, cabendo ao elho Superior do Ministério Público decidir, no prazo máximo de sessenta dias, sobre o não riamento e ao Colégio de Procuradores, em trinta dias, eventual recurso.

§ 2º Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do nério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de ssão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento.

Art. 61. A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção dos bros do Ministério Público, observados os seguintes princípios:

I - promoção voluntária, por antigüidade e merecimento, alternadamente, de uma outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de rador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, incisos III a VI, da tituição Federal;

II - apurar-se-á a antigüidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro inistério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios de ordem objetiva, levando-clusive em conta sua conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e nça nas suas manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de listas, como o desempenho e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de ciamento;

III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Justiça que figure por três vezes cutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva cia ou categoria e inegra o Promotor de Justiça a primeira quinta parte da lista de ilidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou quando o ro limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice;

V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida ia de , procedendo-se, para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, inados em primeiro lugar os nomes dos remanescentes de lista anterior;

VI - não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do tério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de e, a antigüidade na entrância ou categoria, salvo se preferir o Conselho Superior delegar a iência ao Procurador-Geral de Justiça.

Art. Verificada a vaga para remoção ou promoção, o Conselho Superior do tério Público expedirá, no prazo máximo de noventa dias, edital para preenchimento do salvo se ainda não instalado.

Art. 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou promoção, r-se á edital distinto, sucessivamente, com a indicação do cargo correspondente à vaga a ser chida.

Art. 64. Será permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério o da mesma entrância ou categoria, observado, além do disposto na Lei Orgânica:

I - pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os pretendentes;

II - a renovação de remoção por permuta somente permitida após o decurso de dois

III - que a remoção por permuta não confere direito a ajuda de custo.

Art. 65. A Lei Orgânica poderá prever a substituição por convocação, em caso de do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria ou toria de Justiça, somente podendo ser convocados membros do Ministério Público.

Art. 66. A reintegração, que decorrerá de sentença transitada em julgado, é o do membro do Ministério Público ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e os deixados de perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo de

§ 1º Achando-se provido o cargo no qual será reintegrado o membro do Ministério , o seu ocupante passará à disponibilidade, até posterior aproveitamento.

§ 2º O membro do Ministério Público reintegrado será submetido a inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração.

Art. 67. A reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais.

Art. 68. O aproveitamento é o retorno do membro do Ministério Público em disponibilidade ao exercício funcional.

§ 1º O membro do Ministério Público será aproveitado no órgão de execução que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrância ou categoria, ou se for promovido.

§ 2º Ao retornar à atividade, será o membro do Ministério Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivado o seu retorno.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 69. Os Ministérios Públicos dos Estados adequarão suas tabelas de vencimentos ao disposto nesta Lei, visando à revisão da remuneração dos seus membros e servidores.

Art. 70. Fica instituída a gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, de que trata o art. 30, VI, desta Lei.

Art. 71. (VETADO)

Art. 72. Ao membro ou servidor do Ministério Público é vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o segundo grau civil.

Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República, os membros do Ministério Público do Estado serão designados, se for o caso, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça.

§ 1º Não ocorrendo designação, exclusivamente para os serviços eleitorais, na forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie perante o Juízo incumbido daqueles serviços.

§ 2º Havendo impedimento ou recusa justificável, o Procurador-Geral de Justiça designará o substituto.

Art. 74. Para fins do disposto no art. 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal e observado o que dispõe o art. 15, inciso I, desta Lei, a lista sêxtupla de membros do Ministério Público será organizada pelo Conselho Superior de cada Ministério Público dos Estados.

Art. 75. Compete ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, autorizar o afastamento da carreira de membro do Ministério Público que tenha exercido a opção de que trata o art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para exercer o cargo, emprego ou função de nível equivalente ou maior na Administração Direta ou Indireta.

Parágrafo único. O período de afastamento da carreira estabelecido neste artigo será considerado de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para remoção ou promoção por merecimento.

Art. 76. A Procuradoria-Geral de Justiça deverá propor, no prazo de um ano da promulgação desta Lei, a criação ou transformação de cargos correspondentes às funções não atribuídas aos cargos já existentes.

Parágrafo único. Aos Promotores de Justiça que executem as funções previstas neste artigo assegurar-se-á preferência no concurso de remoção.

Art. 77. No âmbito do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, ficam estabelecidos como limite de remuneração os valores percebidos em espécie, a qualquer título, pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 78. O Ministério Público poderá firmar convênios com as associações de membros de instituição com vistas à manutenção de serviços assistenciais e culturais a seus associados.

Art. 79. O disposto nos arts. 57 e 58 desta Lei aplica-se, a partir de sua publicação, aos proventos e pensões anteriormente concedidos, não gerando efeitos financeiros anteriormente à sua vigência.

Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Art. 81. Os Estados adaptarão a organização de seu Ministério Público aos preceitos desta Lei, no prazo de cento e vinte dias a contar de sua publicação.

Art. 82. O dia 14 de dezembro será considerado "Dia Nacional do Ministério Público".

Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 84 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993; 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Maurício Corrêa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

NSAGEM

83, de 10 de fevereiro de 1993. Encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de rmações para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 586-3.

sagem nº 85

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da stituição Federal, decidi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 83, de 1992 (nº 515/91, na ara dos Deputados), que "institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre as gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências".

[illegible] os seguintes os dispositivos vetados:

Incisos X e XI do Art. 25

("Art. 25 - Além das funções previstas nas Constituições Federal e dual, na Le[illegible]ica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:)

(...)

X - receber diretamente da autoridade policial o inquérito concluído, tratando-se de infração de ação penal pública;

XI - conceder prazo, quando o inquérito policial não for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela."

Razões do veto

Os dispositivos em causa, decorrentes de emenda parlamentar, conflitam com os os I e II do art. 10 do vigente Código de Processo Penal que confere à autoridade judiciária o role jurisdicional do inquérito policial.

O E. Ministro Luiz Vicente Cernichiaro, do Superior Tribunal de Justiça, ao festar-se sobre a modificação processual, pronunciou-se contrariamente ao afastamento do tário dos inquéritos policiais, por ser a presença do Juiz garantia de preservação dos direitos iduais.

Por outro lado, tratando-se de matéria de natureza eminentemente processual, atenta a a boa ordem jurídica a sua inserção em lei destinada, exclusivamente a dispor sobre a ização do Ministério Público.

[illegible]nsidero, assim, serem os incisos vetados contrários ao [illegible]público.

Art. 28

"Art. 28 - A atuação do Ministério Público junto aos Tribunais d[illegible]s dos Estados, Conselhos de Contas e Tribunais Militares far-se-á na fo[illegible]a Lei Complementar."

Razões do veto

Essa disposição não se concilia com o art. 130 da Carta Magna, na medida em que ode regular a atuação do Ministério Público especializado, que atua junto ao Tribunal de s, na mesma lei complementar que regerá a atuação do Ministério Público comum.

Na verdade, esse artigo, se abrangido pela sanção, uniria em uma só instituição o constituinte distinguiu propositadamente ao insculpir no mencionado art. 130 Ministério o especializado junto aos TCs. É tese consagrada que o art. 130 não teria razão de existir se desse, de forma redundante, atribuir aos membros do Ministério Público comum direitos, ões e forma de investidura já prescritos nos arts. 127 a 129. Não se presumem palavras nas leis.

Por outro lado, as atribuições do Ministério Público estadual se encontram elencadas 129 da Constituição Federal, e nelas não há autorização para atuar junto às Cortes de

Inconstitucional, portanto, o art. 28.

Inciso IV do art. 29

("Art. 29 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça:)

(...)

IV - ocupar a tribuna nas sessões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para formular requerimentos, produzir sustentação oral ou responder às perguntas que lhe forem feitas pelos Ministros, nos casos de recursos interpostos ou de interesse específico do Ministério Público local;"

Razões do veto

Consoante estatui o § 1º do art. 103 da Constituição Federal, perante o Supremo Tribunal Federal o Ministério Público é representado, única e exclusivamente, pelo Procurador-Geral da República, quer como custos legis, quer como parte. No Superior Tribunal de Justiça, a representação do Ministério Público é feita pelo Procurador-Geral da República (CF, art. 36, IV) e pelo Ministério Público Federal.

O compromisso essencial do Ministério Público, seja o da União, seja o dos Estados, como instituição permanente, está "na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (CF, art. 127, caput). A referida identidade de atribuições está a excluir a atuação simultânea, perante o mesmo órgão judiciário, de membros pertencentes a ramos diversos do Ministério Público. Aliás, o princípio da unidade do Ministério Público, inscrito na Constituição Federal (art. 127, § 1º) como princípio institucional, também é obstáculo ao mencionado tipo de atuação.

Do sistema traçado pela Constituição Federal, obediente à forma federativa de Estado, ressai com clareza a área de atuação definida com exclusividade a cada um dos ramos do Ministério Público. Assim, compete ao Ministério Público Estadual exercer suas funções institucionais perante os órgãos, judiciários ou não, do respectivo Estado, enquanto que no plano federal tais funções são exercidas pelos diversos ramos do Ministério Público da União.

Inconstitucional, por conseguinte.

Art. 71

"Art. 71 - Os atuais ocupantes de cargos que exerçam funções de Ministério Público junto aos Tribunais de Contas ou Conselhos de Contas, que não sejam integrantes da carreira do Ministério Público Estadual, passam a integrar quadro especial em extinção."

Razões do veto

Também esse artigo é inconstitucional, por contrariar o princípio federativo no que diz respeito à autonomia legislativa estadual, pois insere em lei ordinária federal a extinção de cargos estaduais. Em breve consulta à legislação de unidades federadas, verifica-se que 16 Estados (Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins e Roraima) preveem em sua legislação, até em nível de Constituição Estadual, o funcionamento do

MP especializado junto às Cortes de Contas.

Ressalte-se, ainda, que o MP junto aos TCs tem sede constitucional, não podendo ser extinto por lei ordinária, em respeito ao elementar princípio da hierarquia vertical das leis.

Acresce que, segundo o art. 75 da Carta Federal, a atuação dos TCs acompanhará modelo delineado na Carta Magna para o TCU, o qual ostenta em sua estrutura, nos termos da Lei nº 8.443, de 16 de junho de 1992, MP especializado.

Por fim, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário nº 120.970-4-RO, dele não conheceu, assentando que a atuação do Ministério Público junto a Tribunal de Contas deve ser regulada pela lei da respectiva unidade federada.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 12 de fevereiro de 1993.

ITAMAR FRANCO

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO ADJUNTO
Em 9 de fevereiro de 1993

Unidade Gestora: COORDENAÇÃO REGIONAL DE CURITIBA/PR.
Objeto: Atender despesas com pagamento de Condomínio, junto ao Condomínio do Edifício Minas Gerais.
Justificativa: Pagamento de despesas que inexige procedimento licitatório.
Fundamento: Art. 23, "Caput", do Decreto-Lei nº 2300/86.
Ordenador de Despesa: MARCO ANTONIO BACH (Substituto).
Processo nº 01.064.000.006/93.
Valor: Cr$ 220.200.000,00 (duzentos e vinte milhões e duzentos mil cru-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Lei complementar 75, de 20.05.93: organização, atribuições e estatuto do MP da União. 47

MP 24-5-93

SEÇÃO I

CEJUR

Diário Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANO CXXXI — Nº 95 SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1993 BRASÍLIA — DI

Sumário

	PÁGINA
ATOS DO PODER LEGISLATIVO	6845
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	6865
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	6868
MINISTÉRIO DA MARINHA	6876
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	6876
MINISTÉRIO DA FAZENDA	6877
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO	6883
MINISTÉRIO DA SAÚDE	6883
MINISTÉRIO DO TRABALHO	6885
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	6886
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	6887
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	6886
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	6888
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	6891
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL	6906
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	6909
ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS	6929
PODER JUDICIÁRIO	6930
ÍNDICE	6931

Atos do Poder Legislativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta Lei Complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis.

Art. 2º Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal,

a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei;

b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;

c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder;

d) a indisponibilidade da persecução penal;

e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública.

Art. 4º São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:

I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios:

a) a soberania e a representatividade popular;

b) os direitos políticos;

c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil;

d) a indissolubilidade da União;

e) a independência e a harmonia dos Poderes da União;

f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União;

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;

b) às finanças públicas;

c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional;

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;

e) à segurança pública;

III - a defesa dos seguintes bens e interesses:

a) o patrimônio nacional;

b) o patrimônio público e social;

c) o patrimônio cultural brasileiro;

d) o meio ambiente;

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso;

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social;

V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto:

a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação;

b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade;

VI - promover outras ações previstas na Constituição Federal e na lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 4009277

§ 2º Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta Lei Complementar ao Ministério Público da União, observados os princípios e normas nelas estabelecidos.

CAPÍTULO II

DOS INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar;

II - promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão;

III - promover a argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal;

IV - promover a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal;

V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

VI - impetrar habeas corpus e mandado de segurança;

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos;

VIII - promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos;

IX - promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

X - promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio, pelos ilícitos cometidos no período de sua duração;

XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis;

XII - propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos;

XIII - propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços;

XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:

a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;

b) à ordem econômica e financeira;

c) à ordem social;

d) ao patrimônio cultural brasileiro;

e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação;

f) à probidade administrativa;

g) ao meio ambiente;

XV - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção;

XVI - (VETADO)

XVII - propor as ações cabíveis para:

a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal;

b) declaração de nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças;

c) dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal;

d) cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal;

e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor;

XVIII - representar:

a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins;

b) ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas Casas ou comissões;

c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste;

d) ao órgão judicial competente, visando à aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;

XIX - promover a responsabilidade:

a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;

b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados;

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1º Será assegurada a participação do Ministério Público da União, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da Instituição.

§ 2º A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.

Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais:

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;

II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas.

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência:

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de ausência injustificada;

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta;

III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Imprensa Nacional — IN
SIG — Quadra 6, Lote 800 — 70604-900 — Brasília/DF
Telefones PABX (061) 321-5666 — Fax (061) 225 9043
Telex: (061) 1266
CGC/MF: 00394494/0018-12

ENIO TAVARES DA ROSA
Diretor-Geral

NELSON JORGE MONAIAR
Coordenador de Produção Industrial

DIARIO OFICIAL — Seção I
Órgão destinado à publicação de atos normativos

JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais

ISABEL CRISTINA ORRU DE AZEVEDO
Editora

Publicações: os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias no horário das 7 30 às 16 00 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, à Divisão de Jornais Oficiais no prazo de cinco dias úteis após a publicação.

Assinaturas: as assinaturas valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser adquiridos separadamente.

Preços	Diário Oficial			Diário da Justiça	
	Seção I	Seção II	Seção III	Seção I	Seção II
Assinatura trimestral	Cr$ 1 649 000 00	Cr$ 583 000 00	Cr$ 947 000 00	Cr$ 1 060 000 00	Cr$ 1 643 000 00
Fotos					
Superfície	Cr$ 791 340 00	Cr$ 390 060 00	Cr$ 598 320 00	Cr$ 791 340 00	Cr$ 1 134 180 00
Aérea	Cr$ 1 875 060 00	Cr$ 924 060 00	Cr$ 1 875 060 00	Cr$ 1 875 060 00	Cr$ 3 191 580 00

Informações: Seção de Assinaturas e Vendas — SEAVEN DICOM
Telefone: (061) 226 6812
Horário: 7 30 às 19 00 horas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

V - realizar inspeções e diligências investigatórias;

VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;

VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar;

VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública;

IX - requisitar o auxílio de força policial.

§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processual penal.

§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.

§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa.

§ 4º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro do Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.

§ 5º As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada.

CAPÍTULO III

DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V - promover a ação penal por abuso de poder.

Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

CAPÍTULO IV

DA DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Art. 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à garantia do seu pleno respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública.

Art. 12. O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação, no prazo que assinar.

Art. 13. Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o Procurador dos Direitos do Cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias à prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado.

Art. 14. Não atendida, no prazo devido, a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais.

Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados.

§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos.

§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação for cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente.

Art. 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão.

CAPÍTULO V

DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS

Art. 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

III - (VETADO)

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União:

I - institucionais:

a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;

b) usar vestes talares;

c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio;

d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente;

e) o porte de arma, independentemente de autorização;

f) carteira de identidade especial, de acordo com modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso I, alíneas "c", "d" e "e" e do inciso II, alíneas "d", "e" e "f", deste artigo;

II - processuais:

a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade;

b) dos membros do Ministério Público da União que oficie perante tribunais, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça;

c) do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos Tribunais Regionais Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade;

e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito a prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena;

f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;

g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente;

h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato.

Art. 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem.

Art. 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem.

Art. 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis.

Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta Lei Complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis.

CAPÍTULO VI

DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe:

I - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;

II - prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares;

III - organizar os serviços auxiliares;

IV - praticar atos próprios de gestão.

Art. 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês.

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

§ 3º As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional

CAPÍTULO VII

DA ESTRUTURA

Art. 24. O Ministério Público da União compreende:

I - o Ministério Público Federal;

II - o Ministério Público do Trabalho;

III - o Ministério Público Militar;

IV - o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO VIII

DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Art. 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Senado Federal.

Parágrafo único. A exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta.

Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União:

I - representar a Instituição;

II - propor, ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União;

III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de diretrizes orçamentárias;

IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;

V - encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;

VI - encaminhar aos respectivos Presidentes as listas sêxtuplas para composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho;

VII - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União;

VIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

IX - prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares;

X - arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta Lei Complementar;

XI - fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;

XII - exercer outras atribuições previstas em lei;

XIII - exercer o poder regulamentar, no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta Lei Complementar para outros órgãos nela instituídos.

§ 1º O Procurador-Geral da República poderá delegar aos Procuradores-Gerais as atribuições previstas nos incisos VII e VIII deste artigo.

§ 2º A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, especialmente em relação aos servidores e serviços auxiliares

Art. 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento definitivo do cargo.

CAPÍTULO IX

DO CONSELHO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Art. 28. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Art. 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros.

Art. 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da Instituição, e em especial sobre:

I - projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos:

a) os que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União;

b) a proposta de orçamento do Ministério Público da União;

c) os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares;

II - a organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos Serviços da Secretaria do Ministério Público da União.

Art. 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo.

CAPÍTULO X

DAS CARREIRAS

Art. 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta Lei Complementar.

Art. 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados.

Art. 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções.

CAPÍTULO XI

DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu Diretor-Geral, de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à Instituição.

Art. 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado às atividades específicas da Instituição.

TÍTULO II

DOS RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CAPÍTULO I

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:

I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais;

II - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional;

III - (VETADO)

Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade.

Art. 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos.

II - requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apreciar provas;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

IV - exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do art. 9º;

V - participar dos Conselhos Penitenciários;

VI - integrar os órgãos colegiados previstos no § 2º do art. 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União;

VII - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Art. 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito:

I - pelos Poderes Públicos Federais;

II - pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta;

III - pelos concessionários e permissionários de serviço público federal;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada da União.

Art. 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior.

§ 1º Sempre que possível, o Procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal.

§ 2º O Procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior.

Art. 41. Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do art. 49, III, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão.

Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional.

Art. 42. A execução da medida prevista no art. 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.

Art. 43. São órgãos do Ministério Público Federal:

I - o Procurador-Geral da República;

II - o Colégio de Procuradores da República;

III - o Conselho Superior do Ministério Público Federal;

IV - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;

V - a Corregedoria do Ministério Público Federal;

VI - os Subprocuradores-Gerais da República;

VII - os Procuradores Regionais da República;

VIII - os Procuradores da República.

Parágrafo único. As Câmaras de Coordenação e Revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento.

Art. 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível o de Subprocurador-Geral da República.

SEÇÃO II

DA CHEFIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 45. O Procurador-Geral da República é o Chefe do Ministério Público Federal.

Art. 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal:

I - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e respectivo pedido de medida cautelar;

II - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do art. 34, VII, da Constituição Federal;

III - as ações cíveis e penais cabíveis.

Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.

§ 1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.

§ 2º Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da República, por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado Procurador Regional da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior.

§ 3º O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e ajuda de custo, se for o caso.

Art. 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça:

I - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, no caso de recusa de lei federal;

II - a ação penal, nos casos previstos no art. 105, I, "a", da Constituição Federal.

Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República.

Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público Federal:

I - representar o Ministério Público Federal;

II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de Concurso;

III - designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares de Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal;

IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;

V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior;

VI - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal;

VII - designar:

a) o Chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os Procuradores Regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional;

b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os Procuradores da República lotados na respectiva unidade;

VIII - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal;

IX - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo;

X - determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares;

XI - decidir processo disciplinar contra membro de carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis;

XII - decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XIII - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei;

XIV - dar posse aos membros do Ministério Público Federal;

XV - designar membro do Ministério Público Federal para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado;

d) funcionar perante juízos que não os previstos no inciso I, do art. 37, desta Lei Complementar;

e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da Instituição.

XVI - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira;

XVII - fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações;

XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, e submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;

XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior;

XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal;

XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Federal;

XXIII - exercer outras atividades previstas em lei.

Art. 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:

I - a Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos XV, alínea "c", e XXII;

II - aos Chefes das Procuradorias Regionais da República e aos Chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos I, XV, alínea "c", XX e XXII.

Art. 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor;

IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;

V - resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme;

VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quanto a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

VII - decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal.

Parágrafo único. A competência fixada nos incisos V e VI será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃO VI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.

Art. 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os Subprocuradores-Gerais da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1º Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior.

§ 2º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3º O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso V do art. 57.

Art. 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal:

I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;

II - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;

III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal;

V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumpra as condições do estágio probatório.

SEÇÃO VII

DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA

Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República.

§ 2º A designação de Subprocurador-Geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 67. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da República, privativamente, o exercício das funções de:

I - Vice-Procurador-Geral da República;

II - Vice-Procurador-Geral Eleitoral;

III - Corregedor-Geral do Ministério Público Federal;

IV - Procurador Federal dos Direitos do Cidadão;

V - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES REGIONAIS DA REPÚBLICA

Art. 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais.

Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO IX

DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

Art. 70. Os Procuradores da República serão designados para oficiar junto aos Juízes Federais e junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República.

Parágrafo único. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 71. Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X

DAS FUNÇÕES ELEITORAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral.

Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública, infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo.

Art. 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo.

Art. 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 75. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral:

I - designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito Federal;

II - acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral;

III - dirimir conflitos de atribuições;

IV - requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos.

Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

§ 1º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez.

§ 2º O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Art. 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral.

Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.

Parágrafo único. Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado.

Art. 80. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento.

SEÇÃO XI

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal.

Parágrafo único. Nos municípios do interior onde houver sede de Juízos Federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo Estado.

Art. 82. A composição básica das unidades de lotação e de administração será

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CAPÍTULO II

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;

II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção;

III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos;

IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores;

V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho;

VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho;

VII - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes;

VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir;

IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal;

X - promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho;

XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho;

XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas;

XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.

Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título I, especialmente:

I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1º do art. 6º, que lhes sejam pertinentes;

II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores;

III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas;

IV - ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, em cuja causa entenda que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito;

V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.

Art. 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho:

I - o Procurador-Geral do Trabalho;

II - o Colégio de Procuradores do Trabalho;

III - o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho;

IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

V - a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho;

VI - os Subprocuradores-Gerais do Trabalho;

VII - os Procuradores Regionais do Trabalho;

VIII - os Procuradores do Trabalho.

Art. 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível o de Subprocurador-Geral do Trabalho.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO

Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do Ministério Público do Trabalho.

Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, integrantes de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na carreira.

Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois terços de seus integrantes.

Art. 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.

Art. 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.

Art. 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho:

I - representar o Ministério Público do Trabalho;

II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso;

III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior;

IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

V - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho;

VI - designar o Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os Procuradores Regionais do Trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional;

VII - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho;

VIII - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo;

IX - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares;

X - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;

XI - decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XII - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;

XIII - dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho;

XIV - designar membro do Ministério Público do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado;

XV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira;

XVI - fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações;

XVII - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções;

XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;

XIX - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, após sua aprovação pelo Conselho Superior;

XX - organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;

XXI - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXII - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho;

XXIII - coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XXIV - exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos XIV, alínea "c", e XXIII;

II - aos Chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos I, XIV, alínea "c", XXI e XXIII.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO TRABALHO

Art. 93. O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Trabalho.

Art. 94. São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho:

I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho;

II - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos na carreira, tendo mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os Procuradores com mais de dez anos de carreira;

IV - eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.

§ 1º Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2º Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3º O Regimento Interno do Colégio de Procuradores do Trabalho disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Art. 95. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, terá a seguinte composição:

I - o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integrarão como membros natos;

II - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma recleição;

III - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma recleição.

§ 1º Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos II e III os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.

§ 2º O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.

Art. 96. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria absoluta de seus membros.

Art. 97. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.

§ 1º Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2º As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.

Art. 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho:

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, observados os princípios desta Lei Complementar, especialmente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Trabalho;

d) os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Trabalho;

f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório;

II - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

III - propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho;

VII - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;

VIII - indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para promoção por antigüidade, observado o disposto no art. 93, II, alínea "d", da Constituição Federal;

IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da Instituição;

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Trabalho;

XI - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público do Trabalho, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XII - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes;

XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis;

XIV - determinar o afastamento do exercício de suas funções, de membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno;

XV - designar a comissão do processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho;

XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho, por motivo de interesse público;

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Trabalho, nos casos previstos em lei;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;

XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios;

XXI - deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da Comissão do Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;

XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União;

XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1º Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público.

§ 2º As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII, XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos membros do Conselho Superior.

SEÇÃO V

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Art. 99. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição.

Art. 100. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será organizada por ato normativo, e o Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado pelo Conselho Superior.

Art. 101. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será composta por três membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira.

Art. 102. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.

Art. 103. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional;

II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho;

IV - resolver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

V - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme;

VI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho.

Parágrafo único. A competência fixada nos incisos IV e V será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃO VI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Art. 104. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.

Art. 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1º Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior.

§ 2º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3º O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior.

Art. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;

II - realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;

III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior instauração do processo administrativo conseqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho;

V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumpra as condições do estágio probatório.

SEÇÃO VII

DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DO TRABALHO

Art. 107. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão.

Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 108. Cabe aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, privativamente, o exercício das funções de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho;

II - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho.

Art. 109. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES REGIONAIS DO TRABALHO

Art. 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.

Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante provação do Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para substituição.

Art. 111. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO IX

DOS PROCURADORES DO TRABALHO

Art. 112. Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes.

Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 113. Os Procuradores do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho.

Art. 115. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar:

I - promover, privativamente, a ação penal pública;

II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato;

III - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção.

Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar:

I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial-militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;

II - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar.

Art. 118. São órgãos do Ministério Público Militar:

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;

II - o Colégio de Procuradores da Justiça Militar;

III - o Conselho Superior do Ministério Público Militar;

IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

V - a Corregedoria do Ministério Público Militar;

VI - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar;

VII - os Procuradores da Justiça Militar;

VIII - os Promotores da Justiça Militar.

Art. 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe do Ministério Público Militar.

Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carreira, escolhidos em lista tríplice mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na carreira.

Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois terços de seus integrantes.

Art. 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os Subprocuradores-Gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.

Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.

Art. 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - representar o Ministério Público Militar;

II - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso;

III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior;

IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

V - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar;

VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar;

VII - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo;

VIII - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares;

IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;

X - decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XI - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;

XII - dar posse aos membros do Ministério Público Militar;

XIII - designar membro do Ministério Público Militar para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado;

XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira;

XV - fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações;

XVI - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções;

XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior;

XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, após sua aprovação pelo Conselho Superior;

XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;

XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar;

XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Militar;

XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anterior poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos XIII, alínea "c", e XXII;

II - a Procurador da Justiça Militar, as dos incisos I e XX.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 126. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar.

Art. 127. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar:

I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar;

II - opinar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição.

§ 1º Para os fins previstos no inciso I, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2º Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3º O Regimento Interno do Colégio de Procuradores Militares disporá sobre funcionamento.

SEÇÃO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 128. O Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidido p Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição:

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Jus Militar;

II - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar.

Parágrafo único. O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substitu o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.

Art. 129. O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quan convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta da maioria absoluta de s membros.

Art. 130. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Super serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.

§ 1º Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria sancionatória, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2º As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justi exceto quando o Regimento Interno determine sigilo.

Art. 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar:

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Militar, observa os princípios desta Lei Complementar, especialmente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e o Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Públi Militar;

d) os critérios para distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos, Ministério Público Militar;

e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;

f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatóri

II - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministé Público Militar;

III - propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar;

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Milita pelo voto de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Militar;

VII - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público Militar e decidir sobre reclamações a ela concernentes;

VIII - indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção antigüidade, observado o disposto no art. 93, II, alínea "d", da Constituição Federal;

IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmen prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da Instituiçã

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Públi Militar;

XI - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membro do Ministé Público Militar, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofíc diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XII - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatór correspondentes;

XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis;

XIV - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e retorno;

XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado membro do Ministério Público Militar;

XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministé Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando fo caso, para ser efetivada sua exoneração;

XVII - decidir sobre promoção e disponibilidade de membro do Ministério Públi Militar, de ofício, a pedido ou no interesse do serviço;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta Lei Complementar;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;

XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios;

XXI - deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;

XXII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1º Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público.

§ 2º As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII, XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos membros do Conselho Superior.

SEÇÃO V

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 132. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição.

Art. 133. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será organizada por ato normativo e o Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 134. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar será composta por três membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira.

Art. 135. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.

Art. 136. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar:

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público Militar, observado o princípio da independência funcional;

II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público Militar;

IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;

V - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e qualquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

VI - dirimir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público Militar.

Parágrafo único. A competência fixada no inciso V será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃO VI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 137. A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.

Art. 138. O Corregedor-Geral do Ministério Público Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar dentre os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 2º O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros do Conselho Superior.

Art. 139. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;

II - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;

III - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Militar;

IV - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Militar que não cumprir as condições do estágio probatório.

SEÇÃO VII

DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão.

Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral Militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

57

Art. 141. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, privativamente, o exercício das funções de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Público Militar;

II - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.

Art. 142. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 143. Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares.

§ 1º Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar e, nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar, para substituição.

§ 2º O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o Promotor da Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos, correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, inclusive diárias e transporte se for o caso.

Art. 144. Os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar.

SEÇÃO IX

DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 145. Os Promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares.

Parágrafo único. Em caso de vaga ou afastamento do Procurador da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, Promotor da Justiça Militar, para a substituição.

Art. 146. Os Promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar.

SEÇÃO X

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 147. Os ofícios na Procuradoria Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e da administração do Ministério Público Militar.

Art. 148. A estrutura das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 149. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos Juízes do Distrito Federal e Territórios.

Art. 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;

II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apreciar provas;

III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas;

IV - exercer o controle externo da atividade da polícia do Distrito Federal e dos Territórios;

V - participar dos Conselhos Penitenciários;

VI - participar, como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha atribuições correlatas às funções da Instituição;

VII - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Art. 151. Cabe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuide de garantir-lhes o respeito:

I - pelos Poderes Públicos do Distrito Federal e dos Territórios;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - pelos concessionários e permissionários do serviço público do Distrito Federal e dos Territórios;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 152. O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os Procuradores de Justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de dois anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior.

§ 1º Sempre que possível, o Procurador Distrital não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público.

§ 2º O Procurador Distrital somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, aprovado a maioria absoluta do Conselho Superior.

Art. 153. São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

I - o Procurador-Geral de Justiça;

II - o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça;

III - o Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

IV - a Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

V - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

VI - os Procuradores de Justiça;

VII - os Promotores de Justiça;

VIII - os Promotores de Justiça Adjuntos.

Art. 154. A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é constituída pelos cargos de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto.

Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça Adjunto e o último o de Procurador de Justiça.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, procedida de nova lista tríplice.

§ 1º Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos quatro anos, qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo.

§ 2º O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do término do mandato, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República.

Art. 157. O Procurador-Geral designará, dentre os Procuradores de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.

Art. 158. Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no Plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.

Art. 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como Chefe do Ministério Público:

I - representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso;

III - designar o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão;

IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

VII - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo;

VIII - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares;

IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XI - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;

XII - dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

XIII - designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado;

d) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais, instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da Instituição;

XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso para ingresso na carreira;

XV - fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações;

XVI - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções;

XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior;

XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, após sua aprovação pelo Conselho Superior;

XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;

XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

XXII - coordenar as atividades do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 160. As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos incisos XIII, alíneas "c", "d", XXII e XXIII, do artigo anterior, poderão ser delegadas a Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 161. O Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Art. 162. Compete ao Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça:

I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça;

II - opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição;

III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista sêxtupla para a composição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com mais de dez anos de carreira;

IV - eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

V - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.

§ 1º Para os fins previstos nos incisos I, II, III, IV e V, prescindir-se-á da reunião do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2º Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral de Justiça, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3º O Regimento Interno do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃO IV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. 163. O Conselho Superior do Ministério Público [illegible]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - o Procurador-Geral de Justiça e o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o integram como membros natos;

II - quatro Procuradores de Justiça, eleitos, para mandato de dois anos, na forma do inciso IV do artigo anterior, permitida uma reeleição;

III - quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição.

§ 1º Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos II e III os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.

§ 2º O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.

Art. 164. O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou por proposta da maioria absoluta de seus membros.

Art. 165. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 166. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, observados os princípios desta Lei Complementar, especialmente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

d) os critérios para distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

e) os critérios de promoção por merecimento, na carreira;

f) o procedimento para avaliar e cumprimento das condições do estágio probatório;

g) - aprovar o nome do Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão; -

III - indicar os integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão;

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral e pelo voto de dois terços de seus membros, o Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

VII - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;

VIII - indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para promoção por antigüidade, observado o disposto no art. 93, II, alínea "d", da Constituição Federal;

IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da Instituição;

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

XI - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes;

XII - determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis;

XIII - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, indiciado ou acusado em processo disciplinar, até seu retorno;

XIV - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, a sua exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por motivo de interesse público;

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos casos previstos em lei;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;

XX - aprovar proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios;

XXI - deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da Comissão do Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;

XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União;

XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.

Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e os membros do Conselho Superior estarão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membros do Ministério Público.

SEÇÃO V

DAS CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. 167. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição.

Art. 168. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo.

Parágrafo único. O Regimento Interno, que disporá sobre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 169. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão compostas por três membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira.

Art. 170. Dentre os integrantes da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, um será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.

Art. 171. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados à sua atividade setorial, observado o princípio de independência funcional;

II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor;

IV - homologar a promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças de informação ou designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo;

V - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;

VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

VII - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que, por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme;

VIII - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. A competência fixada nos incisos VI e VII será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃO VI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. 172. A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Art. 173. O Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiça integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1º Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior.

§ 2º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3º O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso IV do art. 166.

Art. 174. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;

II - realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;

III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que não cumprir as condições do estágio probatório.

SEÇÃO VII

DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 175. Os Procuradores de Justiça serão designados para oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

Parágrafo único. A designação de Procurador de Justiça para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 176. Cabe aos Procuradores de Justiça, privativamente, o exercício das funções de:

I - Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II - Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão;

III - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

Art. 177. Os Procuradores de Justiça serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

SEÇÃO VIII

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 178. Os Promotores de Justiça serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça serão lotados nos ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃO IX

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA ADJUNTOS

Art. 179. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão lotados nos ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃO X

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 180. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios e nas Promotorias de Justiça serão unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Art. 181. A estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça será organizada por regulamento, nos termos da lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DA CARREIRA

SEÇÃO I

DO PROVIMENTO

Art. 182. Os cargos do Ministério Público da União, salvo os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são de provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo.

Art. 183. Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo.

Art. 184. A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício.

Art. 185. É vedada a transferência ou aproveitamento nos cargos do Ministério Público da União, mesmo de um para outro de seus ramos.

SEÇÃO II

DO CONCURSO

Art. 186. [illegible] para ingresso em cada carreira do [illegible] os seguintes

Parágrafo único. O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a dez por cento do quadro respectivo e, facultativamente, a juízo do Conselho Superior competente.

Art. 187. Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

Art. 188. O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior competente, observado o disposto no art. 31.

Art. 189. A Comissão de Concurso será integrada pelo Procurador-Geral, seu Presidente, por dois membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior e por um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 190. O edital de abertura do concurso conterá a relação dos cargos vagos, com a respectiva lotação, e fixará, para as inscrições, prazo não inferior a trinta dias, contado de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 191. Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso, que tenham completado sessenta e cinco anos ou que venham a ser considerados inaptos para o exercício do cargo, em exame de higidez física e mental.

Art. 192. O Procurador-Geral competente, ouvido o Conselho Superior, decidirá sobre a homologação do concurso, dentro de trinta dias, contados da publicação do resultado final.

Art. 193. O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.

Art. 194. A nomeação dos candidatos habilitados no concurso obedecerá à ordem de classificação.

§ 1º Os candidatos aprovados, na ordem de classificação, escolherão a lotação de sua preferência, na relação das vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser providas inicialmente.

§ 2º O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante será deslocado para o último lugar na lista dos classificados.

SEÇÃO III

DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 195. O prazo para a posse nos cargos do Ministério Público da União é de trinta dias, contado de publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais sessenta dias, mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro prazo.

Parágrafo único. O empossado prestará compromisso de bem cumprir os deveres do cargo, em ato solene, presidido pelo Procurador-Geral.

Art. 196. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação, antes de findo o prazo inicial.

SEÇÃO IV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 197. Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União.

Art. 198. Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho Superior.

SEÇÃO V

DAS PROMOÇÕES

Art. 199. As promoções far-se-ão, alternadamente, por antigüidade e merecimento.

§ 1º A promoção deverá ser realizada até trinta dias da ocorrência da vaga; não decretada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final dele.

§ 2º Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro do Ministério Público da União que vier a falecer ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal, a promoção que lhe caiba por antigüidade, ou por força do § 3º do artigo subseqüente.

§ 3º. É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de preenchimento da vaga recusada.

§ 4º É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior.

Art. 200. O merecimento, para efeito de promoção, será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no art. 31 desta Lei Complementar.

§ 1º À promoção por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministério Público da União com pelo menos dois anos de exercício na categoria e integrantes da primeira quinta parte da lista de antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; em caso de recusa, completar-se-á a fração incluindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antigüidade.

§ 2º Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão, no período de um ano imediatamente anterior à ocorrência de vaga, em caso de censura; ou de dois anos, em caso de suspensão.

§ 3º Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três vezes [illegible] Superior.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Art. 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do Ministério Público da União afastado da carreira para:

I - exercer cargo efetivo ou a ele concorrer;

II - exercer outro cargo público permitido por lei.

Art. 202. (VETADO)

§ 1º A lista de antigüidade será organizada no primeiro trimestre de cada ano, aprovada pelo Conselho Superior e publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte.

§ 2º O prazo para reclamação contra a lista de antigüidade será de trinta dias, contado da publicação.

§ 3º O desempate na classificação por antigüidade será determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em geral e pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso; na classificação inicial, o primeiro desempate será determinado pela classificação no concurso.

§ 4º Na indicação à promoção por antigüidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo pelo voto de dois terços de seus integrantes, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

SEÇÃO VI

DOS AFASTAMENTOS

Art. 203. Sem prejuízo dos vencimentos, vantagens, ou qualquer direito, o membro do Ministério Público da União poderá afastar-se de suas funções:

I - até oito dias consecutivos, por motivo de casamento;

II - até oito dias consecutivos, por motivo de falecimento de cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econômica;

III - até cinco dias úteis, para comparecimento a encontros ou congressos, no âmbito da [illegible] ou promovidos pela entidade de classe a que pertença, atendida a necessidade do serviço.

Art. 204. O membro do Ministério Público da União poderá afastar-se do exercício de suas funções para:

I - frequentar cursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, por prazo não superior a dois anos, prorrogável, no máximo, por igual período;

II - comparecer a seminários ou congressos, no País ou no exterior;

III - ministrar cursos a seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da Instituição;

IV - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:

a) o afastamento será facultativo e sem remuneração, durante o período entre a escolha como candidato a cargo eletivo em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral;

b) o afastamento será obrigatório a partir do dia do registro da candidatura pela Justiça Eleitoral.

V - ausentar-se do País em missão oficial.

§ 1º O afastamento, salvo na hipótese do inciso IV, só se dará mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de serviço.

§ 2º Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-ão sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, assegurada, no caso do inciso IV, a escolha da remuneração preferida, sendo o tempo de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins e efeitos de direito.

§ 3º Não se considera de efetivo exercício, para fins de estágio probatório, o período de afastamento do membro do Ministério Público da União.

§ 4º Ao membro do Ministério Público da União que haja se afastado de suas funções para o fim previsto no inciso I não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao de afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que houver recebido a título de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento.

SEÇÃO VII

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 205. A reintegração, que decorrerá de decisão judicial passada em julgado, é o reingresso do membro do Ministério Público da União na carreira, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão da demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 1º O titular do cargo ao qual se deva dar a reintegração será reconduzido àquele que anteriormente ocupava, o mesmo acontecendo com o titular do cargo para o qual deva ocorrer a recondução; sendo da classe inicial o cargo objeto da reintegração ou da recondução, seu titular ficará em disponibilidade, com proventos idênticos à remuneração que venceria, se em atividade estivesse.

§ 2º A disponibilidade prevista no parágrafo anterior cessará com o aproveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe inicial.

§ 3º O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará jus à promoção na primeira vaga a ser provida por idêntico critério, atribuindo-se-lhe, quanto à antigüidade na classe, os efeitos de sua promoção anterior.

§ 4º O reintegrado será submetido ao exame médico exigido para o ingresso na carreira, e, verificando-se sua inaptidão para exercício do cargo, será aposentado, com as vantagens a que teria direito, se efetivada a reintegração.

SEÇÃO VIII

DA REVERSÃO E DA READMISSÃO

61

Art. 206. (VETADO)

Art. 207. (VETADO)

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS

SEÇÃO I

DA VITALICIEDADE E DA INAMOVIBILIDADE

Art. 208. Os membros do Ministério Público da União, após dois anos de efetivo exercício, só poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo.

Art. 209. Os membros do Ministério Público da União são inamovíveis, salvo motivo de interesse público, na forma desta Lei Complementar.

Art. 210. A remoção, para efeito desta Lei Complementar, é qualquer alteração de lotação.

Parágrafo único. A remoção será feita de ofício, a pedido singular ou por permuta.

Art. 211. A remoção de ofício, por iniciativa do Procurador-Geral, ocorrerá somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.

Art. 212. A remoção a pedido singular atenderá à conveniência do serviço, mediante requerimento apresentado nos quinze dias seguintes à publicação de aviso da existência de vaga; ou, decorrido este prazo, até quinze dias após a publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso para ingresso na carreira.

§ 1º O aviso será publicado no Diário Oficial, dentro de quinze dias da vacância.

§ 2º Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim do primeiro prazo previsto no caput deste artigo, será removido o de maior antigüidade; após o decurso deste prazo, preva ocerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos.

Art. 213. A remoção por permuta será concedida mediante requerimento dos interessados.

SEÇÃO II
DAS DESIGNAÇÕES

Art. 214. A designação é o ato que discrimina as funções que sejam compatíveis com as previstas nesta Lei Complementar, para cada classe das diferentes carreiras.

Parágrafo único. A designação para o exercício de funções diferentes das previstas para cada classe, nas respectivas carreiras, somente será admitida por interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho Superior.

Art. 215. As designações serão feitas observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior:

I - para o exercício de função definida por esta Lei Complementar;

II - para o exercício de função nos ofícios definidos em lei.

Art. 216. As designações, salvo quando estabelecido outro critério por esta Lei Complementar, serão feitas por lista, no último mês do ano, para vigorar por um biênio, facultada a renovação.

Art. 217. A alteração da lista poderá ser feita, antes do termo do prazo, por interesse do serviço, havendo:

I - provimento de cargo;

II - desprovimento de cargo;

III - criação de ofício;

IV - extinção de ofício;

V - pedido da designado;

VI - pedido de permuta.

Art. 218. A alteração parcial da lista, antes do termo do prazo, quando modifique a função do designado, sem a sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses:

I - extinção, por lei, da função ou ofício para o qual estava designado;

II - nova lotação, em decorrência de:

a) promoção; e

b) remoção;

III - afastamento ou disponibilidade;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

IV - aprovação pelo Conselho Superior, de proposta do Procurador-Geral, pelo voto secreto de dois terços de seus membros.

Parágrafo único. A garantia estabelecida neste artigo não impede a acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado.

Art. 219. (VETADO)

SEÇÃO III

DAS FÉRIAS E LICENÇAS

Art. 220. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de sessenta dias por ano, contínuos ou divididos em dois períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade de serviço e pelo máximo de dois anos.

§ 1º Os períodos de gozo de férias dos membros do Ministério Público da União, que oficiem perante Tribunais, deverão ser simultâneos com os das férias coletivas destes, salvo motivo relevante ou o interesse do serviço.

§ 2º Independentemente de solicitação, será pago ao membro do Ministério Público da União, por ocasião das férias, importância correspondente a um terço da remuneração do período em que as mesmas devam ser gozadas.

§ 3º O pagamento de remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início de gozo do respectivo período, facultada a conversão de um terço das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos sessenta dias de antecedência, nele considerado o valor do terço uno previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério Público da União indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias, calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.

Art. 221. O direito a férias será adquirido após o primeiro ano de exercício.

Art. 222. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - prêmio por tempo de serviço;

IV - para tratar de interesses particulares;

V - para desempenho de mandato classista.

§ 1º A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta médica oficial, considerando-se pessoas da família o cônjuge ou companheiro, o padrasto, a madrasta, o ascendente, o descendente, o enteado, o colateral consangüíneo ou afim até o segundo grau civil. A licença estará submetida, ainda, às seguinte condições:

a) somente será deferida se a assistência direta do membro do Ministério Público da União for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo;

b) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo para contagem de tempo de serviço em estágio probatório, até noventa dias, podendo ser prorrogada por igual prazo nas mesmas condições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada como para tratar de interesses particulares.

§ 2º A licença prevista no inciso II poderá ser concedida quando o cônjuge ou companheiro for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; será por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se o membro do Ministério Público da União puder ser lotado, provisoriamente, em ofício vago no local para onde tenha se deslocado e compatível com o seu cargo caso em que a licença será convertida em remoção provisória.

§ 3º A licença prevista no inciso III será devida após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes condições:

a) será convertida em pecúnia em favor dos beneficiários do membro do Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado;

b) não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos II e IV;

c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo;

d) para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o período não gozado.

§ 4º A licença prevista no inciso IV poderá ser concedida ao membro do Ministério Público da União vitalício, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração, observadas as seguintes condições:

a) poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado ou no interesse do serviço;

b) não será concedida nova licença antes de decorrido dois anos do término da anterior.

§ 5º A licença prevista no inciso V será devida ao membro do Ministério Público da União investido em mandato em confederação, federação, associação de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria, observadas as seguintes condições:

a) somente farão jus à licença os eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de três por entidade;

b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição, e por uma única vez;

c) suspende todos os direitos inerentes ao cargo.

§ 6º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I.

§ 7º A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.

Art. 223. Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União, além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças:

I - para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, observadas as seguintes condições:

a) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo;

b) a perícia será feita por médico ou junta médica oficial, se necessário, na residência do examinado ou no estabelecimento hospitalar em que estiver internado;

c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado por médico particular;

d) findo o prazo da licença, o licenciado será submetido a inspeção médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria;

e) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motivo de inspeção médica;

II - por acidente em serviço, observadas as seguintes condições:

a) configura acidente em serviço o dano físico ou mental que se relacione, mediata ou imediatamente, com as funções exercidas;

b) equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão não provocada e sofrida no exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;

c) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo;

d) o acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado, não disponível em instituição pública, poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos, desde que o tratamento seja recomendado por junta médica oficial;

e) a prova do acidente deverá ser feita no prazo de dez dias, contado de sua ocorrência, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem;

III - à gestante, por cento e vinte dias, observadas as seguintes condições:

a) poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica;

b) no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto;

c) no caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento a mãe será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá as suas funções;

d) em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por trinta dias, a partir da sua ocorrência;

IV - pelo nascimento ou a adoção de filho, o pai ou adotante, até cinco dias consecutivos;

V - pela adoção ou a obtenção de guarda judicial de criança até um ano de idade, o prazo da licença do adotante ou detentor da guarda será de trinta dias.

SEÇÃO IV

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei.

§ 1º Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de um por cento por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia, até o máximo de quinze anos, desde que não cumulativo com tempo de serviço público.

§ 2º (VETADO)

§ 3º Os vencimentos serão fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra das classes de cada carreira.

§ 4º Os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público da União terão os mesmos vencimentos e vantagens.

Art. 225. Os vencimentos do Procurador-Geral da República são os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de vinte por cento, não podendo exceder os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O acréscimo previsto neste artigo não se incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da República.

Art. 226. (VETADO)

Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens:

I - ajuda de custo em caso de:

a) remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;

b) serviço fora da sede de exercício, por período superior a trinta dias, em valor correspondente a um trinta avos dos vencimentos, pelos dias em que perdurar o serviço, sem prejuízo da percepção de diárias;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - diárias, por serviço eventual fora da sede, de valor mínimo equivalente a um trinta avos dos vencimentos para atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada;

III - transporte:

a) pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário, em caso de remoção, promoção ou nomeação, previstas na alínea "a" do inciso I;

b) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a serviço, fora da sede de exercício;

IV - auxílio-doença, no valor de um mês de vencimento, quando ocorrer licença para tratamento de saúde por mais de doze meses, ou invalidez declarada no curso desse prazo.

V - salário-família;

VI - pro labore pela atividade de magistério, por hora-aula proferida em cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da Instituição;

VII - assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensionistas e dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento e a aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde;

VIII - auxílio-moradia, em caso de locação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República;

IX - gratificação natalina, correspondente a um doze avos da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a quinze dias.

§ 1º A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano.

§ 2º Em caso de exoneração antes do mês de dezembro, a gratificação natalina será proporcional aos meses de exercício e calculada com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração.

§ 3º A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

§ 4º Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos incisos I, alínea "a", e III, alínea "a", são extensivas ao membro do Ministério Público da União sem vínculo estatutário imediatamente precedente, desde que seu último domicílio voluntário date de mais de doze meses.

§ 5º (VETADO)

§ 6º A assistência médico-hospitalar de que trata o inciso VII será proporcionada pela União, preferência através de seus serviços, de acordo com normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da assistência devida pela previdência social.

§ 7º (VETADO)

§ 8º À família do membro do Ministério Público da União que falecer no prazo de um ano a partir de remoção de ofício, promoção ou nomeação de que tenha resultado mudança de domicílio legal serão devidos a ajuda de custo e o transporte para a localidade de origem, no prazo de um ano, contado do óbito.

Art. 228. Salvo por imposição legal, ou ordem judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento e a pensão devida aos membros do Ministério Público da União ou a seus beneficiários.

§ 1º Mediante autorização do devedor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro.

§ 2º As reposições e indenizações em favor do erário serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente à décima parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 229. O membro do Ministério Público da União que, estando em débito com o erário, for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

Parágrafo único. Não ocorrendo a quitação do débito no prazo estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito em dívida ativa.

Art. 230. A remuneração, o provento e a pensão dos membros do Ministério Público da União e de seus beneficiários não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo em caso de dívida de alimentos, resultante de decisão judicial.

SEÇÃO V

DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO

Art. 231. O membro do Ministério Público da União será aposentado, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativamente aos trinta anos de serviço, após vinte anos de exercício efetivo na carreira.

§ 1º Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não cumulativamente, até o limite de quinze anos, o tempo de exercício da advocacia.

§ 2º O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 3º Ao membro do Ministério Público da União, do sexo feminino, é facultada a aposentadoria, com proventos proporcionais, aos vinte e cinco anos de serviço.

§ 4º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses, salvo quando o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o exercício de suas funções.

§ 5º Será aposentado o membro do Ministério Público que, após vinte e quatro meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício de suas funções; não terá efeito interruptivo desse prazo qualquer período de exercício das funções inferior a trinta dias.

Art. 232. Os proventos da aposentadoria serão integrais.

Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo aposentado; caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira, os vencimentos deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento.

Art. 233. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios e vantagens novas assegurados à carreira, ainda que por força de transformação ou reclassificação do cargo.

Art. 234. O aposentado conservará as prerrogativas previstas no art. 18, inciso I, alínea "e" e inciso II, alínea "e", bem como carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e o registro da situação de aposentado.

Art. 235. A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciário aos dependentes de membros do Ministério Público da União, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na forma do art. 233.

CAPÍTULO III

DA DISCIPLINA

SEÇÃO I

DOS DEVERES E VEDAÇÕES

Art. 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve observar as normas que regem o seu exercício e especialmente:

I - cumprir os prazos processuais;

II - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função;

III - velar por suas prerrogativas institucionais e processuais;

IV - prestar informações aos órgãos da administração superior do Ministério Público, quando requisitadas;

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença; ou assistir a outros, quando conveniente ao interesse do serviço;

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;

VII - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo;

VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço;

IX - desempenhar com zelo e probidade as suas funções;

X - guardar decoro pessoal.

Art. 237. É vedado ao membro do Ministério Público da União:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

II - exercer a advocacia;

III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito de afastar-se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer.

SEÇÃO II

DOS IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÕES

Art. 238. Os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério Público são os previstos em lei.

SEÇÃO III

DAS SANÇÕES

Art. 239. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares:

I - advertência;
II - censura;

III - suspensão;

IV - demissão; e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 240. As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas:

I - a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso de negligência no exercício das funções;

II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal;

III - a de suspensão, até quarenta e cinco dias, em caso de reincidência em falta anteriormente punida com censura;

IV - a de suspensão, de quarenta e cinco a noventa dias, em caso de inobservância das vedações impostas por esta Lei Complementar ou de reincidência em falta anteriormente punida com suspensão até quarenta e cinco dias;

V - as de demissão, nos casos de:

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de bens confiados à sua guarda;

b) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal;

c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, quando a pena aplicada for igual ou superior a dois anos;

d) incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, por sua habitualidade, a dignidade da Instituição;

e) abandono de cargo;

f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça;

g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;

h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido com a sanção prevista no inciso anterior;

VI - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, nos casos de falta punível com demissão, praticada quando no exercício do cargo ou função.

§ 1º A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão em multa.

§ 2º Considera-se reincidência, para os efeitos desta Lei Complementar, a prática de nova infração, dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto sanção disciplinar.

§ 3º Considera-se abandono do cargo a ausência do membro do Ministério Público ao exercício de suas funções, sem causa justificada, por mais de trinta dias consecutivos.

§ 4º Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais de sessenta dias intercalados, no período de doze meses.

§ 5º A demissão poderá ser convertida, uma única vez, em suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "h" do inciso V, quando de pequena gravidade o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no art. 244.

Art. 241. Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da Instituição ou da Justiça.

Art. 242. As infrações disciplinares serão apuradas em processo administrativo; quando lhes forem cominadas penas de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição destas dependerá, também, de decisão judicial com trânsito em julgado.

Art. 243. Compete ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério Público da União aplicar a seus membros as penas de advertência, censura e suspensão.

SEÇÃO IV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 244. Prescreverá:

I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura;

II - em dois anos, a falta punível com suspensão;

III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente com esse.

Art. 245. A prescrição começa a correr:

I - do dia em que a falta for cometida; ou

II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.

Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.

SEÇÃO V

DA SINDICÂNCIA

[illegible] sindicância que tenha por objeto a coleta sumária de

SEÇÃO VI

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Art. 247. O inquérito administrativo, de caráter sigiloso, será instaurado pelo Corregedor-Geral, mediante portaria, em que designará comissão de três membros para realizá-lo, sempre que tomar conhecimento de infração disciplinar.

§ 1º A comissão, que poderá ser presidida pelo Corregedor-Geral, será composta de integrantes da carreira, vitalícios, e de classe igual ou superior à do indiciado.

§ 2º As publicações relativas a inquérito administrativo conterão o respectivo número, omitido o nome do indiciado, que será cientificado pessoalmente.

Art. 248. O prazo para a conclusão do inquérito e apresentação do relatório final é de trinta dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Art. 249. A comissão procederá à instrução do inquérito, podendo ouvir o indiciado e testemunhas, requisitar perícias e documentos e promover diligências, sendo-lhe facultado o exercício das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público da União, por esta Lei Complementar, para instruir procedimentos administrativos.

Art. 250. Concluída a instrução do inquérito, abrir-se-á vista dos autos ao indiciado, para se manifestar, no prazo de quinze dias.

Art. 251. A comissão encaminhará o inquérito ao Conselho Superior, acompanhado de seu parecer conclusivo, pelo arquivamento ou pela instauração de processo administrativo.

§ 1º O parecer que concluir pela instauração do processo administrativo formulará a súmula de acusação, que conterá a exposição do fato imputado, com todas as suas circunstâncias e a capitulação legal da infração.

§ 2º O inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior, que poderá:

I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente instruído;

II - determinar o seu arquivamento;

III - instaurar processo administrativo, caso acolha a súmula de acusação;

IV - encaminhá-lo ao Corregedor-Geral, para formular a súmula da acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento.

SEÇÃO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 252. O processo administrativo, instaurado por decisão do Conselho Superior, será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado.

§ 1º A decisão que instaurar processo administrativo designará comissão composta de três membros escolhidos dentre os integrantes da carreira, vitalícios, e de classe igual ou superior à do acusado, indicará o presidente e mencionará os motivos de sua constituição.

§ 2º Da comissão de processo administrativo não poderá participar quem haja integrado a precedente comissão de inquérito.

§ 3º As publicações relativas a processo administrativo conterão o respectivo número, omitido o nome do acusado, que será cientificado pessoalmente.

Art. 253. O prazo para a conclusão do processo administrativo e apresentação do relatório final é de noventa dias, prorrogável, no máximo, por trinta dias, contados da publicação da decisão que o instaurar.

Art. 254. A citação será pessoal, com entrega de cópia da portaria, do relatório final do inquérito e da súmula da acusação, cientificado o acusado do dia, da hora e do local do interrogatório.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado em seu domicílio, proceder-se-á à citação por edital publicado no Diário Oficial, com o prazo de quinze dias.

§ 2º O acusado, por si ou através de defensor que nomear, poderá oferecer defesa prévia, no prazo de quinze dias, contado do interrogatório, assegurando-se-lhe vista dos autos no local em que funcione a comissão.

§ 3º Se o acusado não tiver apresentado defesa, a comissão nomeará defensor, dentre os integrantes de carreira e de classe igual ou superior à sua, reabrindo-se-lhe o prazo fixado no parágrafo anterior.

§ 4º Em defesa prévia, poderá o acusado requerer a produção de provas orais, documentais e periciais, inclusive pedir a repetição daquelas já produzidas no inquérito.

§ 5º A comissão poderá indeferir, fundamentadamente, as provas desnecessárias ou requeridas com intuito manifestamente protelatório.

Art. 255. Encerrada a produção de provas, a comissão abrirá vista dos autos ao acusado, para oferecer razões finais, no prazo de quinze dias.

Art. 256. Havendo mais de um acusado, os prazos para defesa serão comuns e em dobro.

Art. 257. Em qualquer fase do processo, será assegurada à defesa a extração de cópia das peças dos autos.

Art. 258. Decorrido o prazo para razões finais, a comissão remeterá o processo, dentro de quinze dias, ao Conselho Superior, instruído com relatório dos seus trabalhos.

Art. 259. O Conselho Superior do Ministério Público, apreciando o processo administrativo, poderá:

I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente instruído, caso em que, efetivadas estas, proceder-se-á de acordo com os arts. 264 e 265;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III - propor ao Procurador-Geral a aplicação de sanções que sejam de sua competência,

IV - propor ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ação civil para

a) demissão de membro do Ministério Público da União com garantia de vitaliciedade;

b) cassação de aposentadoria ou disponibilidade

Parágrafo único. Não poderá participar da deliberação do Conselho Superior quem haja oficiado na sindicância, ou integrado as comissões do inquérito ou do processo administrativo

Art. 260. Havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria, o Conselho Superior poderá determinar, fundamentadamente, o afastamento preventivo do indiciado, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou prejudicial à apuração dos fatos.

§ 1º O afastamento do indiciado não poderá ocorrer quando ao fato imputado corresponderem somente as penas de advertência ou de censura.

§ 2º O afastamento não ultrapassará o prazo de cento e vinte dias, salvo em caso de alcance.

§ 3º O período de afastamento será considerado como de serviço efetivo, para todos os efeitos.

Art. 261. Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo disciplinar, as normas do Código de Processo Penal.

SEÇÃO VIII

DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 262. Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade administrativa:

I - quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda; ou

II - quando a sanção se tenha fundado em prova falsa.

Art. 263. A instauração do processo de revisão poderá ser determinada de ofício, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido, do seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 264. O processo de revisão terá o rito do processo administrativo.

Parágrafo único. Não poderá integrar a comissão revisora quem haja atuado em qualquer fase do processo revisando.

Art. 265. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for o caso de aplicar-se penalidade menor.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 266. (VETADO)

Art. 267. (VETADO)

Art. 268. Ficam criados seis cargos de Subprocurador-Geral da República.

Art. 269. Ficam criados setenta e quatro cargos de Procurador Regional da República.

§ 1º O primeiro provimento de todos os cargos de Procurador Regional da República será considerado simultâneo, independentemente da data dos atos de promoção.

§ 2º Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador Regional da República serão iguais aos do cargo de Procurador de Justiça do Distrito Federal

Art. 270. Os atuais Procuradores da República de 1ª Categoria, que ingressaram na carreira até a data da promulgação da Constituição Federal, terão seus cargos transformados em cargos de Procurador Regional da República, mantidos seus titulares e lotações

§ 1º Os cargos transformados na forma deste artigo, excedentes do limite previsto no artigo anterior, serão extintos à medida que vagarem

§ 2º Os Procuradores da República ocupantes dos cargos transformados na forma deste artigo poderão ser designados para oficiar perante os Juízes Federais e os Tribunais Regionais Eleitorais

Art. 271. Os cargos de Procurador da República de 1ª Categoria não alcançados pelo artigo anterior e os atuais cargos de Procurador da República de 2ª Categoria são transformados em cargos de Procurador da República

§ 1º Na nova classe, para efeito de antiguidade, os atuais Procuradores da República de 1ª Categoria precederão os de 2ª Categoria; estes manterão na nova classe a atual ordem de antiguidade.

§ 2º Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador da República serão iguais aos do atual cargo de Procurador da República de 1ª Categoria

Art. 272. São transformados em cargos de Procurador do Trabalho de 1ª Categoria cem cargos de Procurador do Trabalho de 2ª Categoria

Art. 273. Os cargos de Procurador do Trabalho de 1ª e de 2ª Categoria passam a denominar-se, respectivamente, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho

§ 1º Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, os atuais Procuradores do Trabalho de 1ª Categoria, cujo cargo passa a denominar-se Procurador Regional do Trabalho e que estejam atuando junto ao Tribunal Superior do Trabalho, ali permanecerão exercendo suas atribuições.

§ 2º Os vencimentos iniciais dos cargos de Procurador Regional do Trabalho e de Procurador do Trabalho serão iguais aos dos cargos de Procurador Regional da República e de Procurador da República, respectivamente.

Art. 274. Os cargos de Procurador Militar de 1ª e 2ª Categoria passam a denominar-se, respectivamente, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. 65

Parágrafo único. Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais Procuradores Militares da 1ª Categoria, cujos cargos passam a denominar-se Procuradores da Justiça Militar e que estejam atuando junto ao Superior Tribunal Militar, ali permanecerão exercendo suas atribuições

Art. 275. O cargo de Promotor de Justiça Substituto passa a denominar-se Promotor de Justiça Adjunto.

Art. 276. Na falta da lei prevista no art. 16, a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão observará, além das disposições desta Lei Complementar, as normas baixadas pelo Procurador-Geral da República.

Art. 277. As promoções nas carreiras do Ministério Público da União, na vigência desta Lei Complementar, serão procedidas da adequação das listas de antigüidade aos critérios de desempate nela estabelecidos.

Art. 278. Não se farão promoções nas carreiras do Ministério Público da União antes da instalação do Conselho Superior do ramo respectivo.

Art. 279. As primeiras eleições, para composição do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da União e para elaboração das listas tríplices para Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça, serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, para se realizarem no prazo de noventa dias da promulgação desta Lei Complementar.

§ 1º O Procurador-Geral da República disporá, em ato normativo, sobre as eleições previstas neste artigo, devendo a convocação anteceder de trinta dias a data de sua realização.

§ 2º Os Conselhos Superiores serão instalados no prazo de quinze dias, contado do encerramento da apuração.

Art. 280. Entre os eleitos para a primeira composição do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da União, os dois mais votados, em cada eleição, terão mandato de dois anos; os menos votados, de um ano.

Art. 281. Os membros do Ministério Público da União, nomeados antes de 5 de outubro de 1988, poderão optar entre o novo regime jurídico e o anterior à promulgação da Constituição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações do cargo.

Parágrafo único. A opção poderá ser exercida dentro de dois anos, contados da promulgação desta Lei Complementar, podendo a retratação ser feita no prazo de dez anos.

Art. 282. Os Procuradores da República nomeados antes de 5 de outubro de 1988 deverão optar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e da Advocacia-Geral da União.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Não manifestada a opção, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o silêncio valerá como opção tácita pela carreira do Ministério Público Federal.

Art. 283. Será criada por lei a Escola Superior do Ministério Público da União, como órgão auxiliar da Instituição.

Art. 284. Poderão ser admitidos como estagiários no Ministério Público da União estudantes de Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. As condições de admissão e o valor da bolsa serão fixados pelo Procurador-Geral da República, sendo a atividade dos estagiários regulada pelo Conselho Superior de cada ramo.

Art. 285. (VETADO)

Art. 286. As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.

Art. 287. Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º O regime de remuneração estabelecido nesta Lei Complementar não prejudica a percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da União

§ 2º O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao regime jurídico instituído nesta Lei Complementar ou na imposição de condições com ele incompatíveis

Art. 288. Os membros do Ministério Público Federal, cuja promoção para o cargo final de carreira tenha acarretado a sua remoção para o Distrito Federal, poderão, no prazo de trinta dias da promulgação desta Lei Complementar, renunciar à referida promoção e retornar ao Estado de origem, ocupando o cargo de Procurador Regional da República

Art. 289. Sempre que ocorrer a criação simultânea de mais de um cargo de mesmo nível nas carreiras do Ministério Público da União, o provimento dos mesmos, mediante promoção, presumir-se-á simultâneo, independentemente da data dos atos de promoção

Art. 290. Os membros do Ministério Público da União terão mantida em caráter provisório a sua lotação, enquanto não entrarem em vigor a lei e o ato a que se referem os arts. 34 e 214

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta às alterações de lotação decorrentes de remoção, promoção ou designação previstas nesta Lei Complementar

Art. 291. (VETADO)

Art. 292. (VETADO)

Art. 293. Ao membro ou servidor do Ministério Público da União é vedado manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente até o segundo grau civil.

Art. 294. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 295. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 20 de maio de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Maurício Corrêa

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 267

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, decidi vetar integralmente o Projeto de Lei nº 24, de 1990 (nº 1.102/88 na Câmara dos Deputados), que "Dá nova redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho".

A proposição repete o disposto no inciso VIII do art. 8º da Constituição Federal. Aliás, reproduz também norma anterior à atual Carta Política, inserida pela Lei nº 7.543, de 2 de outubro de 1986, na Consolidação das Leis do Trabalho como § 3º do art. 543 desta.

Por conseguinte, o projeto não consulta o interesse público. Além de inócuo, por versar matéria já disciplinada com redação equivalente na mesma lei, duplicando regra corretamente inserida na Seção VI do Capítulo I do Título V da CLT -- "Dos direitos dos exercentes de atividades ou profissões e dos sindicalizados" -- o § 7º do art. 492, na forma proposta, figuraria no capítulo denominado "Da estabilidade", menos adequado para conter a matéria objeto do referido parágrafo.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar totalmente o projeto em as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 20 de maio de 1993.

ITAMAR FRANCO

MENSAGEM

Nº 268, de 20 de maio de 1993. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto da Medida Provisória nº 321, de 14 de maio de 1993.

Mensagem nº 269

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, resolvi vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 69, de 1989 - Complementar (nº 116/91 - Complementar no Senado Federal), que "Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União".

Os dispositivos ora vetados são os seguintes:

Inciso XVI do art. 6º

"Art. 6º .....

XVI - intervir em todos os feitos, em todos os graus de jurisdição, quando for interessado na causa pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional;"

RAZÕES DO VETO

O dispositivo amplia em demasia o conceito de interesse público, previsto no art. 82, III, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de tema estritamente processual, deve ser deixada ao Poder Judiciário a interpretação do alcance da norma já existente no Código próprio.

Ademais, a disposição inviabilizaria o exercício das outras relevantes atribuições do Ministério Público, pois isso representaria impor ao Ministério Público o dever de tomar conhecimento de todas as causas em andamento -- e não só na Justiça Federal -- em que a União e os Estados Federados e Municípios e suas descentralizações com personalidade de direito público -- ou delas: suas autarquias -- fossem partes.

Inciso III do art. 17

"Art. 17 .....

III - inacumulabilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração o que [illegible] Constituição Federal;"

RAZÕES DO VETO

O artigo 17 é mera reprodução do item I do § 5º do artigo 128 da Constituição. No entanto, no item III, suprime-se a remissão que o aludido item I faz ao artigo 153, III, da Constituição, que atribui competência à União para instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. O projeto, destarte, altera o texto constitucional, modificando-o na sua essência.

Inciso III do art. 37

Art. 37 .....

III - em caráter excepcional, quando couber, em causas de competência de outros juízes e tribunais."

RAZÕES DO VETO

É excessiva e desprecienda a previsão contida no inciso III do artigo 37, pois não se indica em que hipóteses excepcionais poderá dar-se a intervenção. Não condiz com o interesse público a existência de norma legislativa de caráter excepcional, sem diretrizes básicas para sua aplicação.

Art. 202, caput

"Art. 202. Para efeito de promoção, entende-se por antigüidade o tempo de efetivo serviço no cargo, nos termos da lei."

RAZÕES DO VETO

O artigo 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 dispõe que:

"§ 3º Poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens, o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica na data desta."

Logo, ao membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição vigente são aplicáveis apenas as vedações então preexistentes, além de facultada a opção pelos direitos e vantagens constantes do regime jurídico anterior no que é assumido pela lei complementar.

Impossível, em conseqüência, fixar critério de promoção por merecimento que prejudique os membros do Ministério Público da União que, valendo-se de um direito adquirido, de índole constitucional, estão afastados da carreira, porque não se lhes aplica a vedação do art. 128, § 5º, inciso II, e suas alíneas -- especialmente alínea "d" -- do corpo permanente da Carta Magna.

A prevalecer o dispositivo, haveria, ademais, restrição a uma vantagem -- a promoção -- em franca ofensa ao preceito das disposições transitórias acima reproduzido.

Embora a eficácia do artigo em comento seja condicionada aos termos de outra lei, é certo que, nele se contém, relativamente ao cômputo da antigüidade dos membros do Ministério Público da União, para efeito de promoção, uma diretriz que, por si só, traduz restrição ao direito adquirido daqueles membros que não se encontram em efetivo exercício do cargo, sob o amparo do citado art. 29, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988.

Com efeito, sendo-lhes assegurada tal antigüidade por força da legislação anterior, a norma tem o efeito de cercear, quando não eliminar, o direito à promoção.

Art. 206

"Art. 206. A reversão é o reingresso, na carreira, do membro do Ministério Público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º A reversão far-se-á de ofício ou a pedido.

§ 2º A reversão de ofício dar-se-á no mesmo cargo ou, se extinto este, em cargo a ele correspondente; caso se encontre provido o cargo, aplica-se o disposto no artigo anterior.

§ 3º A reversão a pedido será feita no mesmo cargo anteriormente ocupado pelo aposentado, ou em cargo equivalente, e dependerá das seguintes condições:

I - existência de vaga em cargo a ser provido mediante promoção por merecimento;

II - inexistência de candidato aprovado em concurso, quando se tratar de reversão para cargo de classe inicial da carreira;

III - ser pedido requerida até cinco anos depois da aposentadoria;

IV - contar o aposentado menos de sessenta e cinco anos de idade à data do pedido.

§ 4º Será contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais, o período entre a aposentadoria e a reversão, se aquela tiver sido causada por erro administrativo para o qual não haja concorrido o aposentado.

§ 5º A reversão será condicionada ao resultado do exame exigido para ingresso na carreira."

RAZÕES DO VETO

Na elaboração do caput do artigo 206, o legislador se inspirou no artigo 68 da Lei nº 1.711, de 1952 (antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), cujo alcance é a aposentadoria por invalidez: os motivos da aposentadoria que se tornam insubsistentes são as condições insubstituíveis da higidez física e mental do servidor que, se restabelecendo, readquire a plena capacidade laborativa. Verificando que o servidor se encontra apto para o trabalho, é imperativo seu retorno à atividade, insumindo-se se fixem condições outras que não o estado de saúde satisfatório para o imediato retorno ao serviço. A nova investidura em cargo deve ser efetivada incontinenti, em conseqüência do interesse público em não manter servidor sadio

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

percebendo proventos sem a correspondente prestação de serviços. Não há porque condicionar a reinvestidura às exigências assinaladas no § 3º a reversão deve ser prioritária

No respeitante ao § 4º, caso haja erro na efetivação da aposentadoria, dever-se-á examinar-lo sob o aspecto de sua validade jurídica, ao invés de proceder-se à investidura do servidor noutro cargo, a título de reversão. Esta medida é incompatível com a nulidade do ato de aposentação, a qual se existente, deve ser declarada independentemente das condições especificadas no § 3º

Art. 207

"Art. 207 A readmissão e o reingresso, na carreira, do membro do Ministério Público exonerado a pedido

§ 1º A readmissão far-se-á a pedido do interessado e dependerá de inspeção médica favorável

§ 2º A readmissão far-se-á em cargo da classe inicial da carreira e dependerá da inexistência de candidato aprovado em concurso, que aceite nomeação"

RAZÕES DO VETO

O dispositivo é flagrantemente inconstitucional. Cuidando-se de nova investidura em cargo público, esta dependeria de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Por outro lado, a investidura originária para ingresso em uma das carreiras da instituição só pode, igualmente, se dar por via de concurso público (art. 129, § 3º da C.F.).

O dispositivo também estabelece um privilégio específico, não encontrável na legislação disciplinadora das relações funcionais dos servidores públicos da União, não se justificando, pois, a criação de um benefício exclusivo para uma categoria funcional.

Esse instituto fora objeto da Lei nº 1.711, de 1952 (artigos 62 e 63), com resultados não desejados pela Administração, pois que, de caráter excessivamente liberal, reservava ao servidor o exercício do direito pessoal de retornar ao Serviço Público, qualquer que fosse o tempo em que permanecesse afastado. As normas concernentes foram revogadas expressamente pelo artigo 243 do Decreto-lei nº 200, de 1967. Não se justifica o restabelecimento desse privilégio [illegible] para uma categoria de servidores

Ademais, impende ressaltar que o efeito de investidura decorrente da habilitação em [illegible] exaure com a nomeação do candidato ou o decurso do prazo de validade (artigo 37, III, da C.F.) e a relação jurídica que se estabelece com o ato de provimento é desconstituída mediante a exoneração do servidor. Cessa, assim, qualquer liame de ordem jurídica que admita outra [illegible] em nova habilitação em concurso público, em consonância com o artigo 37, II, da Constituição, que não excepcionou de sua incidência o fato de a pessoa haver sido servidora pública. São inconciliáveis esse dispositivo constitucional e o artigo 20º

Art. 219

"Art. 219. Os membros vitalícios do Ministério Público da União poderão ser postos em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa

RAZÕES DO VETO

A disponibilidade de que trata o dispositivo consta da Constituição Federal apenas para a magistratura (art. 93, VIII) e tem o caráter de pena, não se confundindo com a disponibilidade do art. 41, § 3º, da Constituição. A medida prevista no artigo não está elencada como uma das sanções impostas a membro do Ministério Público da União, como ocorre com a atual Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79).

Além disso, o alcance discricionário e subjetivo desse artigo recomenda a sua exclusão do texto do projeto. Trata-se de verdadeira cláusula penal, não devidamente explicitada e esclarecida, cuja aplicação, ainda que pelo voto de dois terços de um colegiado, poderia gerar uma inaceitável discriminação no âmbito da entidade.

§ 2º do art. 224

"Art. 224. [illegible]

§ 2º A representação e as gratificações incorporam-se aos vencimentos e aos proventos para todos os efeitos legais"

RAZÕES DO VETO

O comando para que as gratificações se incorporem aos vencimentos para todos os efeitos legais resulta em que as calculadas mediante a incidência de percentuais sobre o vencimento inciam uma sobre a outra, gerando aumento de remuneração e criando situação funcional peculiar suscetível de acarretar reivindicações do funcionalismo com o intuito de obter idêntico tratamento. Obstam-no, desse modo, não atender ao interesse público

Art. 226 e §§ 5º e 7º do Art. 227

"Art. 226. As gratificações percebidas em caráter geral pelos membros do Ministério Público da União serão acrescidas de percentuais, fixados por ato do Procurador-Geral da República, em caso de

I - exercício em ofício de difícil provimento, assim definido em ato do respectivo Conselho Superior;

II - exercício cumulativo de ofícios e funções;

III - exercício cumulativo de função eleitoral;

IV - exercício em ofício situado em local insalubre ou em circunstâncias de acentuado risco à saúde ou à vida"

"Art. 227 .....

§ 5º O Procurador-Geral da República arbitrará os valores das vantagens previstas nos incisos II, III, V, VI e VIII.

.....

§ 7º O Procurador-Geral da República fixará e atualizará, periodicamente, atendidas as normas previstas neste artigo, o valor das vantagens nele estipuladas."

RAZÕES DO VETO

Os dispositivos conferem ao Procurador-Geral da República o poder de criar, fixar e reajustar remunerações e indenizações, sem amparo constitucional para tanto. Só à lei cabe a fixação específica do valor da remuneração do funcionalismo público

Art. 266

"Art. 266. O Procurador-Geral da República poderá requisitar servidores dos órgãos e entidades da Administração Federal, direta ou indireta, incluídas as fundações públicas, nas mesmas condições estabelecidas para os órgãos integrantes da Presidência da República

Parágrafo único. O servidor cedido ao Ministério Público da União terá assegurados, no órgão ou entidade de origem, remuneração e vantagens do cargo e todos os demais direitos, como se em efetivo exercício estivesse."

RAZÕES DO VETO

A requisição de servidores de órgãos e entidades da Administração Federal é prerrogativa do Poder Executivo, tendo, em alguns casos, realizada por ato exclusivo do Presidente da República - unidade e a forma estrutural da Administração Federal exigem, para a boa consecução de seus interesses e metas, que o comando das requisições seja exercido de forma unificada e padronizada, em atenção à responsabilidade atribuída ao Chefe do Poder Executivo no que diz respeito à administração pública como um todo

Art. 267

"Art. 267. Aplica-se aos membros do Ministério Público da União o disposto no art. 1º do Decreto nº 5.137, de 5 de janeiro de 1927, nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 3.058, de 22 de dezembro de 1956, nos arts. 1º e 2º da Lei nº 4.477, de 12 de novembro de 1964, e no art. 3º da Lei nº 6.554, de 21 de agosto de 1978, que regem o Montepio Civil da União"

RAZÕES DO VETO

O artigo é contrário ao interesse público, uma vez que objetiva assegurar privilégios relativos ao Montepio Civil da União, inicialmente restritos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, posteriormente propiciados a membros da magistratura federal. A extensão pretendida importa em tratamento discriminatório e, por outro lado, implicará o aumento de responsabilidade do Tesouro, sem existência de correspondente fonte de recursos.

Art. 282, § 1º

"Art. 282. .....

§ 1º A opção deverá ser feita no prazo de trinta dias, contados da promulgação da última das leis complementares de organização das duas instituições."

RAZÕES DO VETO

A lei que organizou a Advocacia-Geral da União (Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993) estabeleceu prazo para opção entre as carreiras do Ministério Público Federal e da própria AGU. Assim, a disposição é repetitiva, e registre-se, também, que o prazo fixado na referida Lei Complementar é mais adequado à compatibilidade que deve existir entre as duas carreiras, já que a Advocacia-Geral da União se encontra ainda em fase de organização

Art. 285

"Art. 285. Fica reconhecida a Fundação Pedro Jorge de Melo e Silva, mantida com recursos provenientes de seu patrimônio, com rendas previstas em seu estatuto e com as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas."

RAZÕES DO VETO

Em que pese o merecido respeito à Fundação que perpetua a memória do ilustre Procurador PEDRO JORGE, trata-se de matéria imprerinente ao conteúdo e ao alcance do projeto em exame.

O artigo contraria o estabelecido no art. 37, XIX, da Constituição, porque para criar ou reconhecer uma fundação, segundo esse mandamento, necessário se faz uma lei específica, que deverá estar direcionada às peculiaridades da instituição, cabendo preliminarmente ao Poder Legislativo avaliar as necessidades e conseqüências de sua criação para o Estado. A lei complementar não é, certamente, sede adequada para a criação de uma entidade dessa natureza.

Art. 291

Art. 291. Fica instituído Fundo Especial vinculado ao Ministério Público Federal e destinado ao aperfeiçoamento de sua atuação no exercício de suas funções institucionais, especialmente na repressão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins

§ 1º O patrimônio do fundo instituído neste artigo será constituído.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

... por bens referidos no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, ... em benefício da Instituição nos termos da lei;

II - por bens, receitas e contribuições provenientes de outras fontes.

§ 2º A gestão do fundo especial obedecerá ao que dispuser o seu regulamento, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal."

RAZÕES DO VETO

Tal como proetado, o Fundo Especial instituído pelo artigo 29º, vinculado ao Ministério Público Federal e destinado ao aperfeiçoamento de sua atuação no exercício de suas funções institucionais, especialmente na repressão ao tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins, não observa as exigências dos artigos 165 e 167 da Constituição vigente.

Além disso, o Ministério Público da União não guarda as características que autorizariam a reversão, em seu benefício, dos bens de que trata o parágrafo único do art. 243 da Constituição - a repressão ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins compete à Polícia Federal, ex vi do art. 144, § 1º, II, da Carta Política. Ademais, o artigo encerra disposição que atribui ao Conselho Superior do Ministério Público da União a regulamentação da gestão do Fundo Especial, matéria, na realidade, reservada ao Poder Legislativo (art. 165, § 9º, II, da C.F.).

Art. 29º

"Art. 29º Destinar-se-á ao Ministério Público Federal percentual não inferior a cinco nor cento dos bens de valor econômico apreendidos e confiscados em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, para aparelhamento e custeio de suas atividades de repressão penal desse crime."

RAZÕES DO VETO

Os bens de que trata o dispositivo, mencionados no já referido parágrafo único do art. 243 da Constituição vigente, já têm sua destinação estabelecida, uma vez que, ex vi do art. 144, § 1º, II, da Carta Política, compete à Polícia Federal a repressão ao tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 20 de maio de 1993.

ITAMAR FRANCO

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Exposição de Motivos

Nº 1323/SC-2/22, de 18 de maio de 1993. "De acordo. Em 20.05.93".

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.339-CDMB/DM-20, DE 20 DE MAIO DE 1993

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS, usando da atribuição que lhe confere o inciso XXV do artigo 4º do Regulamento do Estado-Maior das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto nº 87.737, de 20 de outubro de 1982, resolve:

Art. 1º Revogar o FAM 05 - Código Desportivo de 30 Set 80.

Art. 2º Aprovar em caráter especial o Código Desportivo das Forças Armadas - Edição 1993.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARNALDO LEITE PEREIRA
Almirante-de-Esquadra

(Of. nº 1.342/93)

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DESPACHO DO SECRETÁRIO-ADJUNTO
Em 20 de maio de 1993

Unidade Gestora: AGÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO/RJ.
Objeto: Aquisição de álcool e gasolina automotiva, junto à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
Justificativa: Atender despesas envolvendo entidade paraestatal sujeita ao controle majoritário do governo federal.
Fundamento: Artigo 22, inciso X, do Decreto-Lei nº 2.300/86.
Ordenador de Despesa: ROBERTO RICARDO CONTREIRAS DE ALMEIDA.
Processo: nº 010 70000041/93.
Valor: Cr$ 133.524.999,00 (cento e trinta e três milhões quinhentos e vinte e quatro mil cruzeiros e ...

I - Ratifico a dispensa de licitação, em consonância com o parecer da ASSESSORIA JURÍDICA (fls. 13/14), em retificação ao extrato publicado no DOU de 27.04.93, Seção I, págs. 5402, ao do Art. 24 do Decreto-Lei nº 2.300/86.

LUIZ AUGUSTO DE CASTRO NEVES

(Of. nº 959/93)

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Fundação Escola Nacional de Administração Pública

RETIFICAÇÃO

Nos Despachos de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação publicados no D.O. de 20-5-93, Seção I, págs. 6765 a 6767, na assinatura do Presidente da ENAP onde se lê: ROBERTO DÓRIA, leia-se: OG FERNANDES DÓRIA.

Senhor Assinante:

A Seção de Divulgação da Imprensa Nacional informa os prazos médios de entrega das assinaturas dos *Diários Oficiais* para os Estados.

Os dados abaixo foram fornecidos pela ECT, responsável pela remessa dos *Diários Oficiais*.

Via Superfície

Destino	Prazo
Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins	D + 8
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná	D + 9
Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina	D + 1
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe	D + 1
Paraíba, Rio Grande do Norte	D + 1

D = DIA DA POSTAGEM.

Os *Diários Oficiais* postados com via aérea serão entregues no prazo médio dias após o dia da postagem.

Maiores informações:

Seção de Assinaturas e Vendas da Imprensa Nacional pelo telefone

(061) 226-6812 -

REVISTA
DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO

As decisões e pronunciamentos emitidos pelo Tribunal de Contas da União, suas atribuições, competência, organização e composição. Publicação trimestral.

NÚMEROS DISPONÍVEIS: 41 a 51

Preço: nºs 41 a 42 — Cr$ 192.000,00 (cada)
nºs 43 a 44 — Cr$ 133.000,00
nºs 45 a 51 — Cr$ 133.000,00
Preço sujeito a majoração, sem aviso prévio.
Incluídas despesas com remessa.



INFORMAÇÕES E VENDAS:
Imprensa Nacional, Caixa Postal 30.000, CEP 70604-900 Brasília, DF
Telefones: (061) 226 6812 e 226-2586. Faça seu pedido pelo Reembolso Postal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Conselho Nacional do Ministério Público

PLENÁRIO

Processo nº 0.00.000.000246/2007-66
Interessado: ANDRESSA LOPES CAMPOS
Relator: ALBERTO MACHADO CASCAIS

DESPACHO

Considerando que a matéria já foi apreciada, o Plenário do Conselho decidiu pela perda do objeto da matéria, em razão da decisão do Exmo. Ministro Sepúlveda Pertence, que suspendeu a liminar cootra as realizações do concurso e da primeira fase das provas em 03.06.07, determino o arquivamento dos autos.

Brasília, 11 de junho de 2007.

ALBERTO CASCAIS
Relator

Processo nº 0.00.000.000276/2007-72
Interessado: VANE ARAÚJO DE OLIVEIRA
Relator: ALBERTO MACHADO CASCAIS

DESPACHO

Considerando que o pedido é inepto por absoluta ausência de fundamentação e de especificação, determino o arquivamento dos autos.

Brasília, 11 de junho de 2007.

ALBERTO CASCAIS
Relator

Processo nº 0.00.000.000290/2007-76
Interessado: LEON DENIS DE MOURA TEIXEIRA
Relator: ALBERTO MACHADO CASCAIS

DESPACHO

Considerando que a matéria é atinente a processo judicial, onde não é formulado qualquer pedido de providências, ordeno que arquivem-se os autos.

Brasília, 11 de junho de 2007.

ALBERTO CASCAIS
Relator

Processo nº 0.00.000.000317/2007-21
Interessado: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA
Relator: ALBERTO MACHADO CASCAIS

DESPACHO

Não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público responder questões teóricas a respeito da competência do Ministério Público. Diante diaso, determino o arquivamento dos autos,

Brasília, 14 de junho de 2007.

ALBERTO CASCAIS
Relator

PROCESSO CNMP nº 0.00.000.000162/2007-22
RELATOR: RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CORREGEDORIA NACIONAL

EMENTA: REPRESENTAÇÃO OBJETIVANDO A AVOCAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA. Impedimentos à atuação do reclamado como membro do CNMP em ato de execução. Desrespeito à Resolução nº 04/2005 e ao art. 49 inciso V da LOMPES. Dificuldade de conclusão do feito disciplinar no Ministério Público de origem. Necessidade de avocação do processo disciplinar, em face da garantia de autoridade da Corregedoria Nacioonal. Aplicação dos Princípios da moralidade e da impessoalidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, em avocar o processo disciplinar nº 8.887/2006, do Ministério Público do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Ernando Uchoa e Osmar Machado.

Brasília, 4 de junho de 2007.

RICARDO CÉSAR MANDARINO BARRETTO
Relator

PROCESSO CNMP nº 0.00.000.000158/2007-64
RELATOR: HUGO CAVALVANTI MELO FILHO
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: LUCIANO CHAGAS DA SILVA
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA: PROJETO DE RESOLUÇÃO. VEDAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PARENTES DE MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A FIGURA DA "REQUISIÇÃO". REJEIÇÃO DA PROPOSTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, em rejeitar o Projeto de Resolução, vencidos o Relator e os Conselheiros Ricardo Mandarino, Janice Ascari, Ivana Santos, Paulo Prata e Saint'Clair Nascimento. Votou o Presidente.

Brasília, 07 de maio de 2007.

LUCIANO CHAGAS DA SILVA
Relator para o acórdão

PROCESSO CNMP nº 0.00.000.00050/2007-71
RELATOR: OSMAR MACHADO FERNANDES
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: GASPAR ANTONIO VIEGAS
INTERESSADO: ANTONIO JULIÃO DA SILVA

EMENTA: Pedido de Providências. Requerimento, pelo interessado, de cópia de Procedimento Administrativo arquivado na Corregedoria. Deferimento. Art. 93, X, da Constituição Federal. Arquivado o procedimento na Corregedoria do Ministério Público Estadual, e, portanto, julgado sumariamente, não há que se falar em sigilo em face do representante, que tem o direito de requerer cópia dos autos, às suas custas, para instruir recurso, ação judicial ou mesmo apenas conhecer o seu teor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por maioria, nos termos do voto divergente do Conselheiro Gaspar Viegas, julgar procedente o pedido de providências, vencidos o Relator e o Conselheiro Saint'Clair Nascimento

Brasília, 28 de maio de 2007.

GASPAR VIEGAS
Relator para o acórdão

PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 22 DE MAIO DE 2007

Acresce à Resolução nº 06, um parágrafo único, concedendo prazo para que os Ministérios Públicos dos Estados elaborem ato normativo interno, compatibilizando as atribuições dos cargos comissionados com o disposto no artigo 37, V, da Constituição Federal.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, , parágrafo 2º, incisos I e II, da Constituição Federal, e pelo seu Regimento Interno,

CONSIDERANDO que há notícias da criação de cargos comissionados para o exercício de atribuições incompatíveis com os conceitos de direção, chefia e assessoramento e que o desempenho da tais atribuições somente pode ser aferida com a especificação da descrição de atividades inerentes a cada cargo;

CONSIDERANDO que, sem ato normativo que especifique as atribuições dos cargos comissionados, resta inviável a fiscalização por parte deste Conselho, no tocante ao cumprimento do preceito constitucional insculpido no artigo 37, V, da Constituição Federal no âmbito do Ministério Público dos Estados; resolve:

Art. 1º. Acrescentar um parágrafo único no texto do artigo 2º da Resolução nº 6 do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único. Os Ministérios Públicos dos Estados terão o prazo de 90 (noventa) dias para elaborar ato normativo interno do qual conste as atribuições de todos os cargos comissionados, cujos titulares somente poderão desempenhar funções de direção, chefia e assessoramento.

Art 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de maio de 2007.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007

Regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e o art. 80 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a decisão pleoária tomada em Sessão realizada no dia 28 de maio de 2007;

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, *caput* e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial; resolve:

Art. 1º Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal.

Art. 2º O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:

I - o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;

II - a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;

III - a prevenção da criminalidade;

IV - a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;

V - a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;

VI - a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal;

VII - a probidade administrativa no exercício da atividade policial.

Art. 3º O controle externo da atividade policial será exercido:

I - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;

II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público.

Art. 4º Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:

I - realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;

II - examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;

III - fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;

IV - fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;

V - verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;

VI - comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;

VII - solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;

VIII - fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

IX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1º Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.

§ 2º O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.

§ 3º Decorrendo do exercício de controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe ao órgão do Ministério Público encaminhar cópias dos documentos ou peças de que dispõe ao órgão da instituição com atribuição para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa.

Art. 5º Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;

II - ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;

b) ao registro de fianças;

c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos;

d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e *notitia criminis*;

e) ao registro de inquéritos policiais,

f) ao registro de termos circunstanciados;

g) ao registro de cartas precatórias;

h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial;

i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;

j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações,

l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III - acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação policial civil ou militar;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal;

V - requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;

VI - receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por dearespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, relacionados com o exercício da atividade policial;

VII - ter acesso ao preso, em qualquer momento;

VIII - ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório.

Art. 6º Nas visitas de que trata o artigo 4º, inciso I, desta Resolução, o órgão do Ministério Público lavrará a ata ou relatório respectivo, consignando todas as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências, irregularidades ou ilegalidades e as medidas requisitadas para saná-las, devendo manter, na promotoria ou procuradoria, cópia em arquivo específico.

Parágrafo único. A autoridade diretora ou chefe de repartição policial poderá ser previamente notificada da data ou período da visita, bem como dos procedimentos e ações que serão efetivadas, com vistas a disponibilizar e organizar a documentação a ser averiguada.

Art. 7º Os Ministérios Públicos dos Estados e da União deverão adequar os procedimentos de controle externo da atividade policial, expedindo os atos necessários ao cumprimento da presente Resolução, no prazo de 90 dias a contar de sua entrada em vigor.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de maio de 2007.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

Ministério Público da União

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA PGR Nº 301, DE 15 DE JUNHO DE 2007

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, tendo em vista o contido no Ofício nº 177/2007/GAB/CHEFIA/PRDF, de 13 de junho de 2007, da Procuradoria da República no Distrito Federal, resolve:

Incluir os Procuradores da República ANA CAROLINA ALVES ARAÚJO ROMAN, LUCIANA MARCELINO MARTINS e GUSTAVO PESSANHA VELLOSO, todos lotados na Procuradoria da República no Distrito Federal na Portaria PGR nº 311, de 1º de junho de 2004, publicada do D.J., Seção I, pág. 749, de 4 de junho de 2004.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO SUPERIOR

SESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS
Sessão: 779 Data: 15/06/2007 Hora: 17:00
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE

CSMPF	:	1.00.001.000081/2007-67
Assunto	:	CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES
Origem	:	Distrito Federal
Relator	:	DELZA CURVELLO ROCHA
Interessado(s)	:	4ª Câmara de Coordenação e Revisão

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do CSMPF

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PORTARIA Nº 3, DE 8 DE JUNHO DE 2007

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, Procuradoria da República no Município de Londrina/PR, por seu Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos dos artigos 127, 129, III e V, e 232, da Constituição Federal de 1988, e artigos 5º, II, *"d"* e III, *"c"*, *"d"* e *"e"*, e 6º, VII, *"b"*, *"c"* e *"d"*, da Lei Complementar nº. 75/93, e disposições constantes da Resolução CSMPF nº. 87/2006

CONSIDERANDO a concessão do empreendimento UHE Mauá para o consórcio Eletrosul-Copel - vencedor no leilão realizado pela ANEEL no dia 10 de outubro de 2006;

CONSIDERANDO o contido na Informação nº. 05/2007, elaborada pela Analista Pericial em Antropologia lotada na PRM/Londrina, de 27 de fevereiro de 2007, que relata as discussões estabelecidas junto ao Grupo "Frente de Proteção do Rio Tibagi", as quais tratam da necessidade de estudos complementares para identificação das populações (indígenas ou não) situadas no Tibagi, possivelmente atingidas, caso a Usina Hidrelétrica Mauá venha a ser construída;

CONSIDERANDO a apresentação de questionário (cópia em anexo), por parte do consórcio Eletrosul-Copel, para formação de cadastro sócio-econômico e fundiário, conforme disposto na Memória nº. 07/2007, elaborada pela Analista Pericial em Antropologia da PRM/Londrina, de 07 de março de 2007;

CONSIDERANDO que referido questionário recaiu sobre a população localizada na área a ser alagada, acrescida de 100 (cem) metros do entorno;

CONSIDERANDO a Nota-Antropologia nº. 02/2007, realizada pela Analista Pericial em Antropologia da PRM/Londrina, de 09 de março de 2007, a qual conclui que o Consórcio adotou a concepção hídrica de atingido, em que este seria o "inundado" ou "deslocado compulsório";

CONSIDERANDO que o questionário não abrange as alterações de modo de vida, de atividades econômicas, de relações sociais - e outras - em função da extinção e/ou deslocamento das comunidades situadas no local e no entorno do lago;

CONSIDERANDO que, apesar de obtida a Licença Prévia em 07 de dezembro de 2005, com 70 (setenta) condicionantes, muitas delas estudos de diagnóstico ambiental, até a data de 03 de maio de 2007 não havia a complementação do EIA/RIMA, restando, portanto, inatendidas as condições estabelecidas;

CONSIDERANDO que o prévio conhecimento dos estudos de diagnóstico completos é fundamental para a identificação dos atingidos;

CONSIDERANDO que, após a complementação, necessária se faz nova consulta pública, em atendimento ao Princípio 10 da Declaração do Rio; resolve:

Instaurar o presente Inquérito Civil Público, com prazo inicial de 01 (um) ano, para acompanhar os trabalhos de levantamento e identificação dos atingidos pela Usina Hidrelétrica Mauá, a fim de prevenir eventuais exclusões.

Como primeira providência, determina;

a) oficie-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, comunicando a instauração do ICP, observando-se o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 6º da Resolução CSMPF nº. 87/2006, e solicitando a publicação no Diário Oficial da presente Portaria de instauração;

b) oficie-se também à 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão em Brasília, comunicando a instauração do ICP, tendo em vista o interesse comum no objeto do presente ICP.

1- Proceda-se às seguintes diligências;

a) Junte-se a informação nº. 05/2007; a memória nº. 07/2007 e a Nota-Antropologia nº. 02/2007, elaboradas pela Analista Pericial em Antropologia da PRM/Londrina;

b) Junte-se cópia do "Cadastro Sócio-econômico e Fundiário", fornecida pelo Consórcio Eletrosul-Copel;

c) Junte-se a documentação "Comparação de Dados da UHE Mauá - Rebaixamento no Nível do Reservatório", entregue pelos representantes do consórcio Eletrosul-Copel, na reunião realizada no dia 07 de março de 2007;

d) Juntem-se os trabalhos científicos " O Plano de Recuperação e Desenvolvimento Econômico e Social das comunidades atingidas pelas barragens de Itá e Machadinho. Uma experiência inovadora de extensão universitária e de planejamento"; "Grandes Barragens - O relatório da Comissão Mundial de Barragens e seus desafios" e "Extraído do conceito de atingido uma revisão do debate e diretrizes";

e) Junte-se o ofício nº. 211/2007/IAP/GP, encaminhado pelo Instituto Ambiental do Paraná em 03 de maio de 2007 e cópia do Ofício MPF/GAB/JAO nº 61/2007, de 23.02.07;

f) Oficie-se ao Instituto Ambiental do Paraná, solicitando informações quanto à renovação da LP, com cópias comprobatórias e quanto ao cumprimento das condicionantes da Licença Prévia, se houve alguma nova informação após a resposta encartada no Ofício nº 211/2007/IAP/GP, e, ainda, solicitando cópia integral do procedimento de Licenciamento Ambiental;

g) Oficie-se ao Consórcio Eletrosul-Copel, solicitando informações quanto ao cumprimeoto das condicionantes da Licença Prévia.

2- Comunique-se a respeito da instauração do presente Inquérito Civil Público:

a) a Fundação Nacional do Índio - FUNAI em Brasília/DF e Londrina/PR;

b) os Caciques das Comuoidades Indígenas da Bacia do Rio Tibagi;

c) o grupo "Frente de Proteção do Rio Tibagi";

d) o consórcio Eletrosul-Copel;

e) o Núcleo de Interesses Difusos da Procuradoria Regional da República da 4ª Região;

f) o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná;

g) o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Paraná e os representantes da 4ª e 6ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF no Estado do Paraná;

h) o Instituto Ambiental do Paraná e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Registre-se.
Autue-se.
Publique-se.

Londrina/PR, 08 DE JUNHO DE 2007.

JOÃO AKIRA OMOTO
Procurador da República

PORTARIA Nº 3, DE 22 DE MAIO DE 2007

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República no fim assinado, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, pelo Promotor de Justiça *in fine* firmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO a notícia veiculada na imprensa escrita, dando conta da precariedade no atendimento aos pacientes com sintomas de dengue na rede hospitalar do Município de Sobral/CE;

CONSIDERANDO ainda, no teor da notícia, o relato da negligência no atendimento no principal hospital público de urgência do município, com disponibilização de apenas (08) oito vagas de UTIs para uma região que abrange 61 municípios;

CONSIDERANDO as divergências de avaliação clínica do quadro do paciente, não raro ocorrendo erros grosseiros relativos a detecção da dengue hemorrágica; a adoção de procedimentos inadequados e a injustificada demora no atendimento, ocasionando mortes;

CONSIDERANDO a existência de programa específico para o combate ao *aedes aegypt*, administrado e gerido pela Funasa, para o qual, ioclusive, existe previsão de dotação material e financeira;

CONSIDERANDO o caráter fundamental do direito à adequada prestação do serviço essencial de saúde nos termos do art. 196 da Carta Magna, que preconizar constituir direito de todos, e dever do Estado;

CONSIDERANDO a obrigação imposta ao Estado consistente na formulação e execução de políticas públicas tendentes à redução dos riscos de doenças, e ainda de conferir a esta prestação o caráter universal e igualitário, consoante prescreve o art. 2º, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.080/91;

CONSIDERANDO que a execução das ações e serviços de saúde procede-se de forma descentralizada, consoante prevê o art. 198 da Constituição Federal, cujos recursos provem das três esferas de poder (União, Estado e Município);

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pela prestação eficaz dos serviços de relevância pública, tais como o serviço de saúde, nos termos dos arts. 2º, e 6º, inciso V, 'a' da Lei Complementar nº 75/93, dos arts. 25, IV da Lei 8.625/93, e do art. 129, II da Constituição Federal.

resolvem instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar a execução das medidas e políticas públicas de combate a dengue no âmbito do Município de Sobral/CE, consistente na execução de programas de prevenção e tratamento adequados, adotando inicialmente as seguintes providências;

1. Requisitar à Funasa:

• o histórico de todas as verbas e suas respectivas rubricas, repassadas ao Município de Sobral/CE para o combate a dengue desde o exercício financeiro de 2005, discriminando quais seriam destinadas especificamente à rede hospitalar municipal para o tratamento de pacientes com suspeita de dengue e prevenção de sua evolução clínica;

2. Requisitar à Secretaria de Saúde do Município:

• informações acerca de ações e programas empreendidos com relação ao efetivo combate à dengue, especificando os valores, recursos humanos, inclusive anexando a relação de profissionais em atuação) e materiais empregados nestas ações e programas

• indicação da sua estrutura de atendimento básico de saúde, notadamente quanto a disponibilidade nos postos de saúde de medicamentos para o tratamento da dengue, bem como a capacidade técnica de laboratórios e do corpo de saúde municipal para diagnosticar a doença;

• a lista de proprietários de imóveis em situação de reincidência quanto a focos da dengue, com os respectivos endereços, identificando se tal imóvel recebeu efetivamente a visita de agentes sanitários do município

• Informação dos valores destinados nos orçamentos de 2005, 2006 e 2007 para o combate à dengue e ainda detalhar a execução orçamentária até a presente data

• Informação sobre os recursos recebidos no ano de 2007 do Governo Federal e Estadual específica para o combate à dengue

3. Requisitar à Secretaria de Saúde do Estado:

• Informação sobre os recursos repassados ao Município de Sobral em 2007 para o combate à dengue

• Quais as ações do Estado no Município de Sobral referentes ao combate à dengue

4. Requisitar aos principais hospitais de atendimento de emergência no município (Santa Casa, Unimed, Dr. Estevão):

• o prontuário completo de todos os pacientes que sofreram internação por suspeita de dengue, inclusive do médico que fez o acompanhamento do caso;

• a cópia dos atestados de óbito dos que vieram a falecer;

• a relação de casos notificados/comunicados por suspeita da doença, especificado o órgão/entidade a que se destinou

5. Requisitar ao Conselho Municipal de Saúde as informações que este órgão tenha sobre a situação da doença, incluindo o atendimento aos doentes, no Município.

6. Providenciar a comunicação à PFDC e à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, bem assim ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará e ao Cooselho Superior do Ministério Público do Ceará.

Autue-se.
Publique-se, Cumpra-se com urgência

ANDRÉ ARAÚJO BARBOSA
Promotor de Justiça

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA
Procurador da República

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

143

16/069

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.138-3/600-RJ

(RECEBIDA EM 6/2/97)
PGR Nº 96.9004573-3
RELATOR : Exmº Sr. Ministro ILMAR GALVÃO
REQUERENTE : Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - Adepol-Brasil
REQUERIDO : Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA - Controle externo da atividade policial, como função institucional do Ministério Público (art. 129, VII, da Constituição Federal):

"I) - ainda se trata de discussão de lege ferenda (ADIn 1.138-3-RJ), mas, como o inquérito policial não está sujeito ao controle externo pelo Poder Judiciário em face da inexistência de Lei Complementar - estadual ou federal - que defira essa atribuição do Ministério Público, e, sim, porque o Código de Processo Penal estipulou que assim seja (arts. 10 e 16), só com a alteração do próprio CÓDIGO DE PROCESSO PENAL é que será juridicamente possível extirpar, da autoridade judiciária, as competências que lhe foram outorgadas pelos artigos 10 a 16 do CPP, para entregá-las ao Ministério Público;

II) - assim, o art. 129, VII, da CF/88 deve ser entendido tão-somente no sentido de estar limitado a estabelecer que "a lei complementar mencionada no artigo anterior" definiria A FORMA através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais, e por isso é que, coerentemente, a remissão do art. 129, VII, atinge, apenas e nada mais, o comando permissivo da edição de Leis Complementares que "...estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público..." (art. 128, § 5º, caput).

Ação, Direta de Inconstitucionalidade suscetível de ser julgada procedente." (Parecer do MPF na ADIn 638-0/600-RJ)

2. Ação Direta de Inconstitucionalidade suscetível de ser julgada procedente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.138-3/600-RJ

1. A ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL-BRASIL propôs, em 27 de setembro de 1994, Ação Direta de Inconstitucionalidade — frente ao disposto nos artigos 22, I, 61, II, d, 127, § 2º, in fine, 128, § 5º, 129, VI e VII, e 144, § 4º, da Constituição da República —, tendo como objeto os artigos 1º, 2º, 3º, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, 8º, a, e e, e 15, I, II, III e IV e parágrafo único, a Resolução nº 447, de 17 de junho de 1994, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, disposições que assim rezam:

> « Art. 1º. A atribuição dos órgãos de execução do Ministério Público para funcionar nos inquéritos policiais e outras peças informativas, quando ainda não distribuídas ao Juízo Criminal competente, é estabelecida nos termos da presente Resolução.»
>
> « Art. 2º. A atribuição para funcionar em inquéritos policiais e outras peças de informação ainda não distribuídas ao Juízo Criminal, será exercida por Promotoria de Investigação Penal.»
>
> « Art. 3º. Incumbe às Promotorias de Investigação Penal as seguintes atribuições:
>
> .....
>
> III - promover diligências e requisitar documentos, certidões e informações de qualquer repartição pública ou órgão federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, podendo dirigir-se diretamente a qualquer autoridade;
>
> IV - expedir notificações;
>
> V - acompanhar atos investigatórios junto a organismos policiais, dentro da área de suas atribuições;
>
> VI - visitar os distritos policiais, respectivas carceragens e demais dependências policiais civis e militares existentes na sua área de atribuições;
>
> VII - fiscalizar os prazos na execução das precatórias policiais e promover o que for necessário ao seu cumprimento;
>
> VIII - fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelos órgãos judiciais e do Ministério Público;
>
> IX - requisitar abertura de inquérito policial e a prática de quaisquer outros atos investigatórios, bem como promover o retorno de inquérito à autoridade policial, enquanto não oferecida a denúncia, para novas diligências e investigações imprescindíveis ao seu oferecimento;»

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

« Art. 8º. Às centrais de Inquéritos incumbe dar apoio administrativo às Promotorias de Investigação de Penal, competindo-lhes, dentre outras, as seguintes tarefas:

a) receber os autos encaminhados pelas delegacias policiais, bem como outras peças informativas que cheguem à Central de Inquéritos;

.....

e) devolver os processos à delegacia de origem, quando houver determinação de baixa;»

«Art. 15. Para fins do disposto no artº 129, VII, da Constituição Federal a responsabilidade direta pelo controle externo da atividade policial é a atribuição dos seguintes órgãos de atribuição:

I - 1ª a 15ª, 18ª a 31ª, 33ª e 34ª Promotorias de Investigação Penal, com relação às Delegacias Policiais abrangidas nas áreas territoriais onde exercerem suas respectivas atribuições;

II - 16ª, 17ª, 21ª, 25ª e 32ª Promotorias de Investigação Penal, com relação às Delegacias Policiais abrangidas na respectiva área de especialização de suas atribuições;

III - Promotoria de Justiça onde estiver em exercício o Promotor de Justiça de maior antiguidade no Ministério Público nas Comarcas onde houver duas Promotorias de Justiça, com relação às Delegacias Policiais abrangidas nas áreas territoriais onde exercerem suas respectivas atribuições;

IV - Promotorias de Justiça das Comarcas onde houver uma só Promotoria de Justiça, com relação às Delegacias Policiais abrangidas nas áreas territoriais onde exercerem suas respectivas atribuições;

Parágrafo único. Os demais órgãos de execução do Ministério Público farão encaminhar aos órgãos referidos no *caput* deste artigo todas as informações que lhes chegarem ao conhecimento, as quais sejam atinentes ao exercício da função institucional constante do artº 129, VII, da Constituição Federal.»

(fls. 22)

2. A petição inicial assim se sustenta, em sua essência:

«Como se verifica, desde logo, os dispositivos impugnados são atentatórios à Constituição Federal, pois o ato normativo estadual de hierarquia inferior (Resolução P.G.J. nº 447/94) instituiu, no Estado do Rio de Janeiro, - em confronto com a lei prevista nos art. 61, inciso II, alínea "d" e art. 127, parágrafo 2º, "in fine", e sem a existência, ainda, neste Estado, da Lei Complementar referida nos arts. 128, parágrafo 5º e 129, incisos VI e VII, tudo da Constituição Federal -, as Promotorias de Investigação Penal das Centrais de Inquéritos do Ministério Público com a finalidade, em resumo de:

receber diretamente da autoridade policial os inquéritos concluídos, tratando-se de infração penal de ação pública (arts. 1º, 2º, 8º, alíneas "a" e "e");

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

conceder prazos, através das Promotorias de Investigação Penal dessas Centrais, substituindo o juiz, (art. 10, do C.P.P.), quando o Inquérito policial não for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela (art. 3º, inciso IX);

atribuir às Promotorias de Investigação Penal dessas Centrais, a responsabilidade direta pelo controle externo da atividade policial, para fins do disposto no art. 129, VII, da Constituição Federal (art. 3º, incisos V, VI, VII, VIII; art. 15 e seus incisos).

Assim, preliminarmente, o art. 22, I da Constituição Federal determina ser competência da União legislar, privativamente, sobre direito processual e os dispositivos impugnados, referidos nos subitens 7.1, 7.2 e 7.3, caracterizam matéria de natureza processual, atentando, portanto, contra a ordem jurídica constitucional a sua inserção em Resolução - ato de hierarquia inferior - destinada, exclusivamente, a regulamentar a Lei extravazando, inconstitucionalmente, o campo a ela destinado.

O Poder de auto-organização do Ministério Público, decorrente de sua autonomia funcional e administrativa, que o art. 127, parágrafo 2º da Constituição da República lhe assegura estar vinculado à observância essencial de poder propor ao Poder Legislativo, facultativamente, a legislação competente (art. 128, parágrafo 5º da C.F.) sobre a sua organização, as atribuições e o seu estatuto, e jamais através de RESOLUÇÃO que, de forma flagrantemente inconstitucional, inovou, custa-se a acreditar, nos campos constitucional e processual.

O controle externo da atividade policial, por outro lado, (subitem 7.4.) deve ser regulado pela LEI COMPLEMENTAR mencionada no art. 128, parágrafo 5º da C.F., cf. art. 129, VII e, não, repita-se, através de ato resolutivo, menor, baixado pelo Procurador-Geral de Justiça usurpando, claramente, as funções do Poder Legislativo. Vale lembrar, que o Projeto de Lei Complementar nº 018/93, destinado a instituir a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado pela Mensagem P.G.J. nº 002/93 em 17/06/93, encontra-se, ainda, em fase de tramitação inicial na Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Estado (Doc. nº 04). Como afirmou um dos expoentes nacionais do Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça de São Paulo, HUGO NIGRI MAZZILLI (v. Regime Jurídico do Ministério Público, pags. 170/1, Saraiva, 1993), verbis (Doc. nº 05):

> *"Importante novidade trazida pela Constituição de 1988 consiste na atribuição institucional do Ministério Público de exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior (art. 129, VII).*
>
> *Mais adiante:*
>
> *A Constituição supõe o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar referida no art. 128, isto é, a lei complementar de organização de cada Ministério Público (arts. 128, parágrafo 5º, e 129, VI e VII)."*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Por sua vez, na Lei Federal nº 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências), de iniciativa do Presidente da República (art. 61, inciso II, alínea "d" c/c art. 127, parágrafo 2º, "in fine" da C.F.), o Ministério Público tentou instituir as "Centrais de Inquéritos no País", através dos inciso X e XI do art. 25 da L. 8625/93, introduzidos por força dos "lobbies", e que acabaram sendo vetados pelo Presidente da República e os vetos mantidos pelo Congresso Nacional, cujas razões foram as seguintes (Doc. nº 06):

> *"Os dispositivos em causa, decorrentes de emenda parlamentar, conflitam com os incisos I e II do art. 10 do vigente Código de Processo Penal que confere à autoridade judiciária o controle jurisdicional do inquérito policial.*
>
> *O E. Ministro Luiz Vicente Cernichiaro, do Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre a modificação processual, pronunciou-se contrariamente ao afastamento do Judiciário dos inquéritos policiais, por ser a presença do juiz a garantia de preservação dos direitos individuais.*
>
> *Por outro lado, tratando-se de matéria de natureza eminentemente processual, atenta contra a boa ordem jurídica a sua inserção em lei destinada, exclusivamente a dispor sobre a organização do Ministério Público.*
>
> *Considero, assim, serem os incisos vetados contrários ao interesse público."*

Por sua vez, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro - ADEPOL/RJ - propôs à Procuradoria Geral de Justiça, de forma conciliatória, a revogação do ato normativo impugnado, em razão dos vetos referidos a fim de ser julgado prejudicado o pedido constante da ADIn nº 638-0-RJ, pela Suprema Corte, em razão desse fato superveniente, o que foi rejeitado pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. nº 07).

Releva registrar, que o controle jurisdicional do inquérito policial será mantido na reforme do Código de Processo Penal, conforme consta do Anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas presidida pelo Exmo. Sr. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (Doc. nº 08), ao contrário do que deseja nacionalmente o Ministério Público (Doc. nº 09). No mesmo sentido veja-se o Parecer do Emitente Professor Hélio Tornaghi (Doc. nº 10).

Saliente-se, por oportuno, que a Desembargadora Federal Vice-Presidente Corregedora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região dirimiu idêntica controvérsia determinando aos Juízes Federais que mantivessem o controle jurisdicional do inquérito policial (Doc. nº 11), o mesmo ocorrendo no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cf. item 5 da Cláusula 1 do Termo de Convênio celebrado entre a Corregedoria-Geral da Justiça, Secretário de Segurança Pública e o Ministério Público do Estado da Bahia (Doc. nº 12). Em São Paulo a Central de Inquéritos integra o Poder Judiciário e com a nomenclatura de DIPO (Divisão de Inquéritos Policiais) (Doc. nº 13).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

O controle jurisdicional do inquérito policial é pacífico, inclusive em relação à fixação dos prazos para prosseguimento das diligências requeridas pelo M.P., segundo as inúmeras decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nesse sentido (Doc. nº 14).

O malsinado ato normativo estadual impugnado, ainda atribuiu às Promotorias de Investigação Penal das Centrais de Inquéritos do Ministério Público, concorrentemente, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, permitindo, em confronto com a Constituição Federal (parágrafo 4º do art. 144), a instauração de procedimentos administrativos para essa consecução (art. 3º, incisos III, IV, 8º, alínea "b" da Resolução 447/94).

Com efeito, a nova Constituição do Brasil proclama no inciso IV, do parágrafo 1º e parágrafo 4º do art. 144, que:

> *"Art.144.....*
> *Parágrafo 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:*
> .....
> *IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.*
> .....
> *Parágrafo 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares."*

A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua formalização - alçado pela sua importância ao patamar constitucional, cf. art. 129, VIII c/c art. 144, parágrafo 1º, IV e parágrafo 4º, constitui procedimento administrativo de caráter essencialmente apuratório. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios permitem, mediante a deflagração de ações penais públicas ou privadas, o persecutio criminis in judicio.

A unilateralidade das investigações desenvolvidas, exclusivamente, pela Polícia Judiciária (federal e estadual) na fase preliminar de persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitório que assinala a atuação privativa da autoridade policial, sob pena de grave ofensa à Constituição (art. 144, parágrafo 1º, IV e parágrafo 4º), não autorizam ao Procurador-Geral de Justiça atribuir distinções investigatórias aos Promotores de Investigação Penal, tendo em vista que o Delegado de Polícia detém o monopólio de sua titularidade.

A nova Constituição Federal impõe à autoridade policial o exercício com exclusividade, das funções da polícia judiciária no Brasil (art. 144, parágrafo 1º, IV e parágrafo 4º).

Essa nova arquitetura institucional traduz, de modo enfático, um dos aspectos mais relevantes da destinação constitucional das Polícias Civis e Federal, agora investidas, por efeito de soberana deliberação da Assembléia Nacional Constituinte, da inderrogável atribuição do exercício, com privatividade, das funções de polícia judiciária.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Neste ponto, é válido trazer à colação o Magistério de JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", Malheiros Editores, 1992, pág. 658, verbis (Doc. nº 15):

> *"A palavra polícia correlaciona-se com a segurança. Vem do grego polis que significava o ordenamento político do Estado. "Aos poucos, lembra HÉLIO TORNAGHI, polícia passa a significar a atividade administrativa tendente a assegurar a ordem, a paz interna, a harmonia e, mais tarde, o órgão do Estado que zela a segurança dos cidadãos". Acrescenta que Polícia, sem qualificativo, designa hoje em dia o Órgão a que se atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de evitar a alteração da ordem jurídica, cf. Processo Penal, Rio, Coelho Branco Editor, 1953, p. 255/6. A Polícia Judiciária tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria...*
> *A Polícia Federal destina-se a exercer, com exclusividade as funções de polícia judiciária da União.*
> *À Polícia Civil, dirigida por delegado de carreira, em cada Estado, incumbe as funções de polícia judiciária, nos termos já definidos antes, e a apuração de infrações penais, exceto:*
> *a) as de competência da polícia federal no âmbito restrito já assinalado;*
> *b) as militares.*

É preciso remarcar que o princípio da exclusividade das funções de polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, a cargo das autoridades policiais (delegados de polícia federais e estaduais) só admite a exceção prevista na parte final do parágrafo 4º do art. 144 da C.F., isto é, as infrações penais militares conforme destacado pelo Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA na obra citada.

Aqui é preciso trazer a doutrina do Professor ORLANDO SOARES, em seu atualíssimo "Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil, Forense, 5ª Edição, 1991, pág. 539, verbis (Doc. nº 16).

> *"Em suma, o poder "de" polícia é que fundamenta o poder "da" polícia; este sem aquele seria o arbítrio, verdadeira ação policial divorciada do Estado de direito (Polícia e poder de polícia, in Revista Forense, 299/9). Tal poder, naturalmente, encontra limitações legais, cuja violação caracteriza a prática de abuso de poder. À Polícia Civil em oposição à Polícia Militar - .....atuando os seus agentes no sentido da repressão à criminalidade, na tarefa de persecução penal, exercendo as funções de polícia judiciária, em colaboração com o Poder Judiciário (art. 4º do C.P.P.)".*

O Eminente Mestre J. CRETELLA JR. (v. Comentários à Constituição de 1988, vol. VI/3417, Forense, 1992), discorrendo sobre os aspectos institucionais referentes à Polícia Federal e Civis, acentua a importância da sua concepção como órgãos exclusivos para o exercício de Polícia Judiciária, verbis (Doc. nº 17):

> *"A polícia federal é o primeiro dos órgãos enumerados pela regra jurídica constitucional, cabendo-lhe zelar pela segurança pública, exercendo-se para a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

preservação (a) da ordem pública, (b) da incolumidade das pessoas e (c) do patrimônio. Regras Jurídicas constitucionais precisas e claras que, aliás deveriam constar de regras jurídicas infraconstitucionais, assinalam os fundamentos e todas as conotações - verdadeiro regime jurídico legal - da polícia federal (art. 144, caput e inciso I, ...) destinando-se (g) a exercer com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União (art. 144, parágrafo 1º, IV). Em quarto lugar; a regra jurídica constitucional coloca as polícias civis (art. 144, IV), dirigidas por delegados de carreira, incumbidos, ressalvada a competência da União, das funções de polícia judiciária e da apuração de infrações penais, exceto as militares. A polícia civil nos Estados e no Distrito Federal tem como atribuição básica o exercício da Polícia Judiciária...".

Por sua vez, o ilustre membro da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro que é o Professor DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, ao desenvolver a noção conceitual dos níveis da segurança pública (Constituição e Revisão - Temas de Direito Político e Constitucional, Forense, 1991, pág. 300), prelecionou, verbis (Doc. nº 18):

2. A polícia judiciária é a que apura as infrações pessoais e auxilia o Poder Judiciário, realizando a repressão mediata, atuando a nível individual. O nível judicial detém o monopólio do poder punitivo do Estado e se realiza pelos Órgãos do Poder Judiciário, aplicando sanções penais contra os infratores, na defesa mediata e individual da ordem pública."

Cumpre, ainda, no mesmo diapasão, trazer os ensinamentos dos Professores RANDOLPHO GOMES e WALTER GASPAR FILHO, nos Comentários à Constituição Federal, Edição Trabalhista, 1992, pág. 18, verbis (Doc. nº 19):

"A principal função das polícias civis, federal ou estaduais, é a de polícia judiciária, atividade privativa e intransferível. A polícia federal é a polícia judiciária da União, competindo-lhe atuar na investigação, repressão e processamento em todos os delitos cuja apuração e julgamento se atribua a órgãos federais. No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, exerce a polícia judiciária, com exclusividade, as polícias civis estaduais, ressalvada, apenas, a competência da polícia federal nos delitos, que lhe competem apurar, em função da constituição ou das leis. Os delitos militares, no entanto, sejam estaduais ou federais, competem à força armada a sua apuração, isto é, ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica, Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares."

Finalmente, the last but not the least, esse notável membro da Academia de Polícia do Rio de Janeiro, Dr. ALBERTO CALVANO, Delegado de Polícia, ao apresentar o seu judicioso trabalho sobre a Nova Polícia Judiciária, após 88, demonstra impecavelmente a essencialidade da função investigatória a cargo do ente estatal (Polícia Civil e Judiciária), destacando (Doc. nº 20):

"Sobrevindo prática de ato delituoso, cumpre à Polícia Judiciária investigar a sua materialidade e autoria, para que o Órgão de Acusação Estatal (MP) promova a ação penal pública, se confirmada a "notitia criminis", no curso do Inquérito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Policial e, ao Órgão Jurisdicional (Poder Judiciário), o julgamento. Em face da tripartição das atividades - investigatória, acusatória e julgadora - a POLÍCIA JUDICIÁRIA passou a se constituir essencial para a própria prestação jurisdicional. Não se permitindo ao particular exercício dessa função estatal e sendo defesa ao Órgão de Acusação (Parte), qualquer iniciativa nesse sentido, compreende-se facilmente a sua essencialidade."

Adiante:

"A consagração, através de registro constitucional, das atividades de polícia judiciária e de investigação criminal, como mecanismo de defesa social e, ao mesmo tempo, garantidor do exercício dos direitos civis, não podem permanecer ignoradas pelo Fiscal da Lei e pelo Órgão Jurisdicional e, muito menos, qualquer um dos seus integrantes tentar exercitar atos de tal natureza, sob pena de grave violação de preceitos constitucionais. Não mais se admite, ante a Nova Ordem, que condutas violadoras de leis penais sejam objeto de investigações por funcionários públicos que não pertençam às Polícias Civis e que não tenham sido investidos no cargo previamente previsto para o exercício dessa atribuição constitucional, senão observados rigorosamente os mandamentos expressos nos artigos 37 e 144 da Carta de 1988."

E mais, sobretudo:

"Quis o Poder Constituinte manter separadas as funções investigatórias das acusatórias, de molde a que se pudesse assegurar a absoluta observância da isonomia das partes, evitando-se, com isso, a preparação da prova, na fase primeira da perquirição da procedência da "notitia criminis", quando ainda não tem o investigado como exercitar formalmente a sua preliminar defesa, em face da insuficiência material de normas instrumentárias. Assim, de forma sutil e precisa, separou as fases de persecutio, entregando a Instituições distintas as funções investigatória e acusatória, deixando as de natureza jurisdicional para o Poder Judiciário, estabelecendo um harmonioso sistema de freios e contrapesos, que melhor caracteriza o estado democrático e, portanto, de direito".

Na Constituição vigente, inequivocamente, o Ministério Público ganhou prestígio, como "função essencial à justiça", com posição de destaque na organização do Estado pelo alargamento de sua atuação. Na realidade, o Ministério Público exerce funções de auxílio da função jurisdicional, com que contribui para a administração da Justiça (por parte do Judiciário), na lição de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, in Comentários à Constituição Brasileira, Ed. Saraiva, 1994, vol. 3, pág. 40. Embora funcionalmente independente, com anteviu JOSÉ FREDERICO MARQUES (Curso de Direito Penal, ed. Saraiva, 1956, vol. III, pag. 370), "não é órgão judiciário, mas administrativo", como dizia PONTES DE MIRANDA, nos Comentários à Carta Política de 1969 (2ª ed. Forense, 1987, vol. III, pág. 407) completando: "Posto que ligado ao ordenamento judiciário, não faz parte da justiça....". J. CRETELLA JR. in Comentários à Constituição de 1988, Forense, 1992, pág. 3294, afirma que "faz parte da Justiça, embora, é claro, não se

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

classifique como órgão judiciário, embora participe intensamente junto aos órgãos de funções jurisdicionais".

Nada justifica, portanto, que o Ministério Público, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe, precipuamente a defesa da ordem jurídica, venha praticando atos, como o presente, objeto desta impugnação, que revelam excessos de autonomia, sem nenhum mecanismo de controle. que vem resultando corporativamente na politização de suas ações e num isolacionismo autonômico, gerador de conflitos indesejáveis permanentes, em geral com inúmeros Órgãos da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em particular com a Polícias Federal e Civis (Judiciárias) em todo o Brasil. »

(fls. 8/18)

3. As informações prestadas pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro têm o seguinte teor:

« Muitos erros, concessa venia, *comete a Associação requerente, como adiante se verá.*

O primeiro — e, talvez, o mais flagrante, pela desatenção que se indicia — consiste em que não editei um novo ato. Na verdade, a Resolução PGJ nº 447 data de 17.06.91, como se pode observar na cópia em anexo. Como nesse lapso de tempo surgiram alterações, decidi, para maior facilidade de consulta dos órgãos de execução deste Ministério Público, publicar a mesma Resolução com as alterações introduzidas. Em outras palavras, a republicação nada mais espelhou do que a consolidação da disciplina (cópia anexa).

Por via de conseqüência, nenhum novo ato surgiu no mundo jurídico.

Só esse fato já seria suficiente para demonstrar o desacerto da propositura.

Há mais, porém.

A Associação autora já postulou pedido idêntico. Com efeito, a autora propôs a ação direta de inconstitucionalidade nº 638-0 - a que faz referência, aliás, quando pede seja a presente distribuída por dependência àqueloutra - na qual reivindica a declaração da inconstitucionalidade de vários atos dos Exmos. Corregedor-Geral da Justiça, Procurador-Geral de Justiça e Secretário de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Entre os atos impugnados na referida ADIN 638-0, encontra-se rigorosamente a mesma Resolução PGJ nº 447.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Ora, repetindo ação que já está em curso, a Associação autora criou situação de litispendência, tal como definida no art. 301, § 3º, do Código de Processo Civil. E a conseqüência jurídica de tal situação processual é a de ser extinto o processo sem julgamento do mérito, a teor do preceito contido no art. 267, V, do mesmo estatuto processual.

Além das preliminares que ora submetido a Vossa Excelência, reitero as que já suscitara quando prestei as informações na ADIN 638-0, peça que, a título de subsídio para a formação de seu convencimento, me permito juntar, fazendo-a integrante das presentes.

O mesmo posso dizer no que toca ao mérito.

A Associação autora continua inconformada com o controle dos inquéritos policiais pelo Ministério Público e pelo Judiciário, invocando novamente os argumentos que já alinhavara. Em minha manifestação anterior, procurei refutar, ponto a ponto, tais argumentos, indicando aspectos nos quais se podia claramente verificar que as Centrais de Inquérito não representam nem usurpação da função jurisdicional, nem dos misteres atribuídos às dignas autoridades policiais.

Como fiz destacar na referida ADIN, o sistema hoje adotado neste Estado decorreu de atuação conjunta e harmônica dos três pilares orgânicos envolvidos nessa área de atuação - a Corregedoria-Geral de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Secretaria de Estado de Polícia Civil. Foram esses os órgãos que, animados pelo mesmo propósito, fizeram editar os atos instituidores dos sistema implantado.

O tempo tem mostrado o acerto do sistema. O noticiário deste Estado tem veiculado, em todo o país, as ocorrências criminais neste Estado. Da mesma forma, tem divulgado a atuação firme, enérgica e frutífera do Ministério Público, a quem a própria Constituição conferiu a função de exercer o controle externo da atividade policial institucional (art. 129, VII), tanto quanto do Judiciário, sempre zeloso na fiel aplicação da lei.

A despeito de todos os pontos positivos dessa atuação, não se pode evitar o inconformismo de alguns setores policiais, desacostumados talvez com as novas linhas assumidas pelas sociedade e pelos órgãos públicos na defesa de princípios impostergáveis contemplados na Constituição Federal. A irresignação, na verdade, deixa no ar a pergunta sobre o que podem pretender.

Para evitar inútil repetição, valho-me dos aspectos que alinhei nas informações anteriormente prestadas, que demonstram, transparentemente, que nenhuma ofensa a Resolução nº 447, nem os demais atos impugnados na ADIN 638-0 provocaram a mandamento legal ou constitucional, motivo por que é inteiramente destituída de amparo a pretensão formulada pela Associação autora.»

(fls. 155/158)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

4. O Exmº Sr. Ministro MOREIRA ALVES exarou, então, o seguinte R. despacho:

> **« 1. Do exame dos autos, verifico que a presente ação direta argui a inconstitucionalidade da Resolução 447, de 17.6.94, da Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que deu nova redação à Resolução n. 438, de 09.04.91, objeto da ADIN 638, da qual sou relator e que se encontra na Procuradoria-Geral da República. Trata-se, assim, de nova resolução, que pode dar margem, por causa da revogação, a que fique prejudicada a citada ADIN 638, mas não a prevenção pelo simples fato de ter disciplinado diversamente matéria regulada anteriormente, e que deu azo a ação de inconstitucionalidade como fora regulada.**
>
> **2. Submeto essa questão ao Exmo. Sr. Presidente da Corte, para, se for o caso, se fazer a distribuição desta ação por sorteio.»**
> (fls. 214)

5. Feita livre distribuição, veio a ser deferida Medida Cautelar, através do V. Acórdão de fls. 363/370 aos fundamentos assim resumidos na ementa do julgado:

> **« AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 447, DE 17 DE JUNHO DE 1994, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 22, I; 61, INC. II, ALÍNEA D; 127, § 2º, IN FINE; 128, § 5º; 129, INCS. VI E VII; E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**
>
> **Impropriedade do meio empregado para regulamentação do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, reservada pela Constituição à lei complementar da União e dos Estados (art. 128, § 5º), circunstância que reforça a plausibilidade da tese da argüida inconstitucionalidade formal do referido ato e evidencia a conveniência da pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, no prol da harmonia funcional dos órgãos envolvidos.**
> **Cautelar deferida.»**
> (fls. 370)

6. Logo em seguida, porém, através do V. aresto de fls. 371/380, na apreciação de questão de ordem, essa Suprema Corte, em face de postulação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 231/235), houve por bem reconsiderar a V. decisão que concedera a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

medida liminar, para, já então, indeferi-la, aos fundamentos que assim constam da ementa do julgado:

> **« AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 447, DE 17 DE JUNHO DE 1994, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO DE ORDEM.**
>
> **Demonstrada pelo órgão interessado, em razão de fato superveniente, a inconveniência da manutenção da cautelar de suspensão da eficácia do ato sob enfoque.**
> **Questão de ordem acolhida, para o fim de revogação de medida.»**
> (fls. 380)

7. Em seqüência, o Exmº Sr. Advogado-Geral da União assim se pronunciou:

> *« Em que pese o posicionamento do então Relator, Exmº Senhor Ministro Moreira Alves, que considerou como nova a Resolução nº 447, de 1994, descaracterizando, em conseqüência, na hipótese, o fenômeno processual da prevenção, ousa-se, permissa venia, discordar de tal entendimento haja vista que são idênticos os elementos componentes das ADINS nºs 638-0/600 e 1.138-3/600 (Autora e objeto).*
>
> *Assim sendo, vislumbra-se a conexidade entre ambos os feitos, por impugnar a Associação dos Delegados do Brasil - ADEPOL, rigorosamente, a mesma Resolução nº 447, de 1991, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consoante observa-se do cotejo dos textos de fls. 22 e 23 e 171 a 188, o que, sem dúvida, determina a apensação dos presentes autos aos da ADIN nº 638-1/600-RJ, mesmo porque modificações introduzidas na área territorial das circunscrições policiais ou nas atribuições das Delegacias e Divisões da Polícia Especializada, não importaram em alterações das Promotorias de Investigação Penal.*
>
> *Por outro lado, conforme já registrado na DEFESA apresentada por esta Advocacia-Geral da União na ADIN nº 638-0/600-RJ (cópia inclusa) o controle in abstracto das normas, previsto na alínea a do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, não há de dirigir-se a normas destituídas de abstração, generalidade e impessoalidade, não podendo tal controle tutelar atos de efeito concreto.*
>
> *A análise das disposições contidas na Resolução hostilizada revela, de forma cristalina, que as mesmas não podem ser tipificadas como atos normativos de caráter abstrato, ao contrário, apresentam características de atos individuais concretos, dos quais originaram-se relações jurídicas subjetivas.*
>
> *Nesse sentido, cabe transcrever o entendimento do Exmº Senhor Ministro Celso de Mello, proferido nos autos da ADIN nº 842-1/600:*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

"Os atos estatais de efeitos concretos - porque despojados de qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não são passíveis de fiscalização, em tese, quanto à sua legitimidade constitucional.

A Constituição de 1988 - fiel à orientação legada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1965 -, ao dispor sobre o exercício da jurisdição constitucional concentrada pelo Supremo Tribunal Federal, restringiu avia da ação direta apenas ao contraste de "**lei ou ato normativo federal ou estadual**" (art. 102, I, a).

O controle concentrado de constitucionalidade, por isso mesmo, tem uma só finalidade: propiciar o julgamento em tese, da validade de um ato estatal, de conteúdo normativo em face da Constituição, viabilizando, assim, a defesa objetiva da ordem constitucional.

O conteúdo normativo do ato estatal, desse modo, constitui pressuposto essencial do controle concentrado, cuja instauração - decorrente de adequada utilização da ação direta - tem por objetivo essa abstrata fiscalização de sua constitucionalidade.

No controle abstrato de normas, em cujo âmbito instauram-se relações processuais objetivas, visa-se, portanto, a uma só finalidade: a tutela da ordem constitucional, sem vinculações quaisquer a situações jurídicas de caráter individual ou concreto.

Não se tipificam como normativos os atos estatais desvestidos de abstração, generalidade e impessoalidade. Esta Corte, em algumas oportunidades, já proclamou, sem maiores disceptações, a impropriedade da ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto de impugnação fosse:

> "...ato concreto, despido de qualquer atributo de abstração, generalidade ou normatividade" (RTJ 108/505, rel. Min. DÉCIO MIRANDA.

pois

> "...Não é a representação de inconstitucionalidade via adequada para impugnar ato administrativo, individual e concreto..." (RTJ 119/65, rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA.

Ato de efeitos concretos: eis, em síntese, a qualificação da espécie estatal ora submetida, nesta sede jurisdicional abstrata, ao exame do Supremo Tribunal Federal. Atos dessa natureza - adverte HELY LOPES MEIRELLES ("Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, **Habeas Data**", p. 17, 12ª ed., 1989, RT)

> "...nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto, por exigências administrativas. Não contém mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos individuais e específicos, (...)"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Acrescenta ainda o ilustre Ministro:

> "Dentro desse contexto, portanto, não se revela lícita a utilização da ação direta de inconstitucionalidade como sucedâneo da ação popular constitucional, destinada, esta sim, a preservar, em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio público e a integridade do princípio da moralidade administrativa (CF, art. 5º, LXXIII)."

Da constatação precisa de que a Resolução questionada contém efeitos individuais e específicos, chega-se à acertada conclusão da impropriedade da via processual escolhida pelo Requerente, donde há de se aguardar ***seja declarado extinto o processo, sem julgamento do mérito****, consoante permissão inserta no inciso IV do artigo 267 do CPC, haja vista a* ***ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.***

Entretanto, decidindo-se essa Magna Corte pela solução do feito por julgamento do mérito, espera o Signatário sejam consideradas relevantes à decisão, os esclarecimentos prestados pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas doutas manifestações de fls. 154 a 158 e 231 a 235, ora ratificadas para os fins previstos no artigo 103, § 3º da Lei Maior.

Ante o exposto, requer o Advogado-Geral da União sejam acolhidas as preliminares argüidas, com a reunião dos autos desta Ação aos da ADIN nº 638-0/600, diante da inquestionável conexão existente entre os dois feitos, e a conseqüente extinção da Ação, sem julgamento do mérito, face à indubidosa ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processos. Todavia, caso ultrapassadas essas preliminares, em que pesem os argumentos expendidos pelo Exmº Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aguarda o Signatário seja julgada improcedente a presente demanda, em virtude da compatibilidade do impugnado ato do Judiciário estadual aos preceitos constitucionais vigentes.»

(fls. 395/398)

8. A fls. 410/411, a ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL - ADEPOL-BRASIL ingressou nos autos, pedindo a juntada de cópia do Parecer emitido pelo Ministério Público Federal na ADIn 638-0-RJ.

9. Tudo posto, é de se dizer, primeiramente, que não assiste, data venia, razão ao Exmº Sr. Advogado-Geral da União, ao entender que se faz presente o fenômeno processual da **prevenção**, a impor a reunião desta Ação

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Direta de Inconstitucionalidade com a de n° 638-0/600-RJ, porquanto, como muito adequadamente fez constar o Exm° Sr. Ministro MOREIRA ALVES, se o ato impugnado nestes autos — Resolução n° 447, de 1994, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — modificou o ato impugnado naquela ADIN n° 638-0/600-RJ (Resolução n° 438, de 1991, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), o que pode acontecer é entender-se que a Resolução n° 438, de 1991, ficou **revogada**, o que daria ensejo a se tornar **prejudicada** a ADIN n° 638-0/600-RJ, sem nenhum reflexo, contudo, quanto a estes autos, nem mesmo para firmar qualquer **prevenção.**

10. Superada tal questão, tem-se que, acerca da tormentosa quaestio juris que anima estes autos, o Ministério Público Federal efetivamente já se pronunciou, em caso semelhante — a ADIn 638-8-RJ —, através de Parecer assim ementado:

> **« Controle externo da atividade policial, como função institucional do Ministério Público (art. 129, VII, da Constituição Federal):**
>
> **I) - ainda se trata de discussão de lege ferenda (ADIn 1.138-3-RJ), mas, como o inquérito policial não está sujeito ao controle externo pelo Poder Judiciário em face da inexistência de Lei Complementar - estadual ou federal - que defira essa atribuição do Ministério Público, e, sim, porque o Código de Processo Penal estipulou que assim seja (arts. 10 e 16), só com a alteração do próprio CÓDIGO DE PROCESSO PENAL é que será juridicamente possível extirpar, da autoridade judiciária, as competências que lhe foram outorgadas pelos artigos 10 a 16 do CPP, para entregá-las ao Ministério Público;**
>
> **II) - assim, o art. 129, VII, da CF/88 deve ser entendido tão-somente no sentido de estar limitado a estabelecer que "*a lei complementar mencionada no artigo anterior*" definiria A FORMA através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais, e por isso é que, coerentemente, a remissão do art. 129, VII, atinge, apenas e nada mais, o comando permissivo da edição de Leis Complementares que "...estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público..." (art. 128, § 5°, caput).**
>
> **Ação Direta de Inconstitucionalidade suscetível de ser julgada procedente.»**
> (fls. 413)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

454

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.138-3/600-RJ

11. As razões então expendidas parecem aplicar-se, por inteiro, ao caso destes autos e, por isso, pede-se vênia para aqui trazer o seu inteiro teor:

« Tudo posto, ressalta, do que ficou relatado, tratar-se de matéria ligada à polêmica questão do **controle externo da atividade policial**, atividade cujo desempenho a Constituição Federal inseriu dentre as funções institucionais do **Ministério Público**, ao assim dispor:

> *"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:*
> .....
> ***VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;"***

A "***lei complementar mencionada no artigo anterior***" é aquela referida no caput do art. 128 da Constituição da República, nos seguintes termos:

> *"Art. 128. **Leis complementares da União e dos Estados**, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, **estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público**, observadas, relativamente aos seus membros:*
> ....."
> (destaques nossos)

No que respeita ao Ministério Público **dos Estados**, veio a ser promulgada, na forma do art. 61, § 1°, II, d, da Constituição Federal, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei federal n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), a qual, naquilo que agora interessa, assim estatuía:

> *"Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:*
> .....
> ***X - receber diretamente da autoridade policial o inquérito concluído, tratando-se de infração de ação penal pública;***
> ***XI - conceder prazo, quando o inquérito policial não for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto mediante fiança ou sem ela;"***

Os incisos X e XI de tal Lei n° 8.625, de 1993, porém, vieram a ser **vetados**, havendo o Excelentíssimo Senhor Presidente da República divulgado as seguintes razões de veto:

> *"Os dispositivos em causa, decorrentes de emenda parlamentar, conflitam com os incisos I e II do art. 10 do vigente Código de Processo Penal que confere à autoridade judiciária o controle jurisdicional do inquérito policial.*
>
> *O E. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, do Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre a modificação processual, pronunciou-se contrariamente ao afastamento do Judiciário dos inquéritos policiais, por ser a presença do Juiz garantia de preservação dos direitos individuais.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

460 FEDERAL Judiciário

Por outro lado, tratando-se de matéria eminentemente processual, atenta contra a boa ordem jurídica e sua inserção em lei destinada, exclusivamente, a dispor sobre a organização do Ministério Público.

Considero, assim, serem os incisos vetados contrários ao interesse público."
(in DOU de 15.2.93)

Talvez por isso mesmo, ao ser editada a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 — Lei Orgânica do Ministério Público **da União** —, assim foi regulado o exercício da função institucional de **controle externo da atividade policial,** no Título I de seu Capítulo III:

"CAPÍTULO III
DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art. 9º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
II - ter acesso a qualsquer documentos relativos à atividade-fim policial;
III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;
IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
V - promover a ação penal por abuso de poder.

Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão."

Bem se vê, portanto, que nem a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nem a Lei Orgânica do Ministério Público **da União**, como vigentes, em passagem alguma, jamais cuidam de interferir nas regras **de direito processual penal** que atribuem exclusivamente ao **Poder Judiciário** a competência para fazer o controle externo do **inquérito policial** — cujo processamento é uma das **atividades policiais** —, ao assim rezar o Código de Processo Penal:

"Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prezo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§ 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente.
§ 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.
§ 3º. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz."

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

"Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia."
(destaques nossos)

De outra parte, a disciplina constitucional conferida em 1988 à atividade policial civil foi esta:

"Art. 21. Compete à União;

.....

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;

.....

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;"

"Art. 22. Compete privativamente á União legislar sobre:

.....

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;"

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

.....

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis."

"§ 4°. Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar."
(Art. 32)

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 1°. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2°. A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3°. A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

462

> *§ 4º. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.*
>
> .....
>
> *§ 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades."*
>
> *"Art. 241. Aos delegados de polícia aplicam-se o princípio do art. 39, § 1º, correspondente às carreiras disciplinadas no art. 135 desta Constituição."*

Está claro, destarte, que, também nas disposições que regulam a atividade policial, a Constituição atualmente vigente em momento algum se dedicou a retirar o **inquérito policial** do controle externo que tradicionalmente tem sido exercido, no País, pelo **Poder Judiciário**.

De há muito ouvem-se vozes que pregam a entrega ao **Ministério Público** de tais atribuições que o Código de Processo Penal outorgou ao **Podre Judiciário**. Muito recentemente, por exemplo, a Carta de Curitiba, dada a público em 3 de novembro de 1995, por ocasião do XII Encontro Nacional dos Procuradores da República, realizado em Curitiba, Estado do Paraná, proclamou que, "***CONSIDERANDO*** *a imperiosa necessidade de modernização da Justiça Criminal brasileira de modo a torná-la mais célere e eficaz, sem, porém, suprimir direitos e garantias dos acusados em geral*",

> *"2. A agilização da Justiça Criminal deve necessariamente consagrar a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária."*
> (in "Boletim ANPR" 01/96, p. 3)

Trata-se de entendimento assaz respeitável, quando menos, em função da autoridade de que gozam, na matéria, as fontes das quais promana.

É de se ponderar, contudo, que ainda se trata de discussão de lege ferenda, como, aliás, deixou certo essa Suprema Corte, ao apreciar o pedido cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.138-3-RJ, pela voz de seu douto voto condutor, proferido pelo Exmº Sr. Ministro Ilmar Galvão:

> *"A Constituição Federal de 1988. no art. 129, VII, atribuiu ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, mas, ao fazê-lo, estabeleceu a exigência de que essa atividade fosse regulamentada por meio da lei complementar "mencionada no artigo anterior", isto é, pelas Leis Orgânicas do Ministério Público da União e dos Estados (art. 128, § 5º).*
>
> *O projeto da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao que consta da inicial, foi objeto de mensagem do Governador, dirigida à Assembléia Legislativa em 17.06.93, onde sua apreciação ainda não se ultimou.*
>
> *Se assim é, é fora de dúvida que o controle externo da atividade policial, na referida unidade federada, permanece sem regulamentação, o que está a impedir o seu exercício.*
>
> *Visando a sanar a omissão, editou a Procuradoria-Geral de Justiça a Resolução nº 438/91, substituída, em 16 de setembro último, pela de nº 447/91, que ora se*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

impugna. Esse propósito ressai induvidoso do texto do art. 15, onde se enumeram os órgãos responsáveis pelo controle direto da atividade policial.

A impropriedade do meio empregado, todavia, é manifesta, circunstância que reforça a plausibilidade da tese da argüida inconstitucionalidade formal da referida Resolução, face à absoluta incompetência da Procuradoria-Geral da Justiça para disciplinar, por ato próprio, atividade cuja definição foi reservada à lei complementar do Estado.

Essa a orientação que se acha assentada no STF (ADI 841, relator Ministro Carlos Velloso).

De outra parte, revela-se manifesta a conveniência da pronta suspensão da eficácia dos textos impugnados, cuja execução poderá prejudicar a harmonia entre os órgãos envolvidos."
(cópia anexa a este Parecer)

Neste passo, no entanto, ousa-se pedir a reflexão desse Excelso Supremo Tribunal Federal para a circunstância de que, salvo melhor juízo, acaso a vindoura **Lei Complementar do Estado** — *a* ser editada em cumprimento ao estatuído no caput do § 5° do art. 128 da Carta de 1988 —, de fato venha, eventualmente, a contemplar o Ministério Público local com a atribuição de fazer o **controle externo do inquérito policial** (competência que, hoje, pertence ao Poder Judiciário), nem mesmo assim essa alteração legislativa terá, por si, a força de mudar o sistema atualmente vigente, de sorte a afastar o inquérito policial do **controle jurisdicional**.

É que o inquérito policial não está sujeito ao controle externo pelo Poder Judiciário em face da **inexistência de Lei Complementar, estadual** ou **federal**, que defira essa atribuição ao Ministério Público, mas, ao reverso, porque o **Código de Processo Penal** — em disposições que **foram, sim, plenamente recepcionadas pela Carta de 1988**, pois não são incompatíveis com o sobrevindo texto constitucional, mas, ao contrário, respeitam-no (art. 22, I) — estipulou que assim seja:

"Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§ 1°. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente.
§ 2°. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.
§ 3°. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz."

*"Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito **pela autoridade judiciária**, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia."*
(destaques nossos)

Fica patente, então, que só com a alteração do próprio **CÓDIGO DE PROCESSO PENAL** é que será juridicamente possível extirpar, da autoridade **judiciária**, as competências que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

TRIBUNAL FEDERAL
464
Serviço Judiciário

lhe foram outorgadas pelos artigos 10 e 18 do Código de Processo Penal, para entregá-las ao **Ministério Público.**

Note-se que não tem cabimento interpretar o disposto nos artigos 128, § 5°, e 129, VII, da Constituição da República, para entrever, na **FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** de "***exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior***" — que aquele art. 129, VII, lhe conferiu —, o consentimento constitucional para que a **MODIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL** necessária ao exercício de tal função institucional do parquet se processasse através da Lei Complementar incumbida de estabelecer "***a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público***".

A prova de que o Texto Magno não cometeu tal pecado de técnica legislativa está no que preceitua o seu art. 128, § 5°, caput — ao prever que haverá Leis Complementares **distintas**, "***cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais***", para a União e para cada Estado, na disciplina da organização, atribuições e estatuto dos respectivos Ministérios Públicos —, e, **mais**, nas seguintes previsões da Constituição da República:

> "*Art. 22. Compete **privativamente à União** legislar sobre:*
> *I - direito civil, comercial, penal, **processual**, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;"*
> *(destaques nossos)*
>
> "*Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre:*
> .....
> *XI - **procedimentos em matéria processual;**"*
> (destaques nossos)

Isto porque "***procedimentos em matéria processual***" constituem matéria que guarda pertinência com **RITOS** processuais, unicamente, e, por isso, não dizem respeito a **COMPETÊNCIA** para a prática de atos, que é do que se trata, nestes autos, nos quais se cuida da **transferência**, para o **Ministério Público**, de **COMPETÊNCIA** que, atualmente, é outorgada, pelo Código de Processo Penal, à **autoridade judiciária.**

Deste modo, parece inequívoco que o art. 129, VII, da Constituição Federal, ao se remeter à **Lei Complementar** permitida no art. 128, § 5°, caput — para fazer a definição da atividade de **CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL** inserida dentre as funções institucionais do Ministério Público —, não estava conferindo, a tal Lei Complementar, para esse fim, o **poder de alterar o Código de Processo Penal**: tal art. 129, VII, deve ser entendido, então, tão-somente no sentido de estar limitado a estabelecer que "***a lei complementar mencionada no artigo anterior***" haveria de definir **A FORMA** através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais.

Por isso é que, coerentemente, pensa-se, a remissão do art. 129, VII, atinge, **apenas e nada mais**, o comando permissivo da edição de Leis Complementares que, nos termos do art. 128, § 5°, caput, tudo da Carta Federal,

> "*...estabelecerão **a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público**...*"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

(destaques nossos)

Em sendo assim, afigura-se inequívoco que se faz procedente a imputação da petição inicial, de haver sido vulnerado o art. 22, I, da Constituição da República (fls. 3).

O parecer é, por conseguinte, de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade deva ser julgada procedente, no que não restou prejudicada. »
(fls. 430/439)

12. O parecer é, por conseguinte, de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade deva ser julgada procedente.

Brasília, 24 de fevereiro de 1997

ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES
SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

APROVO:

GERALDO BRINDEIRO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal
Brasília - D.F.

02

94

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
20/03/2009 14:39 30531

ADI 4220 - 3/600

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB, por seu Presidente, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado infra-assinado, com instrumento procuratório específico incluso e endereço para intimações na SAS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF, com base no art. 103, inciso VII e art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99, e de acordo com a decisão plenária tomada nos autos do processo nº 2007.18.03020-01 – Conselho Pleno (certidão anexa), propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO CAUTELAR

em face do **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, por intermédio de seu Presidente, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, com endereço para comunicações no SHIS QI 03, lote A, blocos B e E, Edifício Terracotta - Lago Sul - Brasília/DF, órgão responsável pela elaboração da **Resolução nº 20, de 28/05/2007, publicada no Diário da Justiça em 20/06/2007**, pelos seguintes fundamentos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

C3
L
95

1. DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO

A Resolução nº 20/2007, do CNMP, disciplina, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial, conforme se depreende de sua ementa: *" Regulamenta o artigo 9º da Lei Complementar n.º 75/93 e o artigo 80 da Lei n.º 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial. "*. Eis o seu teor integral:

> **"O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a decisão plenária tomada em Sessão realizada no dia 28 de maio de 2007;**
> **O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno;**
> **CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, *caput* e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal;**
> **CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;**
> **CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial;**
>
> **RESOLVE:**
>
> **Art. 1º Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal.**
> **Art. 2º O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:**
> **I – o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;**
> **II – a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;**
> **III – a prevenção da criminalidade;**
> **IV – a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;**
> **V – a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;**
> **VI – a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal;**
> **VII – a probidade administrativa no exercício da atividade policial.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Art. 3º O controle externo da atividade policial será exercido:
I - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;
II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público.
Art. 4º Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:
I – realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;
II – examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;
III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;
IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;
V – verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;
VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;
VII – solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;
VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;
IX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.
§ 1º Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.
§ 2º O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.
§ 3º Decorrendo do exercício de controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe ao órgão do Ministério Público encaminhar cópias dos documentos ou peças de que dispõe ao órgão da instituição com atribuição

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa.

Art. 5º Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá:
I – ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;
II – ter acesso a qualsquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial:
a) ao registro de mandados de prisão;
b) ao registro de fianças;
c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos;
d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e *notitia criminis*;
e) ao registro de inquéritos policiais;
f) ao registro de termos circunstanciados;
g) ao registro de cartas precatórias;
h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial;
i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;
j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações;
l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.
III – acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação policial civil ou militar;
IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal;
V – requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;
VI – receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, relacionados com o exercício da atividade policial;
VII – ter acesso ao preso, em qualquer momento;
VIII – ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório.

Art. 6º Nas visitas de que trata o artigo 4º, inciso I, desta Resolução, o órgão do Ministério Público lavrará a ata ou relatório respectivo, consignando todas as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

irregularidades ou ilegalidades e as medidas requisitadas para saná-las, devendo manter, na promotoria ou procuradoria, cópia em arquivo específico. Parágrafo único. A autoridade diretora ou chefe de repartição policial poderá ser previamente notificada da data ou período da visita, bem como dos procedimentos e ações que serão efetivadas, com vistas a disponibilizar e organizar a documentação a ser averiguada.

Art. 7º Os Ministérios Públicos dos Estados e da União deverão adequar os procedimentos de controle externo da atividade policial, expedindo os atos necessários ao cumprimento da presente Resolução, no prazo de 90 dias a contar de sua entrada em vigor.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação"

Ao regulamentar o controle externo da atividade policial, ainda que restritamente ao âmbito do Ministério Público, o ato normativo ora impugnado violou a Constituição Federal, na medida em que não foi dada competência ao CNMP para tal regulamentação.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como legitimado universal para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, defensor da cidadania e da Constituição, no exercício de sua competência legal (Art. 44, inciso I da Lei nº 8.906/94), comparece ao guardião da Carta Magna, para impugnar a íntegra da Resolução nº 20/2007-CNMP.

Feitas essas considerações, passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos combatidos.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 DA COMPETÊNCIA DO CNMP

A Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, delimitou as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, destacando-se o *"controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros"* (Art. 130-A, § 2º).

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Em nenhum dos comandos constitucionais que cuidam das competências do CNMP (Art. 130-A, § 2° e incisos I a V) se encontra a de regrar o controle externo da atividade policial. Só daí já é possível concluir pela inconstitucionalidade da Resolução objeto da presente impugnação, exatamente por versar matéria normativa não autorizada ao CNMP pela Carta Política. Há mais, contudo.

2.2 RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR

Em boa verdade, a competência para a disciplina normativa do controle externo da atividade policial foi atribuída pela Carta Política aos poderes legiferantes (no caso, ao Congresso Nacional, com participação do Presidente da República), por meio de lei complementar.

Não é outra a conclusão que se extrai do Art. 129, inciso VII:

> **Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:**
> **(...)**
> **VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; (grifou-se)**

Trata-se, portanto, de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar. Nesse sentido, confira-se Parecer da Drª ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES, aprovado pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, emitido nos autos da ADIn 638-0/600-RJ:

> **"Desse modo, parece inequívoco que o artigo 129, VII, da Constituição Federal, ao se remeter à *Lei Complementar* permitida no artigo 128, § 5°, *caput* – para fazer a definição da atividade de CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL inserida dentre as funções institucionais do Ministério Público – não estava conferindo, a tal Lei Complementar, para esse fim, o poder de alterar o Código de Processo Penal. Tal artigo 129, VII, deve ser entendido, então, tão-somente, no sentido de estar limitado a estabelecer que a *'lei complementar mencionada no artigo anterior'* haveria de definir A FORMA, através da qual os membros da Instituição a desempenhariam, cumulativamente com as demais atribuições institucionais" (*apud* VIEIRA, Luis Guilherme, "Investigação Criminal", disponível no www.conjur.com.br, em 05/09/2005).**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Essa Suprema Corte já teve a oportunidade de rechaçar tentativa de regulamentação do dispositivo constitucional do Art. 129, VII, levada a efeito por resolução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em decisão inteiramente aplicável ao presente caso:

> **"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N. 447, DE 17 DE JUNHO DE 1994, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 22, I; 61, INC. II, ALINEA D; 127, PAR. 2., IN FINE; 128, PAR. 5. 129, INCS. VI E VII; E 144, PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROPRIEDADE DO MEIO EMPREGADO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESERVADA PELA CONSTITUIÇÃO A LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO E DOS ESTADOS (ART. 128, PAR. 5.), CIRCUNSTANCIA QUE REFORÇA A PLAUSIBILIDADE DA TESE DA ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO REFERIDO ATO E EVIDENCIA A CONVENIENCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DA EFICACIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS, NO PROL DA HARMONIA FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS. CAUTELAR DEFERIDA." (grifou-se) (ADI-MC 1138/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 16/02/1996).**

Patente, portanto, a inconstitucionalidade integral da Resolução n° 20 do CNMP, por atuação em área constitucionalmente reservada à lei complementar. Lei complementar essa que já existe (Lei Complementar n° 75/93, que cuida do assunto controle externo da atividade policial em seu Art. 9°).

2.3 INCONSTITUCIONALIDADES TÓPICAS DA REOLUÇÃO N° 20 DO CNMP

Além de ser integralmente inconstitucional, por invasão da reserva de lei complementar, a Resolução n° 20 do CNMP apresenta ainda uma série de inconstitucionalidades tópicas, que serão pontuadas e demonstradas a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

09
C
101

2.3.1 Art. 1° - Normatização sobre direito processual penal e sobre polícia legislativa

A regra do Art. 1° da Resolução questionada é inconstitucional porque: a) cuida de matéria constitucionalmente reservada à lei formal, lei da União, qual seja direito processual penal (Art. 22, I); b) invade o controle das polícias legislativas, que só pode licitamente ser realizado pelas respectivas Casas Legislativas, sob pena de invasão da autonomia constitucional do Poder Legislativo (Art. 51, IV; Art. 52, XIII e Art. 2°).

2.3.2 Art. 2° - Normatização que direciona o Ministério Público para a realização própria da investigação criminal

O comando normativo do Art. 2° da Resolução impugnada desvirtua a finalidade do controle externo da atividade policial, ao permitir que, a pretexto de realizar esse controle, possa o Ministério Público realizar, ele mesmo, e diretamente, a investigação criminal.

Com efeito, a competência para a realização de apurações e investigações criminais é dos órgãos policiais, conforme estabelecido no Art. 144, incisos e parágrafos da Carta Magna.

O Art. 2° da Resolução n° 20/2007 do CNMP, contudo, prevê, em especial nos seus incisos IV e VI, que a atuação policial poderá sofrer ingerência do Ministério Público para *"a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal"*, podendo ser exercida, inclusive, para a *"superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal"*, tarefas próprias da investigação criminal propriamente dita.

Resta claro, portanto, que a norma do Art. 2° da Resolução em foco viola o Art. 144 da Constituição.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

10
c
102

2.3.3 Art. 3° - Normatização que permite ao Ministério Público exercer o "controle concentrado" dos órgãos policiais – invasão da esfera constitucionalmente reservada ao Poder Executivo

O Art. 3°, inciso II, da Resolução combatida, autoriza a realização de um *"controle concentrado"* da atividade policial por membros do Ministério Público com atribuições específicas.

Todavia, a Constituição Federal não prevê um *"controle concentrado"* da atividade policial. Assim sendo, a norma extrapola frontalmente os próprios parâmetros do Art. 129. Demais disso, esse *"controle concentrado"* da atividade policial é, na verdade, um típico controle que se realiza no seio do próprio Poder Executivo. Assim é que compete ao Chefe do Poder Executivo exercer a direção superior da Administração Pública (Art. 84, inciso II). As polícias, como órgãos integrantes das Administrações Públicas, submetem-se a "controle concentrado" do respectivo Chefe do Poder Executivo.

2.3.4 Art. 4° - Normatização que: a) permite a qualquer promotor de justiça, além do promotor oficiante no feito, examinar inquéritos e outros procedimentos; b) permite ao Ministério Público instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal e apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes

Ainda a pretexto de regulamentar o controle externo da atividade policial, a Resolução atacada ofende o princípio da reserva constitucional de lei, como também extrapola significativamente os limites constitucionais da atuação do Ministério Público.

O disposto no Art. 4° da Resolução n° 20/2007 do CNMP, além da ofensa aos Arts. 129 e 130-A (vício do qual padecem todos os dispositivos da resolução, conforme apontado nos itens 2.1 e 2.2), agride com especificidade o princípio da reserva legal. A possibilidade de qualquer promotor, além do promotor do feito, examinar inquéritos e outros procedimentos e documentos (inciso II do Art. 4° da resolução), atenta contra a competência do Congresso Nacional para legislar sobre

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

11
C
103

direito processual penal (Art. 48 c/c Art. 22, inciso I) e afronta a autonomia policial estabelecida no Art. 144 da Carta Política.

Já o comando do § 1° do Art. 4º da mencionada resolução, ao prever que o Ministério Público poderá *"instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial"*, abre evidente confronto com o Art. 144 da Constituição. A função de apuração das infrações penais é da polícia. O Ministério Público não as pode exercer, pena de maltrato, como se dá na hipótese, ao Art. 144 da CF.

Finalmente, quanto ao Art. 4°, deve ser apontado que o § 2° admite que o MP poderá *"apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes"*, e que essa prescrição normativa ofende a autonomia da investigação policial, ao permitir que sejam feitas requisições à autoridade policial. Requisições essas que, ante os termos dos demais preceitos da resolução, podem dirigir-se à apuração criminal. O estabelecimento de procedimento tendente a impor sanções completa o quadro de avanço da Resolução n° 20/2007 do CNMP sobre órbita privativa da polícia.

2.3.5 Art. 5° - Normatização que: a) permite ao Ministério Público acompanhar a condução da investigação policial; b) permite a instauração de inquérito criminal, por requisição do Ministério Público, ante omissão da autoridade policial; c) permite ao Ministério Público a requisição de inquérito não concluído; d) permite que qualquer membro do MP tenha acesso indiscriminado a informações constantes dos inquéritos criminais

A norma do inciso III do Art. 5° da resolução, ao prescrever que cabe ao MP *"acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação policial civil ou militar"*, afronta, tal como os preceitos antes mencionados, o Art. 144 da CF, na medida em que adentra no âmbito da competência da polícia de apurar infrações penais. Se exercido o controle externo preconizado, de forma concentrada, como prevê a resolução, vislumbra-se a possibilidade até mesmo de surgir

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

12
104

uma *"super-corregedoria"*, em atentado grave à autonomia da polícia com eventual fratura, até mesmo, do sigilo das investigações criminais.

Por sua vez, o comando do inciso IV do Art. 5° da resolução em exame, ao permitir que seja instaurado inquérito por requisição do MP, contra autoridade policial ante omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, institui situação funcional nova. A pretexto de regulamentar o controle externo, cria competência que é privativa do promotor natural da persecução penal.

De igual modo o comando do inciso V do mesmo artigo que, ao prever a possibilidade de requisição de informações constantes de inquérito não concluído, também cria competência que é privativa do promotor natural da persecução penal.

Por derradeiro, a previsão normativa do inciso VIII do mesmo artigo, ao permitir – na medida em que não faz nenhuma ressalva quanto ao seu âmbito de incidência – que qualquer integrante da carreira tenha acesso a informações constantes do inquérito policial (informações que muitas vezes são sigilosas), também atenta contra o princípio do promotor natural.

3. DO PEDIDO CAUTELAR

Todos os graves danos à ordem jurídica constitucional indicados no item 2 estão ocorrendo desde 20/06/2007 (data da publicação da Resolução n° 20/CNMP).

Não existe tempo processualmente hábil para a espera do julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer fator de espera somente fará perpetuar o presente estado de grave inconstitucionalidade e de situações de abuso de poder praticadas a pretexto do exercício do controle externo da atividade policial. E, o que é tão grave quanto, abusos esses que não estarão sujeitos ao controle administrativo do CNMP, que os avalizou previamente por via da resolução ora impugnada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

13
105

Todo esse quadro está a justificar a concessão da medida cautelar, suspendendo a eficácia da resolução ora combatida, até o julgamento definitivo da presente ação.

4. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a notificação do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na pessoa de seu Presidente, para que, como órgão responsável pela elaboração da resolução questionada, manifeste-se, querendo, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;

b) a concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99, para suspender a eficácia da Resolução n° 20, de 28/05/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, até o julgamento do mérito;

c) a notificação do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na pessoa de seu Presidente, para que, como órgão responsável pela elaboração do ato normativo impugnado, manifeste-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único da Lei nº 9.868/99;

d) a notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º;

e) a notificação do Exmo. Sr. Procurador Geral da República, para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

14
106

f) a procedência do pedido de mérito, para que seja **declarada a inconstitucionalidade** integral da Resolução nº 20, de 28/05/2007, do CNMP ou, acaso não atendido esse pleito, que seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos dos Arts. 1º, 2º, 3º, inciso II, 4º e 5º da Resolução nº 20/2007, do CNMP.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 20 de março de 2009.

Mauricio Gentil Monteiro
OAB/SE nº 2.435

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Acompanhamento Processual

107

Favoritos

ADI/4220 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

[Ver peças eletrônicas]

Origem: **DF - DISTRITO FEDERAL**
Relator: **MIN. EROS GRAU**
REQTE.(S) **CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB**
ADV.(A/S) **MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO E OUTRO(A/S)**
REQDO.(A/S) **CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Andamentos DJ/DJe Jurisprudência Deslocamentos Detalhes Petições Petição Inicial Recursos

Data	Andamento	Órgão Julgador	Observação	Documento
01/07/2009	Negado seguimento	MIN. EROS GRAU	Em 25.06.2009: "(...)9.O entendimento da Corte é firme no sentido de a ação direta não ser via adequada para a impugnação de atos regulamentares. Nesse sentido, a ADI n. 3.132, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 9.6.06; a ADI 2.S35/MC, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 21.11.03; a ADI n. 1.670, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 8.11.02, e a ADI n. 996, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 6.5.94; também a ADI n. 767, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO; DJ de 18.6.93. Nego seguimento a esta ação direta, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.Arquivem-se os autos.Publique-se."	
20/03/2009	Conclusos ao (à) Relator (a)			
20/03/2009	Distribuído		MIN. EROS GRAU	
20/03/2009	Autuado			
20/03/2009	Protocolado			

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp sob o número 14772009

ADI, ADC, ADO e ADPF

108

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar) 4220-3

Brasília, 11 de junho de 2009 10:43

Favoritos

Origem:	**DISTRITO FEDERAL**	Entrada no STF:	**20/03/2009**
Relator:	**MINISTRO EROS GRAU**	Distribuído:	**20/03/2009**
Partes:	**Requerente: CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB (CF 103, VII)** **Requerido :CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**		
Interessado:			

PETIÇÃO INICIAL
ADI4220.pdf

PETIÇÃO INICIAL (paginado)
ADI4220.pdf

Dispositivo Legal Questionado

Arts. 001°, 002°, 003°, inciso 0II, 004° e 005°, da Resolução n° 020, de 28 de maio de 2007, publicada no Diario da Justiça em 20 de junho de 2007.
/#
Resolução n° 20, de 28 de maio de 2007.
/#
Regulamenta o art. 009° da Lei Complementar n° 075, de 20 de maio de 1993 e o art. 080 da Lei n° 8625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Publico, o controle externo da atividade policial.
/#
Art. 001° - Estão sujeitos ao controle externo do Ministerio Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituicao Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as policias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal.
/#
Art. 002° - O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Policias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:
0OI - o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;
0II - a preservação da ordem publica, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;
III - a prevenção da criminalidade;
0IV - a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;
00V - a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;
0VI - a superação de falhas na produção probatoria, inclusive tecnicas, para fins de investigacão criminal;
VII - a probidade administrativa no exercício da atividade policial.
/#
Art. 003° - O controle externo da atividade policial será exercido:
0OI - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Publico com atribuicão criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;
0II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições especificas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público.
/#
Art. 004° - Incumbe aos órgãos do Ministerio Publico, quando do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4220 sob o número 4009...

exercício ou do resultado da atividade de controle externo:

OOI - realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;

OII - examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;

III - fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;

OIV - fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;

OOV - verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;

OVI - comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;

VII - solicitar, se necessário, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;

VIII - fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

OIX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 001º - Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.

§ 002º - O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.

§ 003º - Decorrendo do exercício de controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe ao órgão do Ministério Público encaminhar cópias dos documentos ou peças de que dispõe ao órgão da instituição com atribuição para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa.
/#

Art. 005º - Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá:

OOI - ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;

OII - ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;

b) ao registro de fianças;

c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos;

d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e notitia criminis;

e) ao registro de inquéritos policiais;

f) ao registro de termos circunstanciados;

g) ao registro de cartas precatórias;

h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial;

i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;

j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações;

l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.

III - acompanhar, quando necessária ou solicitada, a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4320&... 11/3/2009

110

condução da investigação policial civil ou militar;
OIV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal;
OOV - requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;
OVI - receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, relacionados com o exercício da atividade policial;
VII - ter acesso ao preso, em qualquer momento;
VIII - ter acesso aos relatorios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à sa vaguarda do procedimento investigatorio.
/#

Fundamentação Constitucional

- Art. 002°
- Art. 022, 00I
- Art. 051, OIV
- Art. 052, XIII
- Art. 144

/#

Resultado da Liminar

Prejudicada

Decisão Plenária da Liminar

Resultado Final

Decisão Monocrática - Negado Seguimento

Decisão Final

Decisão Monocrática da Liminar

Decisão Monocrática Final

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propõe ação direta na qual questiona a constitucionalidade da Resolução n. 20/07, do Conselho Nacional do Ministério Publico.
2. O ato impugnado "[r]egulamenta o art. 9° da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993 e o art. 80 da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Publico, o controle externo da atividade policial".
3. O requerente alega que a resolução impugnada afronta o disposto nos artigos 129, VII, e 130-A, § 2°, I a V, da Constituição do Brasil.
4. Sustenta que o Conselho Nacional de Justica teria exorbitado da competência que lhe foi atribuida no texto constitucional. Afirma que, nos termos do artigo 129, VII, da CB/88, o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministerio Publico deve ser disciplinado em lei complementar, e não por meio de resolução.
5. Afirma que a resolução do Conselho Nacional do Ministério Publico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4220&... 11/7/2009

teria cuidado de matérias atinentes a direito processual penal, polícia legislativa, direcionamento do Ministério Público para realização de investigação criminal e instituição de controle dos órgãos policiais constitucionalmente reservados ao Poder Executivo.

6. É o relatório. Decido.

7. A ação direta de inconstitucionalidade tem como pressuposto o cotejo entre atos normativos dotados de autonomia, abstração e generalidade e o texto da Constituição do Brasil, situação que não ocorre nestes autos.

8. A Resolução n. 20 do Conselho Nacional do Ministério Público constitui ato regulamentar subordinado às disposições constantes do artigo 9° da Lei Complementar n. 75/1993 e do artigo 80 da Lei n. 8.625/1993. A epígrafe da resolução impugnada indica expressamente sua finalidade --- regulamentar o artigo 9° da LC n. 75/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

9. O entendimento da Corte é firme no sentido de a vedação direta não ser via adequada para a impugnação de atos regulamentares. Nesse sentido, a ADI n. 3.132, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 9.6.06; a ADI 2.535/MC, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 21.11.03; a ADI n. 1.670, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 8.11.02, e a ADI n. 996, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 6.5.94; também a ADI n. 767, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO; DJ de 18.6.93.

Nego seguimento a esta ação direta, nos termos do artigo 21, § 1°, do RISTF.

Arquivem-se os autos.

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2009.

Ministro Eros Grau

- Relator -

/#

Incidentes

Ementa

Indexação

RES

/#

Fim do Documento

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 4009307

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
REQUERIMENTO Nº 066/07
Data 12 / 07 / 07 às 18 h 45
Ass. nº Ponto 6599112

REQUERIMENTO Nº ...../2007.
(Do Senhor João Campos e outros)

Requerem a sustação dos efeitos jurídicos da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Excelência e dos demais pares para solicitar, nos termos do art. 24, inc. XII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que esta Comissão proponha a sustação dos efeitos jurídicos da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, publicada no Diário da Justiça nº 117, Seção 1, páginas 836/837, no dia 20/06/07, na forma do projeto de decreto legislativo em anexo.

JUSTIFICAÇÃO

A estrutura tripartite de poderes se demonstra eficiente mecanismo de pesos, freios e contrapesos e é certo que, nas democracias assentadas na tripartição de poderes, como no Brasil, a supremacia da Constituição sobre todos os três é essencial à mantença do estado de direito e serve de alicerce da própria sociedade.

A Constituição Brasileira estabelece claramente o limite de atuação de cada Poder, restando despiciendo, por comezinho, trazer à colação a divisão dessas prerrogativas.

No âmbito da regulamentação *erga omines* das leis, detêm poderes para tanto apenas o Poder Executivo e o Legislativo, conforme o caso.

Feitas essas considerações, torna-se relevante ao tema situarmos o Ministério Público diante do nosso citado sistema tripartite. É fato que o Ministério Público integra o título da nossa Carga Magna que organiza os Poderes, mas está destacado em um capítulo distinto, portanto não é difícil

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

perceber a intenção expressa do constituinte em lhe dar independência e autonomia, além de lhe destinar o papel de função essencial à Justiça.

O tratamento dispensado a esse importante organismo não significa que o constituinte desejou atribuir ao Ministério Público o nível de "Quarto Poder", mas sim de lhe garantir força e independência suficientes para o cumprimento das relevantes missões institucionais que lhe são atribuídas, dentre elas, a fiscalização da lei e a defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

De outra sorte, a mesma Constituição Federal que lhe conferiu força e independência, em nenhum momento lhe permite a edição de qualquer norma oponível a todos os cidadãos brasileiros, muito pelo contrário, estabeleceu princípios norteadores de sua estruturação e atribuições e reservou para a lei complementar ou ordinária, conforme o caso, o regramento de suas prerrogativas e atribuições.

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, criou o Conselho Nacional do Ministério Público, salutar organismo com competência definida em sede constitucional, a quem compete, verbis:

> *"Art. 130-A. .....*
>
> *§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:*
>
> *I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;*
>
> *II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo*

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI."

Simples e descompromissada leitura dos dispositivos constitucionais nos revelam a impossibilidade desse órgão expedir comando normativo além de seu âmbito administrativo próprio, muito menos que atinja indivíduo estranho ao seu quadro funcional.

Feitas essas considerações, causou espécie que um organismo, que tem o dever constitucional de zelar pela ordem jurídica, avoque para si as atribuições deste Poder Legislativo, substituindo-o em sua missão precípua, que é legislar.

A simples leitura da recente Resolução nº 20, desse Conselho, expedida em 28 de maio passado, parece buscar o condão de substituir lei

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

complementar de modo a regulamentar matéria que detém reserva de lei dessa natureza. Fato que se denota dos seguintes dispositivos da citada Resolução nº 20:

> *"RESOLUÇÃO Nº 20/2007.*
>
> *(...)*
>
> *O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno;*
>
> ***CONSIDERANDO o disposto no** artigo 127, caput e **artigo 129**, incisos I, II e **VII, da Constituição Federal**;*
>
> *CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;*
>
> ***CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial**;*
>
> *RESOLVE:*
>
> *Art. 1º **Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal**, da legislação em vigor **e da presente Resolução,** os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal.*
>
> *Art. 2º **O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo** manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:*
>
> *I – o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;*
>
> *II – a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;*
>
> *III – a prevenção da criminalidade;*
>
> *IV – a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;*
>
> *V – a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;*
>
> *VI – a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal;*

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

VII – a probidade administrativa no exercício da atividade policial.

Art. 3º ***O controle externo da atividade policial será exercido:***

I - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;

II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público.

Art. 4º Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:

I – realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessário, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;

II – examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer

outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;

III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;

IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;

V – verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;

VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;

VII – solicitar, se necessário, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;

577FB9F828

5ª/9

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

IX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1º ***Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público****, havendo fundada necessidade e conveniência,* ***instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal*** *ocorrido no exercício da atividade policial.*

§ 2º ***O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.****"(grifos nossos)*

(...)

Acreditamos não necessitar mais delongas para termos a certeza de que a regulamentação do controle externo da atividade policial depende de lei complementar, em face da ímpar clareza do texto do art. 129, inc. VII, da Constituição Federal, *verbis*:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

.....

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;"

Não obstante a clareza da regra constitucional, o multicitado Conselho Nacional do Ministério Público, ao aprovar a mencionada Resolução nº 20, parece ter ignorado a própria constituição e o limite de suas prerrogativas, fato notoriamente constatado pela sua simples leitura dessa norma, acima parcialmente transcrita, que deveria ser interna, aonde, do início ao fim, estabelece quem serão os fiscalizados, a forma, os meios, criando deveres aos fiscalizados e prerrogativas aos seus membros e, por fim, procura afastar a

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

vigência do art. 144 da Constituição Federal, ao conferir a seus integrantes as atribuições de instaurar procedimento investigatório criminal.

Discorrermos mais sobre o tema nos parece enfadonho ante a límpida e incontestável invasão de competência do Conselho Nacional do Ministério Público ao editar a resolução em tela, sob o pretexto da ausência de regulamentação acerca do controle externo da atividade policial.

Temos que o princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, eis que nem mesmo ao Poder Executivo quando no exercício de sua competência regulamentar, lhe é permitido restringir direitos ou criar obrigações.

Repetimos, nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, agravado quando contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, como viabiliza, tamanha a gravidade desse tipo de comportamento, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

Se pode o Congresso, em tais situações, sustar atos normativos até mesmo do Poder Executivo, quanto mais advindo de um organismo que não detém, em hipótese alguma, poder de regrar além dos limites de seu âmbito administrativo.

Nesse diapasão, dispõe ainda o inciso XI do mesmo artigo 49 da Constituição Federal, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua própria competência legislativa, em face da atribuição normativa dos outros Poderes.

Portanto, deve o Congresso Nacional adotar as medidas que lhe são devidas para a mantença da harmonia em nosso ordenamento jurídico, fazendo uso do remédio que lhe foi conferido pelo citado artigo 49, inc, V de nossa Constituição Federal, contra usurpações dessa natureza, sob pena de

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

desmantelamento da democracia e a quebra do próprio sistema jurídico da Nação, com o estabelecimento de odioso absolutismo.

Isto posto, pede-se dos nobres Pares o rápido, resoluto e necessário apoio ao presente requerimento.

Sala das Sessões, em de de 2007.

Deputado JOÃO CAMPOS (PSDB/GO)

Deputado LAERTE BESSA (PMDB/DF)

Deputado ADEMIR CAMILO (PDT/MG)

Deputado ALEXANDRE SILVEIRA (PPS/MG)

Deputado SÉRGIO MORAES (PTB/RS)

Deputado FRANCISCO TENÓRIO (PMN/AL)

Deputado FERNANDO MELO (PTB/RS)

Deputado NEUCIMAR FRAGA (PR/ES)

Deputado WILLIAM WOO (PSDB/SP)

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2007.

(DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)

Susta os efeitos jurídicos da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos dos incisos V e IX do art. 49 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Ficam sustados os efeitos jurídicos da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição Federal.

Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em de de 2007.

Deputado JOÃO CAMPOS
Presidente

577FB9F828

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007.

Regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e o art. 80 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a decisão plenária tomada em Sessão realizada no dia 28 de maio de 2007;

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, *caput* e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 9º, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial;

RESOLVE:

Art. 1º Estão sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e persecução criminal.

Art. 2º O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltada para a persecução penal e o interesse público, atentando, especialmente, para:

I – o respeito aos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal e nas leis;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II – a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público;

III – a prevenção da criminalidade;

IV – a finalidade, a celeridade, o aperfeiçoamento e a indisponibilidade da persecução penal;

V – a prevenção ou a correção de irregularidades, ilegalidades ou de abuso de poder relacionados à atividade de investigação criminal;

VI – a superação de falhas na produção probatória, inclusive técnicas, para fins de investigação criminal;

VII – a probidade administrativa no exercício da atividade policial.

Art. 3° O controle externo da atividade policial será exercido:

I - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos;

II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público.

Art. 4° Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:

I – realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;

II – examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;

III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;

IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;

V – verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;

VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;

VII – solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;

VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

IX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses. direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1° Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.

§ 2° O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.

§ 3° Decorrendo do exercício de controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe ao órgão do Ministério Público encaminhar cópias dos documentos ou peças de que dispõe ao órgão da instituição com atribuição para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa.

Art. 5° Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá:

I – ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;

II – ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;

b) ao registro de fianças;

c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos;

d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e *notitia criminis*;

e) ao registro de inquéritos policiais;

f) ao registro de termos circunstanciados;

g) ao registro de cartas precatórias;

h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial;

i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;

j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações;

l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III – acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação policial civil ou militar;

IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal;

V – requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;

VI – receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, relacionados com o exercício da atividade policial;

VII – ter acesso ao preso, em qualquer momento;

VIII – ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório.

Art. 6° Nas visitas de que trata o artigo 4°, inciso I, desta Resolução, o órgão do Ministério Público lavrará a ata ou relatório respectivo, consignando todas as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências, irregularidades ou ilegalidades e as medidas requisitadas para saná-las, devendo manter, na promotoria ou procuradoria, cópia em arquivo específico.

Parágrafo único. A autoridade diretora ou chefe de repartição policial poderá ser previamente notificada da data ou período da visita, bem como dos procedimentos e ações que serão efetivadas, com vistas a disponibilizar e organizar a documentação a ser averiguada.

Art. 7° Os Ministérios Públicos dos Estados e da União deverão adequar os procedimentos de controle externo da atividade policial, expedindo os atos necessários ao cumprimento da presente Resolução, no prazo de 90 dias a contar de sua entrada em vigor.

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de maio de 2007.

ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128, DE 2007

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 128/07, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Sérgio Moraes, contra os votos dos Deputados Carlos Sampaio, José Eduardo Cardozo, Paulo Rubem Santiago, Raul Jungmann, Rita Camata Valtenir Pereira. Os Deputados Carlos Sampaio, José Eduardo Cardozo e Vieira da Cunha apresentaram votos em separado.

Participaram da votação nominal os Deputados:

João Campos - Presidente; Raul Jungmann e Laerte Bessa - Vice-Presidentes; Alexandre Silveira, Francisco Tenorio, Guilherme Campos, José Eduardo Cardozo, Marcelo Itagiba, Marina Maggessi, Rita Camata, Sérgio Moraes - Titulares; Afonso Hamm, Carlos Sampaio, Neucimar Fraga, Paulo Rubem Santiago, Pedro Chaves, Valtenir Pereira e William Woo - Suplentes.

Sala da Comissão, em 29 de agosto de 2007.

Deputado JOÃO CAMPOS
Presidente

68

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

AVULSO Nº 1314

53ª LEGISLATURA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128/07

RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

CCJC

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128, DE 2007

Susta a aplicação do § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 9º, da Lei Complementar nº 75/1993 e o art. 80, da Lei nº 8.625/1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

Autor: Deputado Marcelo Itagiba

Relator: Deputado Regis de Oliveira

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2007, de autoria do ilustre deputado Marcelo Itagiba, tem como objetivo **sustar a aplicação do § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007**, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que regulamenta o art. 9º, da lei complementar nº 75/1993 e o art. 80, da Lei nº 8.625/1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, **o controle externo da atividade policial.** Tem o referido dispositivo o seguinte teor:

> *Resolução nº 20/2007*
>
> *Art. 4º - Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:*
> ...
>
> *§ 1º Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial. (grifei)*

O autor do presente projeto entende que o Conselho Nacional do Ministério Público, **ao conferir aos membros do *parquet* a atribuição** de

20B2 (JAN/08)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial, por intermédio do questionado ato normativo, **extrapolou o seu poder regulamentar.**

O ilustre parlamentar alega que **a prerrogativa de os promotores de justiça e procuradores da república instaurar procedimento investigatório**, estabelecida pelo § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20/2007, **não foi criada por lei e contraria os §§ 1º e 4º, do art. 144, da Constituição Federal**, que atribuem às Polícias Federal e Civil dos Estados a competência exclusiva para a investigação criminal, nos exatos termos do que se transcreve:

> *Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:*
>
> *§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:*
> *I - **apurar infrações penais** contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; (grifei)*
> *IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União**.(grifei)*
>
> *§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e **a apuração de infrações penais**, exceto as militares. (grifei)*

Finalmente, aduz que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao criar e restringir direitos mediante resolução, **usurpou a competência do Poder Legislativo**, incorrendo em abuso de poder regulamentar, com graves implicações no plano jurídico-constitucional.

Pelos motivos expostos, o nobre deputado Marcelo Itagiba, com **fundamento no inciso V, do art. 49, da Magna Carta**, pretende sustar a norma contida no **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 20 de junho de 2007**.

É o relatório.

II – Voto do Relator

3

49F795EF56

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2062 (JAN/05)

Preliminarmente, é necessário verificar se, **no sistema jurídico – constitucional vigente, o decreto legislativo é a espécie normativa adequada para sustar a aplicação do aludido dispositivo.**

O inciso V, do art. 49, da Constituição Federal, estabelece que:

> *Art. 49 – É da competência exclusiva do Congresso Nacional:*
>
> *Inciso V - **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar** ou dos limites de delegação legislativa. (grifei)*

Por sua vez, o inciso XII e § 2º, do art. 24, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, determinam que:

> *Art. 24 – Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhe for aplicável, cabe:*
>
> *Inciso XII – **propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar** ou dos limites de delegação legislativa, **elaborando o respectivo decreto legislativo;** (grifei)*
>
> *§ 2º - As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput **não excluem a iniciativa concorrente de Deputado**.(grifei)*

O professor Hely Lopes[1] Meirelles **define atos normativos do Poder Executivo** como:

> ***"Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei**. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela Administração e pelos administrados. Esses atos expressam em minúcia o mandamento abstrato da lei, e o fazem com a mesma normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações tipicamente administrativas. **A essa categoria pertencem os decretos regulamentares e os regimentos, bem como as resoluções, deliberações e portarias de conteúdo geral**." (grifei)*

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros Editores, 23ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 1998, pág. 158.

4

49F795EF56

2062 (JAN/99)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

A competência para legislar sobre a instauração de procedimento investigatório, matéria de direito processual penal, é do Poder Legislativo, conforme estabelece o inciso I, do art. 22, da Constituição Federal.

> *Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre:*
>
> *I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. (grifei)*

Diante desses dados, depreende-se que o **instrumento adequado para o Congresso Nacional sustar a aplicação da norma** contida no § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, **que ultrapassou os limites do poder regulamentar, é o decreto legislativo.**

Por outro lado, a alegação de que **o Conselho Nacional do Ministério Público não é órgão do Poder Executivo**, e, pois, o decreto legislativo não poderia sustar a aplicação de seus atos normativos, merece ser analisada com reservas.

O Conselho Nacional do Ministério Público, como o seu próprio nome revela, **integra a estrutura do *Parquet***, com a missão de controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

Dúvida não há que o Conselho Nacional do Ministério Público **integra o *Parquet*, uma vez que tal órgão fiscalizador se inclui na Seção I – Do Ministério Público,** do Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça, da Constituição Federal.

Ora, se o Conselho Nacional do Ministério Público integra a estrutura do *Parquet*, **nada mais lógico e coerente que tenha a mesma natureza e receba o mesmo tratamento dado ao Ministério Público.**

Com efeito, apesar de a Magna Carta ter dotado o Ministério Público de autonomia e independência, para que pudesse exercer livremente suas relevantes funções, **não há como desvinculá-lo do Poder Executivo.**

Da mesma forma, não pode o Ministério Público ser tido como poder paralelo ou desencaixado de qualquer outro, porque esta situação é inadmissível no estado democrático de direito, uma vez **que não se aceita neste modelo de**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2009 (e-STF)

9F795EF56

sociedade a existência de qualquer órgão ou instituição que se coloque acima ou ao lado dos outros poderes.

Neste sentido, o Professor José Afonso da Silva[2], dissertando sobre a natureza do Ministério Público, afirma:

> *"Agora, a Constituição lhe dá o relevo de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".*

> *"Ainda assim não é aceitável a tese de alguns **que querem ver na instituição um quarto poder do Estado**, porque suas atribuições, mesmo ampliadas aos níveis acima apontados, **são ontologicamente de natureza executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo**, funcionalmente independente, cujos membros integram a categoria dos agentes políticos, e, como tal, hão de atuar com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais". (grifei)*

O jurista **Manoel Gonçalves Ferreira Filho**[3] defende o mesmo entendimento a respeito da natureza do Ministério Público:

> *"O conceito clássico ensina ser ele 'órgão incumbido da defesa do interesse geral em que sejam cumpridas as leis'.*
>
> *Ora, se essa conceituação é correta, como parece ser, **ressalta à vista que sua função se insere entre as do Poder Executivo**. De fato, a este compete acompanhar a execução da lei e ao Ministério Público zelar pelo cumprimento da lei, reclamando-o ao Judiciário". (grifei)*

Corroborando o posicionamento doutrinário da **inexistência de um quarto poder do Estado, o art. 2º, da Constituição Federal, expressamente consagra o modelo da tripartição de poderes**:

> *Art. 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o **Legislativo, o Executivo e o Judiciário**. (grifei)*

---

[2] SILVA, José Afonso da, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, São Paulo, Ed. Malheiros, 1992, p. 510/511.

[3] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva 1996, pág. 235.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Percebe-se que o decreto legislativo pode legalmente sustar a aplicação do **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007**, pois o Conselho Nacional do Ministério Público **é órgão vinculado ao Poder Executivo**.

Pondo termo a qualquer controvérsia, José Afonso da Silva[4] esclarece que a competência prevista no inciso V, do art. 49, tem:

> *"Natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade, pois se o ato normativo (regulamento ou lei delegada) do Poder Executivo exorbita do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa é porque contraria as regras de competência estabelecidas pela Constituição. Ou melhor, **contraria o princípio da divisão de Poderes**. Veja-se que o inciso só se aplica a atos normativos do Poder Executivo, não a atos do Poder Judiciário. O **preceito contém um meio específico de o Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa**, de sorte que para tais situações é a ele que se tem que recorrer, não ao disposto no inciso XI, que merecerá comentário abaixo. **O decreto legislativo apenas se limite a suspender a eficácia do ato normativo. Não se trata de revogação.** Suspende por ser inconstitucional. Mas o ato de sustação pode ser objeto de questionamento judiciário, inclusive com o argumento de sua inconstitucionalidade, desde que seja ele que exorbite da função do Congresso, invadindo, com seu ato, prerrogativas do Executivo".(grifei)*

Se combinarmos os incisos V e o XI, ambos do art. 49, da Constituição Federal, teremos a justaposição perfeita, para sabermos que o Poder Legislativo tem que zelar por sua competência.

Como bem ressaltou o digno comentarista, **a competência do Congresso Nacional é apenas a de sustar o ato normativo que extrapola a competência. Não lhe compete anulá-lo ou retirá-lo do mundo jurídico**. Limita-se a sustar sua eficácia, até que o problema seja resolvido no âmbito do Judiciário.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao encarar o assunto, pôde solucioná-lo notavelmente. Por voto do Min. Celso de Mello deixou firmado que:

> *"O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua 'contra legem' ou 'praeter legem', não só se expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, **mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse***

[4] SILVA, José Afonso da, *Comentário contextual à Constituição*, ed. Malheiros, 4ª. Ed., pág. 405.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2062 (JAN/05)

49F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

> ***comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar*** *(...)" (AC-Agr-Qo 1.033/DF, dia 25 de maio de 2006) (grifei)*

Outra questão se refere ao alcance do inciso V, do art. 49, da Constituição Federal. Questiona-se se o aludido preceito **diz respeito apenas aos atos regulamentares expedidos pelo Presidente da República ou alcança a todo e qualquer ato emanado do Poder Executivo.**

Inquestionavelmente a interpretação há de ser ampla, isto é, o **alcance da sustação diz respeito a todo e qualquer ato do Poder Executivo**, em toda sua estrutura burocrática.

O entendimento que busca sedimentar a orientação de que apenas podem sustar atos do Presidente da República calca-se em argumento de interpretação literal, qual seja: o dispositivo ao falar em Poder Executivo estaria limitando a concepção à competência do Presidente da República.

Tal posicionamento prende-se à interpretação literal do dispositivo **que o conecta, ainda, à expedição de atos que extrapolem a delegação legislativa**. Evidente que a delegação legislativa apenas pode ocorrer ao Presidente da República, nos exatos termos do art. 68 da Constituição.

No entanto, **o poder regulamentar compete a todas as instâncias do Poder Executivo.** Não reflete a realidade a interpretação restritiva de que os atos regulamentares são apenas os mencionados no inciso VI do art. 84. Por ali se vê o poder de regulamentar leis, matéria de que não cuida o inciso V do art. 49, na fixação da competência do Congresso Nacional.

A dignidade do Poder Legislativo corresponde também à preservação de sua competência. Sabidamente, **somente atos do Poder Legislativo é que podem criar relações jurídicas no âmbito da intersubjetividade**. Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É a dicção do inciso II do art. 5º, da Constituição da República.

O fato de caber ao Poder Judiciário a prolação de decisões nos conflitos, não significa que tem ele a competência exclusiva para tanto. O Legislativo também julga (não nos esqueçamos do julgamento referidos pelos

2062 (JAN/05)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

incisos I e II do art. 52 da Constituição), o mesmo sucedendo com o Executivo (tribunais administrativos, decisões proferidas em processos administrativos, etc.).

Não há, pois, a competência exclusiva de algum dos órgãos do poder. É o que se **denomina *competência marginal,*** tal como analisei[5] em "Delegação e Avocação Administrativas".

Da mesma forma, cabe ao Executivo expedir normas, o mesmo incumbindo ao Judiciário. Nenhum dos órgãos do poder exerce atividade privativa e exclusiva, salvo naquilo que diga respeito a sua finalidade específica e que distingue as três funções do Estado. Em verdade, C. A. Bandeira de Mello fazia distinção apenas entre duas, qual seja, a integrativa, que inclui o Legislativo e o Executivo e a restauradora, que cabe ao Judiciário.

Bem se vê, pois, que a competência normativa cabe ao Executivo em sua inteireza e pode ser emanada por seus inúmeros órgãos. **Ora, não podem eles, a pretexto de regulamentar dispositivo legal, instituir obrigação primária ao nível das relações intersubjetivas. Se o fizerem, extrapolam os limites da sua competência, cabendo ao Legislativo sustar a aplicação de tais atos e ao Judiciário anulá-los quando inconstitucionais.**

A competência de um não conflita com a de outro. A restauração da ordem jurídica, quando lesada, compete ao Poder Judiciário. No entanto, **não abdica o Legislativo de sua competência própria, que é a de fazer prevalecer os atos que emana em face de sua primazia constitucional, qual seja, criar obrigações novas.**

Não podemos colocar o tema sob a disputa corporativa. O **enfoque há de ser dado sob estrita interpretação jurídica.** Sabidamente, o Ministério Público busca o controle externo de toda a atividade policial investigativa, enquanto que a polícia judiciária busca safar-se de tal controle. Há evidente conflito de atribuições entre as corporações. Descabe ao Legislativo imiscuir-se em tal querela. Não nos cabe, nem é útil abordar os temas sob óptica menor.

A pendência que se instaurou com a propositura do ilustre Deputado Marcelo Itagiba diz respeito a excesso cometido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Todos sabem que o ilustre parlamentar provém da carreira da Polícia Federal. No entanto, não nos cabe examinar, em comissão que deve respeitar o primado da Constituição da República, a pessoa do proponente, nem a que classe integrou. Tais fatos são irrelevantes para a solução da

[5] Regis Fernandes de Oliveira, 2ª. Ed., RT, págs. 40/41.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

49F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

pendenga. **O que vale é a análise do texto à luz da Constituição da República.**

O **Parlamento não pode**, a pretexto de que toda matéria restauradora do ordenamento jurídico compete ao Judiciário, **deixar de sustar atos que criem obrigações novas ao nível das intersubjetividades.**

Modernamente, há normas que inovam originariamente o ordenamento normativo.

Eros Grau[6] ensina que "podemos referir a *função legislativa* como aquela de emanar *estatuições primárias*, geralmente, mas não necessariamente – com conteúdo normativo, sob a forma de lei".

Os regulamentos de execução, no entender do autor[7], têm função de "**desenvolver a lei, no sentido de deduzir os diversos comandos já nela virtualmente abrigados**".

O que **não pode é criar obrigação nova ao nível dos sujeitos não alcançados pela norma**. Bem disse José Antônio Pimenta Bueno que *"o regulamento, se repete a lei, é inútil, se vai além dela é inconstitucional"*. Logo, somente pode disciplinar sua execução.

Em sendo assim, se o Poder Legislativo atribuiu ao Conselho Nacional do Ministério Público competência para corrigir a atividade policial e requisitar inquéritos, **não se pode, daí, deduzir que possa controlar a vida funcional do policial, uma vez que os órgãos de segurança têm os mecanismos próprios de fiscalização.**

Conclui-se que Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2007 **preenche o requisito da constitucionalidade**, na medida em que está em consonância com o inciso V, do art. 49, da Constituição Federal, que atribui ao Congresso Nacional à competência exclusiva para **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.**

De igual forma, **o instrumento legislativo escolhido, decreto legislativo, é apropriado ao fim que se destina**, nos termos do inciso XII e § 2º, do art. 24, Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

---

6 O direito posto e o direito pressuposto", 3ª ed., Malheiros, pág. 179.

7 ob. cit., pág. 183

2062 (JAN/05)

49F795EF50

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

No que tange à **juridicidade, a proposição está em conformação ao direito,** porquanto não viola normas e princípios do ordenamento jurídico vigente.

No que se refere à **técnica legislativa**, a proposição não merece reparo.

Após a análise do preenchimento dos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, passa-se a **apreciar o mérito da proposta**.

Quanto ao **mérito da proposta**, é importante esclarecer que subjacente à questão do controle externo da atividade policial está a **controvérsia da legitimidade do Ministério Público realizar diretamente investigação criminal, para apurar infrações praticadas por policial ou por qualquer outra pessoa.**

Da Legislação

Historicamente, a atividade de **investigação criminal é atribuída à Polícia Civil, sob a presidência dos delegados de polícia**, consoante se infere do art. 4º, do Código de Processo Penal.

> *Art. 4º - A **Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais** no território de suas respectivas jurisdições e terá por fim a **apuração das infrações penais e da sua autoria.***

Entretanto, a discussão sobre a possibilidade de o Ministério Público presidir a investigação criminal no Brasil é antiga.

De fato, o Ministro da Justiça Vicente Ráo, **em 1936**, tentou introduzir, no sistema processual brasileiro, **os juizados de instrução[8].**

Através deste sistema, a função da Polícia Civil ficaria restrita a investigar o fato, prender os infratores e apontar os meios de prova, **atividades que seriam exercidas sob a direção do Ministério Público,** cabendo ao "juiz instrutor", como presidente do procedimento, a colheita de todos os elementos probatórios a instruir a ação penal.

---

[8] Dados extraídos da retrospectiva realizada sobre a matéria, pelo Ministro Nelson Jobim, no Recurso Ordinário em *Habeas Corpus* 81.326-7.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2016 2010 (Assinado)

89F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

A **proposta de retirar a presidência da investigação criminal dos delegados de polícia não prosperou**, porque o sistema de instrução preparatória seria impraticável em nosso país, em virtude da extensão do território e as dificuldades de locomoção.

Oportuno transcrever a justificativa apresentada na exposição de motivos do Código de Processo Penal, pelo Ministro Francisco Campos, a respeito da **manutenção do inquérito policial**:

> *"IV – **Foi mantido o inquérito policial como processo preliminar ou preparatório da ação penal, guardadas as suas características atuais.** O ponderado exame da realidade brasileira, que não é apenas a dos centros urbanos, senão também a dos remotos distritos das comarcas do interior, desaconselha o repúdio do sistema vigente". (grifei)*
>
> *"O preconizado juízo de instrução, que importaria limitar a função da autoridade policial a prender criminosos, averiguar a materialidade dos crimes e indicar testemunhas, **só é praticável sob a condição de que as distâncias dentro do seu território de jurisdição sejam fácil e rapidamente superáveis**...". (grifei)*

Nova discussão sobre a **possibilidade de os membros do Ministério Público assumirem a presidência da investigação criminal ocorreu por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte de 1988**, quando se tratou da questão do controle externo da Polícia Civil.

Naquela ocasião, procurou-se, por intermédio das Emendas nºs. 424, 945, 1.025, 2.905, 20.524, 24.266 e 30.513, **atribuir ao Ministério Público à supervisão, avocação e o acompanhamento da investigação criminal.**

Tal iniciativa não alcançou o resultado almejado, uma vez que as referidas **emendas foram rejeitadas e os §§ 1º e 4º, do art. 144, da Constituição Federal, asseguraram, com exclusividade, às Polícias Federal e Civil Estadual a atividade de investigação criminal, sob a presidência do delegado de polícia, cabendo aos membros do Ministério Público apenas o poder de requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, nos termos do inciso VIII, do art. 129, da Lei Suprema.**

> *Artigo 129 - São funções institucionais do Ministério Público:*
>
> *VIII - **requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial**, indicados os*

49F795EF56

2062 (JANIO09)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

> *fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; (grifei)*

Posteriormente, o ilustre Deputado Coriolano Sales apresentou a Emenda à Constituição nº 109/1995, que postulava **a alteração do texto do inciso I, art. 129, da Magna Carta, de maneira a incluir a instauração e a direção do inquérito policial como uma das funções institucionais do Ministério Público.**

No mesmo sentido, a Emenda à Constituição nº 21/1999, do insigne Senador Pedro Simon, que, novamente, **pretendia implantar o juizado de instrução no Brasil.** Saliente-se que a aludida proposta acrescentava parágrafo único, ao art. 98, da Constituição Federal, estabelecendo que nas infrações penais de relevância social, a serem definidas em lei, **a instrução seria feita diretamente perante o Poder Judiciário, sendo precedida de investigações preliminares, sob a direção do Ministério Público, auxiliado pelos órgãos da Polícia Judiciária.**

É importante, porém, esclarecer **que os dois Projetos de emenda à Constituição não foram aprovados pelo Poder Legislativo**.

Conclui-se, por essa retrospectiva, que **os membros do Ministério Público não podem realizar ou presidir investigação criminal, pois a Constituição Federal atribuiu tal função às Polícias Federal e Civil.**

A veracidade de tal assertiva pode ser observada **no inciso II, do art. 7º, da própria lei orgânica do Ministério Público da União**, lei complementar nº 75/1993, que, reproduzindo a redação do inciso VIII, do art. 129, da Constituição da República, **atribuiu aos promotores de justiça e procuradores da república apenas o poder de requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial.**

> *Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais:*
>
> *II - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas; (grifei)*

Malograda a aprovação de emendas à Constituição, permitindo aos promotores de justiça e procuradores da república a realização de investigação criminal, **o Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público baixou Resolução, procurando suprir a falta de lei e de preceito constitucional neste sentido.**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

2562 (JAN/05)

49F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Efetivamente, **o Conselho Nacional do Ministério Público não pode, por intermédio de uma simples Resolução, inovar o ordenamento jurídico** conferindo aos promotores de justiça e procuradores da república a atribuição de instaurar procedimento investigatório para apurar crimes praticados no exercício da atividade policiais, **contrariando o texto da Magna Carta**.

De igual forma, o § 1°, do art. 4°, da Resolução n° 20/2007, do CNMP, é **ilegal**, porque **contraria as normas que pretendia regulamentar**, no caso em tela, o art. 9°, da Lei Complementar n° 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e art. 80, da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados).

De fato, o art. 9°, da lei complementar n° 75/1993 e o art. 80, da lei n° 8.625/1993, que dispõem sobre o controle externo da atividade policial, **em nenhum instante conferem aos promotores de justiça e procuradores da república o direito de instaurar procedimento investigatório, para apurar crime praticado por policial ou por qualquer outra pessoa**.

Consoante se observa do texto abaixo transcrito, o art. 9°, da Lei Complementar n° 75/1993 e o art. 80, da Lei n° 8.625/1993 **atribuem aos membros do Ministério Público apenas o poder de requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.**

Lei Complementar n° 75/1993

Art. 9° O Ministério Público da União exercerá o ***controle externo da atividade policial*** *por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: (grifei)*
I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;
III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;
IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; *(grifei)*
V - promover a ação penal por abuso de poder.

Lei n° 8.625/1993

Art. 80 - Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, ***subsidiariamente,*** *as normas da Lei Orgânica do*

2062 (JAN/05)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

***Ministério Público da União**. (grifei)*

Vale lembrar, também, que **o controle externo da polícia**, atribuído ao Ministério Público pela Constituição, **foi regulamentado pela Resolução nº 32/1997, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.**

Contudo, **a Resolução nº 32/1997**, a exemplo da Constituição Federal, da lei complementar nº 75/1993 e da lei nº 8.625/1993, **não contemplou a possibilidade de os promotores de justiça e procuradores da república realizar ou presidir inquérito penal**.

> ***Resolução nº 32/1997***
>
> *Art. 2º - O **controle externo da atividade policial compreende**: (grifei)*
> *I) a verificação e análise dos livros de registro: a) de ocorrência; b) de inquéritos policiais; c) de remessa de autos de inquérito policial; d) de objetos apreendidos; e e) de fianças;*
> *II) o acesso aos dados e ao andamento de todos os procedimentos inquisitoriais iniciados no âmbito policial, ainda que sob a forma preliminar;*
> *III) a fiscalização do cumprimento da requisição de diligências investigatórias à Polícia Federal, com ou sem inquérito policial instaurado;*
> *IV) a requisição, a qualquer tempo, dos autos de investigação policial em curso, devendo o requisitante restituí-los à autoridade policial federal no prazo máximo de 10 (dez) dias;*
> *V) a fiscalização do cumprimento das promoções, inclusive quanto aos prazos, exaradas nos autos de inquérito policial, ou de investigação preliminar;*

Isto significa que **o Conselho Nacional do Ministério Público**, ao editar o § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20/2007, em dissonância com a legislação vigente, **extrapolou seu poder regulamentar, bem como invadiu a esfera de competência do Poder Legislativo.**

No que se refere a ultrapassar o poder regulamentar, o Professor Hely Lopes Meirelles leciona:

> ***"Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à Lei, não pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe***

JS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

49F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

> ***cabe explicar a lei, dentro dos limites por ela traçado[8]"***. *(grifei)*

O saudoso jurista acrescenta, ainda, que:

> *"No que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é irrito e nulo, por caracterizar situação de ilegalidade.* ***Quando o regulamento visa a explicar a lei (regulamento de execução), terá que se cingir ao que a lei contém;..."*** *(grifei)*

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

> *"O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão,* ***não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações****. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal". (Celso de Mello, AC-AgR-QO 1.033/DF, dia 25 de maio de 2006) (grifei)*

No que tange à invasão da esfera da competência do Poder Legislativo, como anteriormente foi dito, **a criação e restrição de direitos, somente poderiam ocorrer por intermédio de lei, em sentido formal e material, consistente na norma geral e abstrata de conduta, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, princípio consagrado no inciso II, do art. 5º, da Constituição Federal.**

> *Art. 5º - ...*
>
> *Inciso II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa* ***senão em virtude de lei;*** *(grifei)*

Em palavras menos técnicas, significa que **o direito de os membros do Ministério Público instaurar procedimento investigatório criminal, para apurar infrações praticadas no exercício da atividade policial, somente poderia ter sido criado por intermédio de emenda à Constituição, jamais através de Resolução**, pois tal prerrogativa contraria e restringe normas estabelecidas na Constituição da República.

[8] ob. cit., pág. 113.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Ressalte-se que a doutrina e jurisprudência entendem **que a validade do ato administrativo está condicionada ao preenchimento do requisito finalidade, ou seja, o objetivo de interesse público a atingir.**

Conseqüentemente, o § 1°, do art. 4°, da Resolução n° 20/2007, do CNMP, é ilegal, **pela ausência de seu principal pressuposto, o fim público.**

Com relação a este assunto, Hely Lopes Meirelles esclarece:

> *"Não se compreende ato administrativo sem fim público. A finalidade é, assim, elemento vinculado de todo ato administrativo – discricionário ou regrado – **porque o Direito Positivo não admite ato administrativo sem finalidade pública ou desviado de sua finalidade específica**[10]".(grifei)*

Mais adiante, o emérito Professor acrescenta:

> *"Desde que a Administração Pública só se justifica como fator de realização do interesse coletivo, **seus atos hão de se dirigir e sempre para um fim público, sendo nulos quando satisfizerem pretensões descoincidentes do interesse coletivo."** (grifei)*

Em seguida, o doutrinador arremata:

> *"**A alteração da finalidade expressa na norma legal ou implícita no ordenamento da Administração caracteriza o desvio de poder**, que rende ensejo à invalidação do ato, por lhe faltar um elemento primacial em sua formação: **o fim público desejado pelo legislador."** (grifei)*

No mesmo sentido, a lição ministrada por **José Cretella Júnior**[11]:

> *"O fim de todo ato administrativo, discricionário ou não, é o interesse público. **O fim do ato administrativo é assegurar a ordem da Administração, que restaria anarquizada e comprometida se o fim fosse privado ou particular**. De modo que o fim é sempre o fim público, genérico ou específico". (grifei)*

[10] ob. Cit., pág. 133.

[11] CRETELLA JÚNIOR, José. *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Forense, 3ª edição, 1984, pág. 141.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

45F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sobre o assunto, ainda, leciona **Celso Antônio Bandeira de Mello**[12]:

> *"**Não se pode buscar através de um dado ato a proteção de bem jurídico cuja satisfação deveria ser, em face da lei, obtida por outro tipo ou categoria do ato.** Ou seja: cada ato tem a finalidade em vista da qual a lei o concebeu. Por isso, por via dele, só se pode buscar a finalidade que lhe é correspondente, segundo o modelo legal". (grifei)*

Tive a oportunidade de abordar a questão da finalidade do ato administrativa, quando tratei das suas condições de validade, na obra de minha autoria intitulada "Ato Administrativo" [13], ocasião em que assim me manifestei:

> *"A finalidade constitui, pois, o **interesse público, em seu maior grau de compreensão e de amplitude**. São os objetivos encampados pelo sistema normativo aos que se destinam à Administração."*

Mais adiante, conclui:

> *"Como condições ou requisitos de validade, temos: a) sujeito; b) conteúdo; **c) finalidade**; d) formalidade; e) motivo; e f) causa. À falta da presença de todas as condições mencionadas, tal como concebidas, ter-se-á a nulidade do ato administrativo, ou, melhor dizendo, **existirá algum vício a macular a higidez do ato, ou surgirá deficientemente o objetivo do administrador."***

Logo, sob o aspecto da legislação vigente, restou fartamente demonstrado que o **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20/2007, do CNMP, é ilegal e invade a competência do Poder Legislativo.**

Da doutrina

Os estudiosos do direito processual penal entendem que vigora **no Brasil o denominado "sistema de persecução acusatório".** Tal sistema se caracteriza por ter, de forma bem distinta, as figuras do **profissional que investiga (delegado de polícia),** defende (advogado), **acusa (membro do Ministério Público)** e julga (magistrado) o fato.

O exercício da investigação criminal, pelos membros do Ministério Público, é condenado, **porque funde na mesma pessoa o profissional que**

[12] MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. *Elementos de Direito Administrativo*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 4ª edição, 1984, pág. 46.

[13] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Ato Administrativo*. 5. ed., rev., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 81/86.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

produz as provas e realiza a acusação, circunstância que causa desequilíbrio na relação processual (igualdade de força e armas entre a defesa e acusação).

A situação, acima descrita, **viola os princípios da imparcialidade, ampla defesa e do devido processo legal**, colocando a defesa em condição de inferioridade.

Em linguagem mais simples, a Polícia Judiciária, por não ser parte, não deve se envolver nem se apaixonar pela causa investigada. **O delegado de polícia deve ter compromisso apenas com a verdade dos fatos, pois, agindo como um magistrado, não está vinculado à acusação ou à defesa.**

Neste sentido, leciona **Espínola Filho**[14]:

> *"... a investigação da existência do delito e o descobrimento de vários participantes de tais fatos, reunindo os elementos que podem dar a convicção da responsabilidade, ou irresponsabilidade dos mesmos, com a circunstância, ainda, de **somente nessa fase se poderem efetivar algumas diligências de atribuição exclusiva da polícia**, ..." (grifei)*

Da mesma forma, ensina **Nelson Hungria**[15]:

> *"... o Código de Processo Penal... não autoriza, sob qualquer pretexto, semelhante deslocamento da competência, ou, seja, a **substituição da autoridade policial pela judiciária e membro do Ministério Público na investigação do crime** ..." (grifei)*

Em **razão da estreita relação com o assunto em discussão**, é importante transcrever a lição ministrada pelo **renomado constitucionalista José Afonso da Silva**[16], em parecer sobre o art. 26, do Ato nº 98/96, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de São Paulo, que previu a possibilidade da realização de investigação no âmbito criminal pelos promotores de justiça, por intermédio de procedimento administrativo próprio:

> ***"A Constituição reservou à Polícia Civil estadual um campo de atividade exclusiva que não pode ser invadida por norma infraconstitucional e, menos ainda, por disposições de ato administrativo.** Uma delas é a realização de inquérito policial, que constitui o cerne da*

[14] Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Eduardo Espínola Filho. Editora Rio. 5ª edição Histórica, vol. 1. páginas 246/247.

[15] STF – RHC 34.827.

[16] SILVA, José Afonso da, Parecer publicado na Revista da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ano 17, n. 22, dezembro de 1996, mencionado por Orlando Miranda Ferreira, em matéria intitulada Polícia e Direito.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

49F795EF56

CÂMARA DOS DEPUTADOS

> atividade de Polícia Judiciária. A outra é que também **à Polícia Civil, Polícia Judiciária, se reservou a função de apuração das infrações penais, o que vale dizer o poder investigatório**, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição normas que atribuam a órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações, como o fez o art. 26 do Ato 98/96." (grifei)

Prossegue o mestre:

> "Em essência, nesse dispositivo institui o Ministério Público sponte própria, particular forma de inquérito, **extrapolando os limites consignados em lei, que lhe permitem instaurar investigação, o que só é possível nas hipóteses de infração penal praticada por promotores de justiça, ou nos casos de inquérito civil, como medida preliminar à propositura da ação civil pública**. O procedimento administrativo, referido no dispositivo, é uma contrafação do inquérito civil previsto no inc. III do art. 129, da Constituição, que não pode ser transmudado em mal disfarçada forma de inquérito penal, porque tem destinação própria qual seja servir de peça informativa prévia à propositura da ação civil pública para os fins ali previstos." (grifei)

Finalmente, o insigne jurista arremata:

> "A apuração das infrações penais é uma das atribuições exclusivas da Polícia Civil, que se encontra expressamente prevista no art. 144 § 4º da CF. **Não há como legitimamente passar essa atribuição para o Ministério Público por meio de ato administrativo ou de qualquer medida legislativa infraconstitucional, sem grave afronta a normas e princípios constitucionais**. Vale dizer, pois, que o tal 'procedimento administrativo próprio' é, na verdade, um expediente de invasão de competência, desprovido de base legal." (grifei)

Por oportuno, ressalte-se que a tese defendida pelo Ministério Público de que **"quem pode o mais, que é realizar a própria acusação formal em Juízo (oferecer a denúncia), decerto que pode o menos que é obter os dados indiciários que subsidiam a ação penal pública (investigar)"**, denominada teoria dos poderes implícitos, **é totalmente improcedente e não tem fundamento jurídico, pois o juiz pode o mais, que é julgar, mas não pode o menos, que é acusar**.

É relevante esclarecer, ainda, que o Conselho Nacional do Ministério Público, ao editar o questionado dispositivo, para prevenir e reprimir

20

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

eventuais irregularidades, ilegalidades ou abusos de poder, relacionados ao exercício do trabalho policial, fez "data venia", confusão entre **poder hierárquico disciplinar, atividade de controle interno próprio e privativo das Corregedorias das Polícias Federal e Civil, com controle externo, que é inerente às atividades de Polícia Judiciária, não competindo, desta forma, ao Ministério Público o poder de corrigir tais infrações.**

Como deixei claro em "Delegação e Avocação Administrativas" [17]:

> *"O vínculo hierárquico tem, insito, **um vínculo de subordinação**. Neste, percebe-se o poder de mando, ou seja, de emitir ordens aos inferiores. Contrapartida é o dever de obediência."*

De fato, apesar do respeito e consideração entre os profissionais dessas duas Instituições, **não se pode falar em subordinação hierárquica dos policiais aos membros do Ministério Público**.

Constata-se que, também, sob o aspecto doutrinário, o **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 20 de junho de 2007, não tem sustentação jurídica**.

Da Jurisprudência

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou, algumas vezes, a questão da **legitimidade do Ministério Público realizar diretamente investigação criminal**.

O Ministro Nelson Jobim, no ROHC 81.326-7, **referente ao controle externo da atividade policial**, assim se manifestou:

> *"A Polícia Judiciária é exercida pelas autoridades policiais, com o fim de apurar as infrações penais e a sua autoria (CPP, art. 4º).*
> *O inquérito policial é o instrumento de investigação penal da Polícia Judiciária.*
> *É um procedimento administrativo destinado a subsidiar o Ministério Público na instauração da ação penal.*
> *A legitimidade histórica para **condução do inquérito policial e realização das diligências investigatórias, é de atribuição exclusiva da polícia**." (grifei)*

[17] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Delegação e Avocação Administrativas*. 2 ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 180.

21

49F795EF56

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Em outra ocasião, o Ministro Nelson Jobim, no RE 233.072, foi categórico:

> *"... **o Ministério Público não tem competência para promover inquérito administrativo em relação à conduta de servidores públicos; nem competência para produzir inquérito penal sob o argumento de que tem possibilidade de expedir notificações nos procedimentos administrativos**; pode propor ação penal sem o inquérito policial, desde que disponha de elementos suficientes." (grifei)*

No mesmo sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RECR 205.473:

> *"... Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, C.F., no fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, **mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (C.F., art. 144, §§ 1º e 4º).**" (grifei)*

Oportuno transcrever o entendimento do Ministro Carlos Velloso, na decisão do RECR 205.473:

> *"... não compete ao procurador da república, na forma do disposto no art. 129, VIII, da Constituição Federal, **assumir a direção das investigações, substituindo-se à autoridade policial, dado que, tirante a hipótese inscrita no inciso III, do art. 129, da Constituição Federal, não lhe compete assumir a direção de investigações tendentes à apuração de infrações penais (CF., art. 144, §§ 1º e 4º)**." (grifei)*

Finalmente, é relevante reproduzir **o voto do Ministro Carlos Velloso, no ROHC 81.326-7**:

> *"Em voto que proferi, conforme mencionado pelo eminente Relator, no RE 205.473, sustentei que **não cabe ao membro do Ministério Público realizar diretamente investigações penais, mas requisitá-las à autoridade policial competente, conforme dispõe a Constituição Federal, art. 144, §§ 1º e 4º.***
> *Ao Ministério Público incumbe promover a ação penal pública, na forma da lei (C.F., art. 129, I) e bem assim o inquérito civil, e a ação civil pública, conforme preconizado no inciso III do mesmo artigo 129. **Cabe-lhe, ainda,***

49F795EF56

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

exercer o controle externo da atividade policial (C.F., art. 129, III), devendo requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (C.F., art. 129, VIII). Não lhe cabe, pois, fazer as vezes da Polícia Federal ou da Polícia Civil. *" (grifei)*

Não se desconhece que há sob julgamento do Supremo Tribunal Federal a importante questão de definir a competência do Ministério Público para a investigação criminal. Reconhece-se a existência de sólidos fundamentos em contrário à tese que ora se defende. São respeitáveis. No entanto, **em análise sistemática da Constituição da República, a interpretação não pode ser outra, senão a de negar tal competência, que não advém de texto constitucional, nem da interpretação estrutural do ordenamento jurídico.**

Constata-se que, por todos os ângulos que se analisa a questão - legislação, doutrina e jurisprudência, **o § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20/2007, é ilegal e invade a competência dos parlamentares**.

Finalmente, é importante enfatizar que, independente da convicção de cada Deputado com relação ao problema da investigação criminal realizada pelos membros do Ministério Público, **a principal questão debatida neste projeto é a defesa intransigente e incondicional das atribuições do Poder Legislativo, que não podem ser usurpadas em nenhuma hipótese por órgão pertencente a outro Poder.**

À luz de todo o exposto, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, **no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2007.**

Sala da Comissão, em 16 de outubro de 2007.

Deputado Regis de Oliveira
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

49E795EF5

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 128, DE 2007

(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Susta a aplicação do §1º do art. 4º da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, publicado no DJ - Seção 1 de 20.06.07, do Conselho Nacional do Ministério Público, que Regulamenta o artigo 9º da Lei Complementar nº 75, de 1993 e o artigo 80 da Lei nº 8.625, 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO; E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54, RICD)

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica sustada a aplicação do §1° do art. 4° da Resolução n° 20, de 28 de maio de 2007, publicada no DJ – Seção 1, de 20.06.07 que regulamenta o artigo 9° da Lei Complementar n.° 75/93 e o artigo 80 da Lei n.° 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial, anulando-se todos os atos administrativos expedidos com base no dispositivo referido.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa a afastar, com base na competência do Congresso Nacional, tal como previsto no inciso V, do art. 49 da Constituição Federal, a aplicação do §1° do art. 4° da Resolução n° 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o artigo 9° da Lei Complementar n.° 75/93 e o artigo 80 da Lei n.° 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

Verifica-se, ter havido exorbitância no uso do poder normativo conferido à espécie das resoluções. Como ato normativo que serve à Administração Pública para dar azo a deliberações do Conselho Nacional do Ministério Público no tocante às suas competências legais, não pode exorbitar a lei. A despeito disso, a infringiu, flagrantemente. Senão vejamos.

Segundo o preâmbulo da Resolução, o regramento por ele editado, estaria respaldado no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2°, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno, considerando o disposto no artigo 127, "caput" e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal, e, ainda, o que dispõem o artigo 9° da Lei

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Complementar n.º 75/93 e o artigo 80 da Lei n.º 8.625/93, e a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial.

Vejamos, pois, o que estatuem os dispositivos da Constituição citados, *verbis*:

"Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

.....

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

.....

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

.....

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

I o Procurador-Geral da República, que o preside;

II quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;

III três membros do Ministério Público dos Estados;

IV dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

V dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

> VI dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
>
> .....
>
> § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:
>
> I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, **podendo expedir atos regulamentares**, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
>
> ....."

Com base nestes dispositivos, vê-se, no âmbito de sua autonomia funcional e administrativa, o Ministério Público tem, sim, competência normativa para regular as suas atividades, dentre outras, a de **"exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar"** respectiva. No entanto, a despeito do limite claramente posto pelo constituinte, em grave ofensa ao regime jurídico vigente, mormente quanto às competências exclusivamente reservadas às polícias, extrapola-as avocando-as para si, por resolução de seu Conselho, a competência para **a instauração de inquéritos** policiais e o **controle interno** das polícias.

O excesso normativo não é de difícil constatação. Basta a leitura dos próprios dispositivos invocados pelo Ministério Público para editar referida norma. Trata-se do artigo 9º da Lei Complementar n.º 75/93, que "Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União", que estabelece, *verbis*:

> Art. 9º O Ministério Público da União **exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais** podendo:
>
> I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;
>
> II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

134

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - **requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial** sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V - promover a ação penal por abuso de poder.

Vê-se, não há permissivo legal que autorize o Ministério Público instaurar inquéritos policiais, atividade exclusiva da autoridade policial. Aliás, é o que se extrai do art. 144 do Texto Maior:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - **apurar infrações penais** contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

> III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
>
> IV - **exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.**
>
> .....
>
> § 4° - **às polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, **incumbem**, ressalvada a competência da União, **as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais**, exceto as militares

Está clara, pois, no Texto Constitucional, a competência exclusivamente reservada à polícia para a instauração de inquéritos policiais, configurando excesso normativo, mormente por regramento de natureza secundária, estender esta competência aos órgãos do Ministério Público. Ainda mais em se tratando de ato normativo editado pelo próprio órgão ministerial.

É o que se extrai da leitura do §1° do art. 4° da Resolução, quando esta norma prevê que incumbe aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, **instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.** Fácil ver. A regra além de avocar uma competência constitucionalmente reservada às polícias, autoriza, excessivamente, o Ministério Público a imiscuir-se em questões *interna corporis* das polícias. Substitui-as na sua função de controle interno, subjugando-as.

Vale dizer, isto não significa que a polícia possa não investigar as infrações que chegarem ao seu conhecimento. Mas, sim, que, cabe à polícia investigar, exercendo com exclusividade, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, controlando internamente seus pares, e ao Ministério Público, tão-somente o controle externo dessas atividades, tal qual estatue as regras constitucionais mencionadas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

O dispositivo questionado, fácil ver, inova a ordem jurídica, ilegitimamente, pois cria direito novo ao estabelecer prerrogativa inexistente na lei a membros do Ministério Público, em detrimento de competências constitucionais reservadas aos órgãos policiais, ofendendo vários dispositivos constitucionais, entre os quais – o Princípio da Separação dos Poderes.

Fere o princípio segundo o qual só a lei formal pode criar direitos e impor obrigações, positivas ou negativas (CF, art. 5°, inciso II), assim como, despreza o Princípio da Legalidade ao qual o Ministério Público também deve obediência (art. 37, caput), por se tratar de Princípio da Administração Pública. Ademais, usurpa a competência do Poder Legislativo (CF, art. 2°, caput), ao legislar mediante resolução, incorrendo em abuso do poder regulamentar pelo Executivo com graves implicações no plano jurídico-constitucional.

A competência para **expedir atos regulamentares**, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências não pode ser compreendida como competência para complementar a Constituição Federal, muito menos como competência para inovar no campo legislativo. Melhor dizendo, não se reveste o ato ora referido de meio idôneo, para restringir direitos ou para criar obrigações.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres Pares para aprovar o presente Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do do §1° do art. 4° da Resolução n° 20 , de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o artigo 9° da Lei Complementar n.° 75/93 e o artigo 80 da Lei n.° 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

Por esses motivos, pugnamos pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Sala das Sessões, 20 de junho de 2007

MARCELO ITAGIBA
Deputado Federal - PMDB/RJ

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

31

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;

XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII - não haverá penas:

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;

b) de caráter perpétuo;

c) de trabalhos forçados;

d) de banimento;

e) cruéis;

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/20..7

36

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

** Inciso LXXVIII acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

** § 3º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

** § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

** Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 14/02/2000.*

.....

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.....

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

** Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

139

** Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

** Inciso II com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

** Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

** Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

** Inciso X com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

** Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003.*

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

38

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

** Inciso XIII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

** Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I,

** Inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

** Inciso XVI, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

a) a de dois cargos de professor;

** Alínea a com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

** Alínea b com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

** Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 13/12/2001.*

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta e indiretamente, pelo poder público;

** Inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

** Inciso XIX com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

** Inciso XXII acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003.*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

140

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2° A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

** § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral; asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

** Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e XXXIII;

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

** Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

** § 7° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:

** § 8° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

I - o prazo de duração do contrato;

** Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

III - a remuneração do pessoal.

** Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

** § 9º acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

** § 10. acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998.*

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

** § 11 acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005.*

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.

** § 12 acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005.*

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

** Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

.....

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

.....

Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

.....

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o quedispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I;

** Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I;

** Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.

** Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n° 2, de 07/06/1994.*

§ 1° Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

42

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

** § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão n° 2, de 07/06/1994.*

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Seção I
Do Ministério Público

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1° São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

** § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4° Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3°.

** § 4° acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 5° Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3°, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

** § 5° acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 6° Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

** § 6° acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

a) o Ministério Público Federal;

b) o Ministério Público do Trabalho;

c) o Ministério Público Militar;

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - os Ministérios Públicos dos Estados.

§ 1° O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 2° A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4° Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5° Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

** § 5° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa;

** Alínea b com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4°, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2°, I;

** Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;

e) exercer atividade político-partidária;

** Alínea e com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

** Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 6° Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V.

** § 6° acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

§ 1° A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

§ 2° As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.

** § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 3° O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.

** § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 4° Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.

** § 4° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

§ 5° A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

** § 5° acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

** Artigo, caput, acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

I - o Procurador-Geral da República, que o preside;

** Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional n° 45, de 08/12/2004.*

II - quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

III - três membros do Ministério Público dos Estados;

** Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

** Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

** Inciso V acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

** Inciso VI acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei.

** § 1º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

** § 2º, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

** Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

** Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

** Inciso V acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

** § 3º, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

** Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

** Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.

** Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

** § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público.

** § 5º acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004.*

Seção II
Da Advocacia Pública

** Seção II com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998.*

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

.....

TÍTULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

.....

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1° A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

** § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;

** Inciso III com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

** § 2° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

** § 3° com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

§ 4° Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5° Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6° As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4° do art. 39.

** § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n° 19, de 04/06/1998.*

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Seção I
Dos Princípios Gerais

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte; facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

.....

.....

LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

.....

CAPÍTULO III
DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

49

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial;

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;

IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;

V - promover a ação penal por abuso de poder.

Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

.....

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993

Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre Normas Gerais para a Organização do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

.....

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

.....

Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União.

Art. 81. Os Estados adaptarão a organização de seu Ministério Público aos preceitos desta Lei, no prazo de cento e vinte dias a contar de sua publicação.

.....

.....

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2007

Regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 e o art. 80 da Lei nº

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, em conformidade com a decisão plenária tomada em Sessão realizada no dia 28 de maio de 2007;

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 130-A, §2°, inciso I, da Constituição Federal e com fulcro no artigo 64-A, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 9°, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993 e o artigo 80, da Lei n.° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público o controle externo da atividade policial;

RESOLVE:

.....

Art. 4° Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do exercício ou do resultado da atividade de controle externo:

I – realizar visitas ordinárias periódicas e, quando necessárias, a qualquer tempo, visitas extraordinárias, em repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica e aquartelamentos militares existentes em sua área de atribuição;

II – examinar, em quaisquer dos órgãos referidos no inciso anterior, autos de inquérito policial, inquérito policial militar, autos de prisão em flagrante ou qualquer outro expediente ou documento de natureza persecutória penal, ainda que conclusos à autoridade, deles podendo extrair cópia ou tomar apontamentos, fiscalizando seu andamento e regularidade;

III – fiscalizar a destinação de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e objetos apreendidos;

IV – fiscalizar o cumprimento dos mandados de prisão, das requisições e demais medidas determinadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, inclusive no que se refere aos prazos;

V – verificar as cópias dos boletins de ocorrência ou sindicâncias que não geraram instauração de Inquérito Policial e a motivação do despacho da autoridade policial, podendo requisitar a instauração do inquérito, se julgar necessário;

VI – comunicar à autoridade responsável pela repartição ou unidade militar, bem como à respectiva corregedoria ou autoridade superior, para as devidas providências, no caso de constatação de irregularidades no trato de questões relativas à atividade de investigação penal que importem em falta funcional ou disciplinar;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

VII – solicitar, se necessária, a prestação de auxílio ou colaboração das corregedorias dos órgãos policiais, para fins de cumprimento do controle externo;

VIII – fiscalizar cumprimento das medidas de quebra de sigilo de comunicações, na forma da lei, inclusive através do órgão responsável pela execução da medida;

IX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1° Incumbe, ainda, aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial.

§ 2° O Ministério Público poderá instaurar procedimento administrativo visando sanar as deficiências ou irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das requisições pertinentes.

§ 3° Decorrendo do exercício de controle externo repercussão do fato na área cível, incumbe ao órgão do Ministério Público encaminhar cópias dos documentos ou peças de que dispõe ao órgão da instituição com atribuição para a instauração de inquérito civil público ou ajuizamento de ação civil por improbidade administrativa.

Art. 5° Aos órgãos do Ministério Público, no exercício das funções de controle externo da atividade policial, caberá:

I – ter livre ingresso em estabelecimentos ou unidades policiais, civis ou aquartelamentos militares, bem como casas prisionais, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem pessoas custodiadas, detidas ou presas, a qualquer título, sem prejuízo das atribuições previstas na Lei de Execução Penal que forem afetadas a outros membros do Ministério Público;

II – ter acesso a quaisquer documentos, informatizados ou não, relativos à atividade-fim policial civil e militar, incluindo as de polícia técnica desempenhadas por outros órgãos, em especial:

a) ao registro de mandados de prisão;

b) ao registro de fianças;

c) ao registro de armas, valores, substâncias entorpecentes, veículos e outros objetos apreendidos;

d) ao registro de ocorrências policiais, representações de ofendidos e notitia criminis;

e) ao registro de inquéritos policiais;

f) ao registro de termos circunstanciados;

g) ao registro de cartas precatórias;

h) ao registro de diligências requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade judicial;

i) aos registros e guias de encaminhamento de documentos ou objetos à perícia;

j) aos registros de autorizações judiciais para quebra de sigilo fiscal, bancário e de comunicações;

l) aos relatórios e soluções de sindicâncias findas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

III – acompanhar, quando necessária ou solicitada, a condução da investigação policial civil ou militar;

IV – requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial ou inquérito policial militar sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, ressalvada a hipótese em que os elementos colhidos sejam suficientes ao ajuizamento de ação penal;

V – requisitar informações, a serem prestadas pela autoridade, acerca de inquérito policial não concluído no prazo legal, bem assim requisitar sua imediata remessa ao Ministério Público ou Poder Judiciário, no estado em que se encontre;

VI – receber representação ou petição de qualquer pessoa ou entidade, por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nas leis, relacionados com o exercício da atividade policial;

VII – ter acesso ao preso, em qualquer momento;

VIII – ter acesso aos relatórios e laudos periciais, ainda que provisórios, incluindo documentos e objetos sujeitos à perícia, guardando, quanto ao conteúdo de documentos, o sigilo legal ou judicial que lhes sejam atribuídos, ou quando necessário à salvaguarda do procedimento investigatório.

.....

.....

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

147

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das suas atribuições, resolve editar o seu Regimento Interno, aprovado na 2ª Sessão Ordinária de 2005.

REGIMENTO INTERNO

.....

PARTE II
DO PROCESSO

.....

TÍTULO IV
DAS SESSÕES

Art. 64-A. Os procedimentos que visem a expedição de atos de caráter normativo/regulamentar terão a seguinte tramitação:

**Art. 64-A acrescido pela Emenda Regimental nº 1 de 2006.*

I – A proposta de expedição de ato de caráter normativo/regulamentar poderá ser incluída em pauta pelas Comissões e pelos Conselheiros, sendo lida na sessão e distribuída cópia a todos os Conselheiros, abrindo-se, a seguir, o prazo de quinze dias para oferecimento de emendas, diretamente ao relator, que será o própirio proponente;

II – Algum pedido que verse sobre matéria de conteúdo idêntico ou correlato ao de outro em tramitação será imediatamente apensado ao primeiro;

III – Toda emenda, aditiva, modificativa ou supressiva, apresenada à proposta deverá ser acompanhada da respectiva justificação, que pode ser sucinta;

IV – O conjunto de emendas que modifique substancialmente a proposta poderá ser apresentado sob a forma de substitutivo, com um única justificação.

V – Vencido o prazo disposto no inciso I, as emendas oferecidas serão analisadas pelo Relator, para definição do seu voto quanto ao acolhimento ou rejeição das mesmas;

VI – Na formulação do voto, o Relator poderá incluir emendas de sua iniciativa e ainda optar pela apresentação de substitutivo;

VII – Cópia da proposta do Relator será encaminhada a cada Conselheiro, até dois dias antes da sessão em que será discutida e votada;

VIII – Em caso de reconhecida urgência, os prazos poderão ser reduzidos em até dois terços daqueles previstos neste artigo, de modo que o procedimento seja incluído na pauta de sessão extraordinária convocada para tal fim;

IX – Na sessão, o relator, inicialmente, deverá pronunciar-se a respeito das propostas apresentadas, explicando as razões de acolhimento ou rejeição;

X – Durante a discussão da matéria, poderão ser apresentados destaques, para votação em separado, de dispositivos, frases ou palavras incluídos no texto do Relator ou que dele não fazem parte, desde que constantes de emendas apresentadas;

XI – O voto do Relator, ressalvados os destaques, detém preferência de votação;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_4105
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PDC-128/2007

54

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

XII – Considera-se aprovada a matéria que receber o voto da maioria dos Conselheiros;

XIII – Cada Conselheiro poderá pedir vista uma única vez, até a sessão seguinte, que poderá ser de forma coletiva a todos os que desejarem fazê-lo e referentes ao conjunto ou parte do texto sob apreciação;

XIV – Não sendo apresentados os autos na sessão seguinte, o Presidente do Conselho poderá requisitar o processo, abrindo o julgamento na sessão subseqüente, com a publicação da pauta.

TÍTULO V
DOS DIVERSOS TIPOS DE PROCESSOS

CAPÍTULO I
DA INSPEÇÃO E DA CORREIÇÃO

Art. 65. A Corregedoria do Conselho poderá realizar inspeções e correições para apuração de fatos relacionados com deficiências dos serviços do Ministério Público, em todas as áreas de atuação e seus serviços auxiliares.

Parágrafo único. A inspeção e a correição serão realizadas sempre em caráter complementar e excepcional, sem prejuízo da atuação das Corregedorias do Ministério Público.

.....

.....

FIM DO DOCUMENTO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 128, DE 2007

Susta a aplicação do § 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 9º, da Lei Complementar nº 75/1993 e o art. 80, da Lei nº 8.625/1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

Autor: Deputado Marcelo Itagiba

Relator: Deputado Sérgio Moraes

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 128/2007, apresentado pelo nobre Deputado Marcelo Itagiba, que visa sustar os efeitos do **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007**, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que, a pretexto de regulamentar o controle externo da atividade policial realizado pelo Ministério Público, atribuiu aos promotores de justiça e procuradores da república **a prerrogativa de instaurar procedimento investigatório, para apurar crime praticado no exercício da atividade policial.**

O autor da Proposta afirma que o Conselho Nacional do Ministério Público, **ao criar e restringir direitos através de uma Resolução**, contrariando os §§ 1º e 4º, do art. 144, da Constituição Federal, que atribuem às Polícias Federal e Civil dos Estados a competência exclusiva para a investigação criminal, **extrapolou o seu poder regulamentar e invadiu a esfera de competência do Poder Legislativo**.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - CSPCCO
34

Do exame da legislação que dispõe sobre o controle externo da atividade policial exercido pelo Ministério Público (inciso VII, do art. 129, da Constituição Federal; art. 9º, da Lei Complementar nº 75/1993; art. 80, da Lei nº 8.625/1993; e Resolução nº 32/1997, do Conselho Superior do Ministério Público Federal), **constata-se que os membros do *Parquet* possuem apenas o poder de requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial.**

De fato, **em nenhum momento a citada legislação confere aos promotores de justiça e procuradores da república o poder de instaurar procedimento investigatório**, prerrogativa que os §§ 1º e 4º, do art. 144, da Constituição Federal, atribuem às Polícias Federal e Civil dos Estados.

É importante registrar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria, no RECR 205.473:

> *"... Inocorrência de ofensa ao art. 129, VIII, C.F., no fato de a autoridade administrativa deixar de atender requisição de membro do Ministério Público no sentido da realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais, **mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar, diretamente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial, competente para tal (C.F., art. 144, §§ 1º e 4º).**" (grifei)*

Por oportuno, ressalte-se que a tese defendida pelo Ministério Público de que "quem pode o mais, que é realizar a própria acusação formal em Juízo (oferecer a denúncia), decerto que pode o menos que é obter os dados indiciários que subsidiam a ação penal pública (investigar)", denominada teoria dos poderes implícitos, **é totalmente improcedente e não tem a mínima sustentação jurídica, pois o juiz pode o mais, que é julgar, mas não pode o menos, que é acusar**.

Portanto, concluí-se que **o Conselho Nacional do Ministério Público**, ao conferir aos membros do *Parquet* o direito de realizar investigação criminal, por intermédio de uma simples resolução, **efetivamente exorbitou seu poder regulamentar.**

Neste sentido, a lição ministrada pelo Professor Hely Lopes Meirelles:

> ***"Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à Lei, não pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicar a lei, dentro dos limites por ela traçado[1]".** (grifei)*

[1] MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro.* São Paulo: Malheiros Editores, 23ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 1998, pág. 113.

57

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Portanto, o Decreto Legislativo pode legalmente sustar a aplicação do **§ 1º, do art. 4º, da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007**, pois o Conselho Nacional do Ministério Público **é órgão vinculado ao Poder Executivo**.

Ademais, o dispositivo que possibilita a realização de investigação criminal pelos membros do Ministério Público **é prejudicial a Segurança Pública e ao Ordenamento Jurídico, na medida em que enfraquece a Polícia Judiciária e compromete a relação processual penal.**

Diante do exposto, **voto pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de 2007**, na forma como foi apresentado pelo ilustre Deputado Marcelo Itagiba.

Sala da Comissão, em 22 de agosto de 2007.

Deputado Sérgio Moraes
Relator

1322BCF724

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

GER 3.17.23.004-2 (JUN/97)

35

A presente Proposta, também, é legítima, **porque o Decreto Legislativo é o instrumento adequado para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa**, nos termos do inciso V, art. 49, da Constituição Federal.

A propósito, **o argumento de que o Conselho Nacional do Ministério Público não é órgão do Poder Executivo**, conseqüentemente, o Decreto Legislativo não poderia sustar a aplicação de seus atos normativos, **é totalmente infundado.**

Realmente, o Conselho Nacional do Ministério Público, como o seu próprio nome revela, **integra a estrutura do *Parquet***, com a missão de controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.

A prova incontestável de que o Conselho Nacional do Ministério Público **integra o Parquet é a inserção deste órgão fiscalizador na Seção I – Do Ministério Público,** do Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça, d Constituição Federal.

Ora, se o Conselho Nacional do Ministério Público integra a estrutura do *Parquet*, **nada mais lógico e coerente que tenha a mesma natureza e receba o mesmo tratamento destinado ao Ministério Público**.

Com efeito, apesar de a Magna Carta ter dotado o Ministério Público de autonomia e independência, para que pudesse exercer livremente suas relevantes funções, **não há como desvinculá-lo do Poder Executivo**.

Neste sentido, a lição ministrada por José Afonso da Silva[2]:

> *"Agora, a Constituição lhe dá o relevo de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".*
> *"Ainda assim não é aceitável a tese de alguns* ***que querem ver na instituição um quarto poder do Estado****, porque suas atribuições, mesmo ampliadas aos níveis acima apontados,* ***são ontologicamente de natureza executiva, sendo, pois, uma instituição vinculada ao Poder Executivo****, funcionalmente independente, cujos membros integram a categoria dos agentes políticos, e, como tal, hão de atuar com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais". (grifei)*

[2] SILVA, José Afonso da, *Curso de Direito Constitucional Positivo*, São Paulo, Ed. Malheiros, 1992, p. 510/511.

1332RCF724

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

37

150

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PDC nº 128 de 2007

(Autor: Deputado Federal Marcelo Itagiba)

Susta a aplicação do § 1º do art. 4º da Resolução nº. 20, de 20 de junho de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº. 75/93 e o art. 80 da Lei nº. 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

VOTO EM SEPARADO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do deputado federal Marcelo Itagiba que tem por escopo a supressão do § 1º do artigo 4º da Resolução 20 do CNMP, que trata do controle externo da atividade policial.

O Conselho Nacional do Ministério Público, nesse dispositivo, estabeleceu que "*incumbe (...) aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a ilícito penal ocorrido no exercício da atividade policial*".

60

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Entende o nobre deputado que esse dispositivo da Resolução do CNMP transborda o poder regulamentar do Ministério Público *"quanto às competências exclusivamente reservadas às polícias extrapolando-as, avocando-as para si, por resolução de seu Conselho, a competência para a instauração de inquéritos policiais e o controle interno das polícias".*

Assim, estaria o Congresso Nacional legitimado, nos termos do art. 49, V da Constituição da República a *"sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa"*, no caso, o indigitado dispositivo da Resolução nº. 20/2007.

O disposto no **art. 49, V, da constituição Federal,** conquanto expresse uma das mais relevantes funções atribuídas ao Poder Legislativo Nacional no campo da legalidade dos atos emanados do Poder Executivo, não pode amparar a edição do presente decreto legislativo com vistas a sustar a Resolução nº 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, sob pena de violação à sua autonomia administrativa e a tripartição dos poderes, ambos princípios constitucionais.

É equívoca a premissa de admitir-se que o exercício do poder regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público, na aprovação do **art. 4º, §1º da Resolução 20/2007** se teria dado *ad extra* e não *intra legem*. É, ainda, falha porque interpreta a constituição em retalhos e não como unidade sistêmica, confundindo exclusivo poder de polícia judiciária afetado às polícias federal e civis pelo **artigo constitucional 144, §1º, e § 4º,** com poderes investigatórios em geral.

Noutra perspectiva, é regra comezinha de hermenêutica que onde existem as mesmas razões de fato devem incidir as mesmas razões de direito. Isso, por si, justifica e legitima a interpretação analógica e de resultado extensivo que se deve dar a norma sob análise. Conforme ensina Paulo Nader, "a analogia é um recurso técnico que consiste em se aplicar, a uma mesma hipótese não prevista pelo legislador, a solução por ele apresentada para um

F1432C4C05

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

39

...o fundamentalmente semelhante à não prevista"2.

A Constituição Federal criou, " *em plena harmonia com o sistema dos "freios e contrapesos" (checks and balances), o Ministério Público como um órgão autônomo e independente, não subordinado a qualquer dos Poderes da República, como autêntico fiscal da nossa federação, da separação dos Poderes, da moralidade pública, da legalidade, do regime democrático e dos direitos e garantias constitucionais.*

Situa, a Carta Política, o Ministério Público em capítulo especial, fora da estrutura dos demais Poderes da República, certamente como meio de explicitar sua autonomia e independência. Na lição de Sepúlveda Pertence, ***"a colocação tópica e o conteúdo normativo da Seção revelam a renúncia, por parte do constituinte, de definir explicitamente a posição do Ministério Público entre os Poderes do Estado" (RTJ 147/129-30, citado por Alexandre de Moraes).***

Em verdade, considerando as atribuições que foram constitucionalmente asseguradas ao Ministério Público, bem assim sua autonomia e independência, a discussão sobre a colocação constitucional do Ministério Público entre os Poderes da República é uma questão menor, secundária, de interesse meramente teórico. " *O que importa é sua feição constitucionalmente traçada, de órgão independente, não subordinado a nenhum dos Poderes da República, sujeito apenas à Constituição e às leis".*

Equivocado, *data* vênia, o pronunciamento do nobre deputado federal João Campos, presidente da Comissão, acerca da questão, quando afirma: " *Não bastasse o Poder Judiciário, especialmente na área eleitoral buscar usurpar (grifo nosso) atribuições desta Casa, agora o Conselho Nacional do Ministério Público também quer legislar. Isso é inadmissível. A Casa tem o dever de exercer autodefesa das suas prerrogativas".*

Vê-se, por todo o exposto, que a aprovação do presente projeto de decreto legislativo parte de, pelo menos, duas premissas equivocadas. Em primeiro lugar, não se trata de hipótese de exercício dos poderes conferidos ao Parlamento nos termos do art. 49, V da Constituição, uma vez que o Ministério Público, bem como seu Conselho Nacional, não integra o Poder Executivo.

62

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

Em segundo lugar, e não menos relevante, o art. 4º, § 1º não materializa qualquer usurpação de poderes reservados às polícias, ao contrário, a faculdade de investigar é inerente (*implied powers)*, é implícita à titularidade exclusiva da ação penal conferida ao Ministério Público.

Desta forma, voto pela rejeição do **Decreto Legislativo nº 128, do Deputado Marcelo Itagiba,** e em favor da manutenção da **Resolução nº 20, de 20 de junho de 2007, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.**

É o voto.

Brasília , 29 de agosto de 2007

Deputado José Eduardo Cardozo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

41
152

Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

PDC Nº 128 de 2007

(Do Sr. Marcelo Itagiba)

Susta a aplicação do § 1º do art. 4º da Resolução nº. 20, de 20 de junho de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o art. 9º da Lei Complementar nº. 75/93 e o art. 80 da Lei nº. 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.

VOTO EM SEPARADO

Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do deputado federal Marcelo Itagiba que tem por escopo a supressão do § 1º do artigo 4º da Resolução 20 do CNMP, que trata do controle externo da atividade policial.

O Conselho Nacional do Ministério Público, nesse dispositivo, estabeleceu que "*incumbe (...) aos órgãos do Ministério Público, havendo fundada necessidade e conveniência, instaurar procedimento investigatório referente a illcito penal ocorrido no exercício da atividade policial*".

Entende o nobre deputado que esse dispositivo da Resolução do CNMP transborda o poder regulamentar do Ministério Público "*quanto às competências exclusivamente reservadas às polícias extrapolando-as, avocando-*

64

5CC462C9E14

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

42

Câmara dos Deputados

as para si, por resolução de seu Conselho, a competência para a instauração de inquéritos policiais e o controle interno das polícias".

Assim, estaria o Congresso Nacional legitimado, nos termos do art. 49, V da Constituição da República a "*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa*", no caso, o indigitado dispositivo da Resolução nº. 20/2007.

O disposto no **art. 49, V, da constituição Federal,** conquanto expresse uma das mais relevantes funções atribuídas ao Poder Legislativo Nacional no campo da legalidade dos atos emanados do Poder Executivo, não pode amparar a edição do presente decreto legislativo com vistas a sustar a Resolução nº 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, sob pena de violação à sua autonomia administrativa e a tripartição dos poderes, ambos princípios constitucionais.

É equívoca a premissa de admitir-se que o exercício do poder regulamentar do Conselho Nacional do Ministério Público, na aprovação do **art. 4º, §1º da Resolução 20/2007** se teria dado *ad extra* e não *intra legem*. É, ainda, falha porque interpreta a constituição em retalhos e não como unidade sistêmica, confundindo exclusivo poder de polícia judiciária afetado às polícias federal e civis pelo **artigo constitucional 144, §1º, e § 4º,** com poderes investigatórios em geral.

Noutra perspectiva, é regra comezinha de hermenêutica que onde existem as mesmas razões de fato devem incidir as mesmas razões de direito. Isso, por si, justifica e legitima a interpretação analógica e de resultado extensivo que se deve dar a norma sob análise. Conforme ensina Paulo Nader, "a analogia é um recurso técnico que consiste em se aplicar, a uma mesma hipótese não prevista pelo legislador, a solução por ele apresentada para um caso fundamentalmente semelhante à não prevista"[2].

A Constituição Federal criou, " *em plena harmonia com o sistema*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

5004669E14

Câmara dos Deputados

dos "freios e contrapesos" (checks and balances), o Ministério Público como um órgão autônomo e independente, não subordinado a qualquer dos Poderes da República, como autêntico fiscal da nossa federação, da separação dos Poderes, da moralidade pública, da legalidade, do regime democrático e dos direitos e garantias constitucionais.

Situa, a Carta Política, o Ministério Público em capítulo especial, fora da estrutura dos demais Poderes da República, certamente como meio de explicitar sua autonomia e independência. Na lição de Sepúlveda Pertence, ***"a colocação tópica e o conteúdo normativo da Seção revelam a renúncia, por parte do constituinte, de definir explicitamente a posição do Ministério Público entre os Poderes do Estado" (RTJ 147/129-30, citado por Alexandre de Moraes).***

Em verdade, considerando as atribuições que foram constitucionalmente asseguradas ao Ministério Público, bem assim sua autonomia e independência, a discussão sobre a colocação constitucional do Ministério Público entre os Poderes da República é uma questão menor, secundária, de interesse meramente teórico. " *O que importa é sua feição constitucionalmente traçada, de órgão independente, não subordinado a nenhum dos Poderes da República, sujeito apenas à Constituição e às leis".*

Equivocado, *data* vênia, o pronunciamento do nobre deputado federal João Campos, presidente da Comissão, acerca da questão, quando afirma: " *Não bastasse o Poder Judiciário, especialmente na área eleitoral buscar usurpar (grifo nosso) atribuições desta Casa, agora o Conselho Nacional do Ministério Público também quer legislar. Isso é inadmissível. A Casa tem o dever de exercer autodefesa das suas prerrogativas".*

Vê-se, por todo o exposto, que a aprovação do presente projeto de decreto legislativo parte de, pelo menos, duas premissas equivocadas. Em primeiro lugar, não se trata de hipótese de exercício dos poderes conferidos ao Parlamento nos termos do art. 49, V da Constituição, uma vez que o Ministério

66

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937

5CC46C9E14

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - CSPCCO
44

Câmara dos Deputados

Público, bem como seu Conselho Nacional, não integra o Poder Executivo.

Em segundo lugar, e não menos relevante, o art. 4º, § 1º não materializa qualquer usurpação de poderes reservados às polícias, ao contrário, a faculdade de investigar é inerente (*implied powers*), é implícita à titularidade exclusiva da ação penal conferida ao Ministério Público.

Desta forma, voto pela rejeição do **Decreto Legislativo nº 128, do Deputado Marcelo Itagiba,** e em favor da manutenção da **Resolução nº 20, de 20 de junho de 2007, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial.**

É o voto.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2007

Deputado Carlos Sampaio
PSDB/SP

VIEIRA DA CUNHA
(PDT/RS)

67

5CC46C9E14

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 400937